



REPUBLIK INDONESIA

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN
FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP

Preamble

The Republic of Indonesia and Japan (hereinafter referred to in this Protocol as "the Parties");

Having undertaken a general review of the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, done at Jakarta, August 20, 2007 (hereinafter referred to as "the Agreement") pursuant to Article 151 of the Agreement;

Recognizing the need to upgrade the Agreement, including in the areas of Trade in Goods, Trade in Services, Movement of Natural Persons, Intellectual Property and Government Procurement, to ensure that the Agreement retains its relevance to businesses in responding to current development;

Desiring to modernize the Agreement to take into account changing global business and trade practices, and the growing significance of electronic commerce between the Parties; and

Desiring to conclude a protocol to amend the Agreement pursuant to Article 152 of the Agreement,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The table of contents of the Agreement shall be deleted and replaced by the new table of contents as provided for in Annex A to this Protocol.

Article 2

Article 2 of the Agreement shall be amended by deleting the expression "and" at the end of subparagraph 1(f), renumbering subparagraph 1(g) as subparagraph 1(i) and inserting the following new subparagraphs immediately after subparagraph 1(f):

"(g) the term "Protocol" means the Protocol amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership, done at Jakarta and Tokyo, August 8, 2024;

- (h) the term "TRIPS Agreement" means the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh, April 15, 1994; and"

Article 3

Article 11 of the Agreement shall be amended by deleting paragraphs 1 through 4 and replacing them by the following paragraphs:

- "1. For the purposes of Chapters 2, 3, 4, 5, 7A and 8 of this Agreement, Article XX of the GATT 1994 is incorporated into and forms part of this Agreement, *mutatis mutandis*.

Note: The Parties understand that the measures referred to in subparagraph (b) of Article XX of the GATT 1994 include environmental measures necessary to protect human, animal or plant life or health, and that subparagraph (g) of Article XX of the GATT 1994 applies to measures relating to the conservation of living and non-living exhaustible natural resources.

2. For the purposes of Chapters 5, 6, 7 and 7A of this Agreement, Article XIV of the GATS including its footnotes is incorporated into and forms part of this Agreement, *mutatis mutandis*.

Note: The Parties understand that the measures referred to in subparagraph (b) of Article XIV of the GATS include environmental measures necessary to protect human, animal or plant life or health.

3. Nothing in this Agreement shall be construed:

- (a) to require a Party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests;
- (b) to prevent a Party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests:
 - (i) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are derived;

(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials, or relating to the supply of services, as carried on directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment;

(iii) taken so as to protect critical public infrastructures including communications, power, and water infrastructures;

Note: For greater certainty, this includes critical public infrastructures whether publicly or privately owned.

(iv) taken in time of national emergency or war or other emergency in international relations; or

(c) to prevent a Party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

4. In cases where a Party takes any measure pursuant to paragraph 1, 2 or 3 that does not conform with the obligations under Chapter 5, the Party shall make reasonable effort to notify the other Party of the description of such measure either before the measure is taken or as soon as possible thereafter."

Article 4

Article 26 of the Agreement shall be amended by deleting subparagraph (b) and replacing it by the following subparagraph:

"(b) discussing any issues related to this Chapter, including measures to update each Party's tariff schedule to reflect the amendments to the HS;

Note: For greater certainty, the Parties understand that each Party, following amendments to the HS, carries out updates of its tariff schedule without changing the substance of the tariff concessions set out in the Schedules in Annex 1, and such updates of each Party's tariff schedule shall not constitute an amendment set out in Article 152."

Article 5

Article 95 of the Agreement shall be amended by deleting the expression "a renewal" in paragraph 1 and replacing it by the expression "an extension", and by inserting the following new paragraphs immediately after paragraph 3:

"4. Each Party shall process without undue delay complete applications for the grant of entry and temporary stay or extensions thereof received from an applicant who is a natural person of the other Party covered by Article 92 or his or her employer.

5. If the competent authorities of a Party require additional information in order to process the application for the grant of entry and temporary stay, they shall, where applicable, endeavor to notify the applicant without undue delay.

6. Each Party shall, upon request and within a reasonable period of time after receiving a complete application for the grant of entry and temporary stay or extensions thereof, notify the applicant of:

- (a) the receipt of the application;
- (b) the status of the application; and
- (c) the decision concerning the application including, if approved, the period of stay and other conditions.

7. Each Party shall endeavor to simplify the requirements including required documentation, and to facilitate and expedite the procedures, relating to entry and temporary stay or extensions thereof, in accordance with its laws and regulations."

Article 6

The following new Chapter shall be inserted immediately after Chapter 7 of the Agreement:

"Chapter 7A
Electronic Commerce

Article 96A
Scope

1. This Chapter shall apply to measures by a Party affecting electronic commerce.
2. This Chapter shall not apply to government procurement.
3. In the event of any inconsistency between this Chapter and another Chapter of this Agreement, the other Chapter shall prevail to the extent of the inconsistency.

Article 96B
Definitions

For the purposes of this Chapter:

- (a) the term "computing facilities" means computer servers and storage devices for processing or storing information for commercial use;
- (b) the term "covered person" means:
 - (i) "investments", as defined in subparagraph (f) of Article 58, of an investor of the other Party in the Area of a Party;
 - (ii) an "investor of the other Party" as defined in subparagraph (h) of Article 58; or
 - (iii) a "service supplier", as defined in subparagraph (q) of Article 77, of a Party,

but does not include a "financial service supplier" or a "public entity" as defined in subparagraph 2(a) (ii) and (iii) of Section 1 of Annex 7, and a financial institution;
- (c) the term "measure" means any measure, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action or any other form; and

- (d) the term "personal information" means any information, including data, about an identified or identifiable natural person.

Article 96C
Online Consumer Protection

1. The Parties recognize the importance of adopting and maintaining transparent and effective measures to protect consumers from fraudulent and misleading practices when they engage in electronic commerce.

2. For the purposes of this Article, fraudulent and misleading practices refers to those fraudulent and misleading practices that cause actual harm to consumers, or that pose an imminent threat of such harm if not prevented, for example:

- (a) a practice of making misrepresentations of material fact, including implied factual misrepresentations, that cause significant detriment to the economic interests of misled consumers;
- (b) a practice of failing to deliver products or provide services to consumers after the consumers are charged; or
- (c) a practice of charging or debiting consumers' financial, telephone or other accounts without authorization.

3. Each Party shall adopt or maintain domestic laws and regulations to provide protection for consumers using electronic commerce against fraudulent and misleading practices that cause harm or potential harm to such consumers.

4. The Parties recognize the importance of cooperation between their respective competent authorities in charge of consumer protection on activities related to electronic commerce in order to enhance consumer protection.

Article 96D
Personal Information Protection

1. The Parties recognize the economic and social benefits of protecting the personal information of users of electronic commerce and the contribution that protecting such personal information makes to enhancing consumer confidence in electronic commerce.

2. Each Party shall adopt or maintain laws and regulations which ensure the protection of personal information of the users of electronic commerce. In the development of laws and regulations for the protection of personal information, each Party shall take into account international standards, principles, guidelines and criteria of relevant international organizations or bodies.

3. Each Party shall endeavor to adopt non-discriminatory practices in protecting users of electronic commerce from personal information protection violations occurring within its jurisdiction.

4. Each Party should publish information on the personal information protections it provides to users of electronic commerce, including how:

- (a) individuals can pursue remedies; and
- (b) business can comply with any legal requirements.

5. Recognizing that the Parties may take different legal approaches to protecting personal information, each Party should encourage the development of cooperation to promote compatibility between these different regimes. This cooperation may include the recognition of regulatory outcomes, whether accorded autonomously or by mutual arrangement, or broader international frameworks. To this end, the Parties shall endeavor to exchange information on any such cooperation in their Areas and explore ways to extend that cooperation or other suitable arrangements to promote compatibility between them.

Article 96E Domestic Regulatory Frameworks

Each Party shall adopt or maintain a legal framework governing electronic transactions, taking into account the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996, the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, done at New York, November 23, 2005 or other applicable international conventions and model laws related to electronic commerce.

Article 96F
Cross-Border Information Flows

1. The Parties recognize that each Party may have its own regulatory requirements concerning the transfer of information by electronic means.
2. Neither Party shall prevent the cross-border transfer of information by electronic means, including personal information, when such activity is for the conduct of the business of a covered person.

Note: For the purposes of this paragraph, Indonesia may adopt or maintain any measures that require certain information to be stored and processed in the Area of Indonesia, when businesses are performed for and on behalf of government authorities or institutions assigned by government authorities to operate the Electronic System Operations in accordance with the Government Regulation No. 71 of 2019 concerning Electronic System and Transaction Operation or its amendment and replacement.

3. Nothing in this Article shall prevent a Party from adopting or maintaining measures inconsistent with paragraph 2 that it considers necessary:
 - (a) to achieve a legitimate public policy objective, provided that the measure is not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade, and does not impose restrictions on transfers of information greater than are required to achieve the objective; or
 - (b) for the protection of its essential security interest.
4. Paragraph 2 shall not apply to information held or processed by or on behalf of a Party, or measures related to such information, including measures related to its collection.

Article 96G
Location of Computing Facilities

1. The Parties recognize that each Party may have its own regulatory requirements regarding the use of computing facilities, including requirements that seek to ensure the security and confidentiality of communications.

2. Neither Party shall require a covered person to use or locate computing facilities in the Area of the Party as a condition for conducting business in that Area.

Note: For the purposes of this paragraph, Indonesia may adopt or maintain any measures that require certain information to be stored and processed in the Area of Indonesia, when businesses are performed for and on behalf of government authorities or institutions assigned by government authorities to operate the Electronic System Operations in accordance with the Government Regulation No. 71 of 2019 concerning Electronic System and Transaction Operation or its amendment and replacement.

3. Nothing in this Article shall prevent a Party from adopting or maintaining measures inconsistent with paragraph 2 that it considers necessary:

- (a) to achieve a legitimate public policy objective, provided that the measure is not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade, and does not impose restrictions on the use or location of computing facilities greater than are required to achieve the objective; or
- (b) for the protection of its essential security interest.

4. Paragraph 2 shall not apply to information held or processed by or on behalf of a Party, or measures related to such information, including measures related to its collection.

Article 96H Source Code

1. Neither Party shall require the transfer of, or access to, source code of software owned by a person of the other Party, as a condition for the import, distribution, sale or use of such software, or of products containing such software, in the Area of the former Party.

2. Nothing in this Article shall prevent a Party from adopting or maintaining measures inconsistent with paragraph 1 that it considers necessary:

- (a) to achieve a legitimate public policy objective, provided that the measure is not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade, and does not impose restrictions on the transfer of, or access to, source code of software owned by a person of the other Party greater than are required to achieve the objective; or
 - (b) for the protection of its essential security interest.
- 3. Nothing in this Article shall preclude:
 - (a) the inclusion or implementation of terms and conditions related to the provision of source code in commercially negotiated contracts; or
 - (b) a Party from requiring the modification of source code of software necessary for that software to comply with laws or regulations which are not inconsistent with this Agreement.
- 4. Measures that fall under subparagraph 2(b) shall not be subject to dispute settlement under Chapter 14.

Article 96I Cooperation

- 1. The Parties shall, where appropriate, cooperate to:
 - (a) work together to assist small and medium enterprises to overcome obstacles in the use of electronic commerce;
 - (b) identify areas for targeted cooperation between the Parties which will help the Parties implement or enhance their electronic commerce legal framework, such as research and training activities, capacity building, and the provision of technical assistance;
 - (c) share information, experiences, and best practices in addressing challenges related to the development and use of electronic commerce;

- (d) encourage business sectors to develop methods or practices that enhance accountability and consumer confidence to foster the use of electronic commerce; and
- (e) actively participate in regional and multilateral fora to promote the development of electronic commerce.

2. The Parties shall endeavor to undertake forms of cooperation that build on and do not duplicate existing cooperation initiatives pursued in international fora."

Article 7

Article 106 of the Agreement shall be amended by deleting the expression "and" at the end of subparagraph 3(b), by deleting the period at the end of subparagraph 3(c) and replacing it by the expression "; and", and by inserting the following new subparagraph immediately after subparagraph 3(c):

"(d) the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs of July 2, 1999."

Article 8

Article 112 of the Agreement shall be amended by inserting the following new paragraph immediately after paragraph 7:

"8. Each Party shall provide that, where an application for a patent is translated into the national language of the Party, the applicant for the patent or the patent owner may correct errors in the translation of the application for a reasonable period of time before the decision of examination and after the grant of patent in order to ensure adequate and effective acquisition and enforcement of the patent in accordance with its laws and regulations.

Note: This paragraph shall apply where the application is filed in a language other than the national language of a Party and then translated into its national language, or where the application is translated into and filed in the national language of a Party on the basis of one or more earlier applications in a language other than its national language whose priority is claimed."

Article 9

Article 113 of the Agreement shall be amended as follows:

1. By inserting the following new sentence immediately after the second sentence of paragraph 1:

"Each Party shall provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations."; and

2. By inserting the following new paragraphs immediately after paragraph 5:

"6. Each Party shall provide that an applicant for registration of an industrial design may request the administrative authority for industrial designs to maintain the design unpublished for a period designated by the applicant not exceeding the period provided for in its laws and regulations.

7. Each Party shall ensure that the protection of an industrial design of a component part under paragraphs 1 and 3 is provided regardless of whether or not the component part is used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance, as long as the industrial design of the component part is registered."

Article 10

The following new Article shall be inserted immediately after Article 114 of the Agreement.

"Article 114A Geographical Indications

1. Each Party shall ensure, in accordance with its laws and regulations, adequate and effective means to protect geographical indications.

2. For the purposes of this Chapter, "geographical indications" are indications which identify a good as originating in the Area of a Party, or a region or locality in that Area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

3. In respect of geographical indications and without prejudice to Article 23 of the TRIPS Agreement, the Parties shall provide the legal means for interested parties to prevent:

- (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;
- (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as amended.

4. Each Party shall provide the legal means for interested parties to prevent in its Area the use of a geographical indication identifying at least wines, spirits and other alcoholic beverages as well as agricultural products for identical or like goods not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like.

Note 1: Notwithstanding Article 120, each Party may, with respect to these obligations, instead provide for enforcement by administrative action.

Note 2: For the purposes of this Article, with respect to the protection of geographical indications in Japan, the term "alcoholic beverages" means beverages containing one percent of alcohol or more.

Note 3: For the purposes of this Article, with respect to the protection of geographical indications in Japan, the term "agricultural products" means agricultural, forestry, and fishery products as well as foodstuffs excluding alcoholic beverages.

Note 4: For the purposes of this paragraph, "like goods", in relation to a good for which a geographical indication has been protected in a Party's system, means a good that would fall within the same category of good as the good for which a geographical indication has been registered in that Party.

5. The Parties will endeavor to conclude an agreement on mutual recognition of geographical indications.

6. The Parties may exchange information on the protection of their geographical indications, including information on the system, procedures, and goods covered."

Article 11

Article 117 of the Agreement shall be amended as follows:

1. By deleting the expression "and" at the end of subparagraph 3(c), deleting the period at the end of subparagraph 3(d) and replacing it by the expression "; and", and by inserting the following new subparagraph immediately after subparagraph 3(d):

"(e) acts of acquiring or holding right to use domain names identical to a specific indication of goods or services of another person, or using such domain names, with intention to gain unfair profit or intention of causing damage to such person."; and

2. By deleting the expression "identical or" in subparagraph 4(c).

Article 12

Article 119 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

"Article 119 Enforcement - Border Measures

1. Each Party shall adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation or exportation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authority of the release into free circulation of such goods. Each Party shall provide for such applications to apply to multiple shipments.

Note: A Party may comply with the obligation in paragraphs 1, 3 and 4 by providing for a recordation system that enables a right holder to record its valid trademark or copyright with its customs authority.

2. Without prejudice to a Party's laws pertaining to the privacy or confidentiality of information, where its customs authority has detained or suspended the release of goods that are suspected of being counterfeit trademark or pirated copyright goods, that Party shall provide that its customs authority has the authority to inform the right holder of the name and address of the consignor, importer, exporter, or consignee, a description of goods, quantity of goods and, if known, the country of origin of the goods.

3. Each Party shall adopt or maintain procedures with respect to import and export shipments under which its customs authority may act upon their own initiative to suspend the release of suspected counterfeit trademark or pirated copyright goods.

4. Each Party shall ensure that a right holder may provide to its customs authority within a reasonable period any information that may assist it in taking the border measures referred to in this Article.

5. Each Party shall adopt or maintain procedures by which its competent authorities, administrative or judicial, may determine, within a reasonable period after the initiation of the procedures described in paragraphs 1 and 3, whether suspected counterfeit trademark or pirated copyright goods are infringing intellectual property rights.

6. Each Party shall provide that its competent authorities have the authority to order the destruction of goods that are determined as counterfeit trademark or pirated copyright goods. In cases where such goods are not destroyed, each Party shall ensure that, except in exceptional circumstances, such goods are disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm to the right holder. With regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient other than in exceptional cases, to permit the release of the goods into the channels of commerce.

Note: For the purposes of this paragraph, the term "competent authorities" may include the judicial authorities.

7. Where an application fee, merchandise storage fee or destruction fee is assessed in connection with border measures to enforce an intellectual property right, each Party shall provide that the fee shall not be set at an amount that deters recourse to these measures."

Article 13

Article 120 of the Agreement shall be amended as follows:

1. By renumbering existing paragraph 2 as paragraph 3; and

2. By deleting paragraph 1 and replacing it by the following paragraphs:

"1. Each Party shall provide that, in civil judicial proceedings concerning the enforcement of intellectual property rights, its judicial authorities have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activities.

2. In determining the amount of damages referred to in paragraph 1, a Party's judicial authorities shall have the authority to consider any legitimate measure of value the right holder submits, which may include the value of the infringed goods or services, measured by the market price."

Article 14

Article 121 of the Agreement shall be amended by numbering the existing paragraph as paragraph 1 and inserting the following new paragraph thereafter:

"2. With respect to the offences specified in paragraph 1, each Party shall provide that its judicial authorities have the authority to order the forfeiture or destruction of counterfeit trademark or pirated copyright goods, and of any materials and implements used in the creation thereof. Each Party shall ensure that the forfeiture or destruction of such goods, and of any materials and implements thereof shall occur without compensation of any sort to the infringer."

Article 15

The following new Articles shall be inserted immediately after the heading of Chapter 10 of the Agreement:

"Article 123A Principles

1. Recognizing the importance of government procurement in further improving the business environment in order to increase economic growth of the Parties, each Party shall endeavor to:
 - (a) enhance transparency of the measures regarding government procurement; and
 - (b) implement in an objective and effective manner the measures regarding government procurement.
2. A procuring entity shall conduct government procurement in a transparent and impartial manner that:
 - (a) avoids conflicts of interest; and
 - (b) prevents corrupt practices.

Article 123B Procurement Information

Each Party shall promptly publish any law, regulation, judicial decision, administrative ruling of general application and administrative procedure regarding its government procurement, and any modifications thereof, in an officially designated electronic or paper medium that is widely disseminated and remains readily accessible to the public.

Article 123C Further Negotiation

In the event that, after the entry into force of the Protocol, a Party offers a non-Party any advantages of access to its government procurement market, the former Party shall, upon request of the other Party, afford adequate opportunity to enter into negotiations with the other Party."

Article 16

Article 124 of the Agreement shall be amended as follows:

1. By deleting paragraph 2 and replacing it by the following paragraph:

"2. Each Party shall designate a contact point to facilitate communication, exchange of information, cooperation and consultation between the Parties on any matters relating to this Chapter."; and
2. By inserting the following new paragraph immediately after new paragraph 2:

"3. Upon entry into force of the Protocol, each Party shall notify the other Party of its contact point referred to in paragraph 2. Each Party shall notify the other Party of any changes to its contact point."

Article 17

The following new Article shall be inserted immediately after Article 124 of the Agreement:

"Article 124A Cooperation

The Parties shall cooperate, on mutually agreed terms, to increase understanding of their respective government procurement systems with a view to increasing government procurement market access opportunities."

Article 18

Article 125 of the Agreement shall be amended by deleting the expression "by its governmental authority referred to in paragraph 2 of Article 124" in paragraph 2 and replacing it by the expression "by its contact points referred to in paragraph 2 of Article 124".

Article 19

Article 150 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

"Article 150
Annexes, Appendices and Notes

The Annexes, Appendices and Notes to this Agreement shall form an integral part of this Agreement."

Article 20

Article 152 of the Agreement shall be amended by deleting paragraph 3 and replacing it by the following paragraph:

"3. Notwithstanding paragraph 2, amendments relating only to the following Annexes may be made by diplomatic notes exchanged between the Governments of the Parties:

(a) Annex 1, provided that the amendments are made in accordance with the amendments to the HS, and include no change on the rates of customs duty to be applied by a Party to the originating goods of the other Party in accordance with Annex 1;

(b) Annex 2; and

(c) Annex 3."

Article 21

Annex 1 to the Agreement shall be amended as provided for in Annex B and its Appendix to this Protocol.

Article 22

Annex 8 to the Agreement shall be amended as provided for in Annex C to this Protocol.

Article 23

Annex 9 to the Agreement shall be amended as provided for in Annex D to this Protocol.

Article 24

Annex 10 to the Agreement shall be amended as provided for in Annex E to this Protocol.

Article 25

The annexes and their appendices to this Protocol shall form an integral part of this Protocol.

Article 26

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Governments of the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective legal procedures necessary for entry into force of this Protocol have been completed.

2. This Protocol shall remain in force as long as the Agreement remains in force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE at Jakarta and Tokyo on the eighth day of August in the year 2024 in duplicate in the English, Indonesian and Japanese languages, except for Part 3 of Annex B and Part 2 of Annex C, which are done in duplicate in the English and Indonesian languages. All texts of this Protocol shall be equally authentic. The Indonesian and Japanese texts are made for reference purpose for this Protocol, and in the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Indonesia:



Zulkifli Hasan
Minister of Trade

For Japan:

上川 陽子

Kamikawa Yoko
Minister for Foreign Affairs

Annex A
Amendment to the Table of Contents of the Agreement

Table of Contents

Preamble

Chapter 1 General Provisions

 Article 1 Objectives

 Article 2 General Definitions

 Article 3 Transparency

 Article 4 Public Comment Procedures

 Article 5 Administrative Procedures

 Article 6 Review and Appeal

 Article 7 Administrative Guidance

 Article 8 Measures against Corruption and Bribery

 Article 9 Confidential Information

 Article 10 Taxation

 Article 11 General and Security Exceptions

 Article 12 Relation to Other Agreements

 Article 13 Implementing Agreement

 Article 14 Joint Committee

 Article 15 Sub-Committees

 Article 16 Communications

Chapter 2 Trade in Goods

 Article 17 Definitions

 Article 18 Classification of Goods

 Article 19 National Treatment

 Article 20 Elimination of Customs Duties

Article 21	Customs Valuation
Article 22	Export Subsidies
Article 23	Non-tariff Measures
Article 24	Bilateral Safeguard Measures
Article 25	Restrictions to Safeguard the Balance of Payments
Article 26	Sub-Committee on Trade in Goods
Article 27	Operational Procedures for Trade in Goods
Chapter 3	Rules of Origin
Article 28	Definitions
Article 29	Originating Goods
Article 30	Accumulation
Article 31	<i>De Minimis</i>
Article 32	Non-qualifying Operations
Article 33	Consignment Criteria
Article 34	Unassembled or Disassembled Goods
Article 35	Fungible Goods and Materials
Article 36	Indirect Materials
Article 37	Accessories, Spare Parts and Tools
Article 38	Packaging Materials and Containers for Retail Sale
Article 39	Packing Materials and Containers for Shipment
Article 40	Claim for Preferential Tariff Treatment
Article 41	Certificate of Origin
Article 42	Obligations regarding Exportations
Article 43	Request for Checking of Certificate of Origin

Article 44	Verification Visit
Article 45	Determination of Origin and Preferential Tariff Treatment
Article 46	Confidentiality
Article 47	Penalties and Measures against False Declaration
Article 48	Miscellaneous
Article 49	Sub-Committee on Rules of Origin
Article 50	Operational Procedures for Rules of Origin
Chapter 4	Customs Procedures
Article 51	Scope
Article 52	Definition
Article 53	Transparency
Article 54	Customs Clearance
Article 55	Cooperation and Exchange of Information
Article 56	Sub-Committee on Customs Procedures
Chapter 5	Investment
Article 57	Scope
Article 58	Definitions
Article 59	National Treatment
Article 60	Most-Favoured-Nation Treatment
Article 61	General Treatment
Article 62	Access to the Courts of Justice
Article 63	Prohibition of Performance Requirements
Article 64	Reservations and Exceptions
Article 65	Expropriation and Compensation
Article 66	Protection from Strife
Article 67	Transfers

Article 68	Subrogation
Article 69	Settlement of Investment Disputes between a Party and an Investor of the Other Party
Article 70	Temporary Safeguard Measures
Article 71	Prudential Measures
Article 72	Denial of Benefits
Article 73	Taxation Measures as Expropriation
Article 74	Environmental Measures
Article 75	Sub-Committee on Investment
Chapter 6	Trade in Services
Article 76	Scope
Article 77	Definitions
Article 78	Market Access
Article 79	National Treatment
Article 80	Additional Commitments
Article 81	Schedule of Specific Commitments
Article 82	Most-Favoured-Nation Treatment
Article 83	Authorization, Licensing or Qualification
Article 84	Mutual Recognition
Article 85	Transparency
Article 86	Monopolies and Exclusive Service Suppliers
Article 87	Payments and Transfers
Article 88	Restrictions to Safeguard the Balance of Payments
Article 89	Emergency Safeguard Measures
Article 90	Denial of Benefits

Article 91	Sub-Committee on Trade in Services
Chapter 7	Movement of Natural Persons
Article 92	Scope
Article 93	Definition
Article 94	Specific Commitments
Article 95	Requirements and Procedures
Article 96	Sub-Committee on Movement of Natural Persons
Chapter 7A	Electronic Commerce
Article 96A	Scope
Article 96B	Definitions
Article 96C	Online Consumer Protection
Article 96D	Personal Information Protection
Article 96E	Domestic Regulatory Frameworks
Article 96F	Cross-Border Information Flows
Article 96G	Location of Computing Facilities
Article 96H	Source Code
Article 96I	Cooperation
Chapter 8	Energy and Mineral Resources
Article 97	Definitions
Article 98	Promotion and Facilitation of Investment
Article 99	Import and Export Restrictions
Article 100	Export Licensing Procedures and Administrations
Article 101	Energy and Mineral Resource Regulatory Measures
Article 102	Environmental Aspects
Article 103	Community Development

Article 104	Cooperation
Article 105	Sub-Committee on Energy and Mineral Resources
Chapter 9	Intellectual Property
Article 106	General Provisions
Article 107	Definitions
Article 108	National Treatment and Most-Favoured-Nation Treatment
Article 109	Procedural Matters
Article 110	Transparency
Article 111	Promotion of Public Awareness of Protection of Intellectual Property
Article 112	Patents
Article 113	Industrial Designs
Article 114	Trademarks
Article 114A	Geographical Indications
Article 115	Copyright and Related Rights
Article 116	New Varieties of Plants
Article 117	Acts of Unfair Competition
Article 118	Protection of Undisclosed Information
Article 119	Enforcement - Border Measures
Article 120	Enforcement - Civil Remedies
Article 121	Enforcement - Criminal Remedies
Article 122	Cooperation
Article 123	Sub-Committee on Intellectual Property
Chapter 10	Government Procurement
Article 123A	Principles
Article 123B	Procurement Information
Article 123C	Further Negotiation

Article 124	Exchange of Information
Article 124A	Cooperation
Article 125	Sub-Committee on Government Procurement
Chapter 11	Competition
Article 126	Promotion of Competition by Addressing Anti-competitive Activities
Article 127	Cooperation on the Promotion of Competition
Article 128	Non-Discrimination
Article 129	Procedural Fairness
Article 130	Non-Application of Paragraph 2 of Article 9
Chapter 12	Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence
Article 131	Basic Principles
Article 132	Sub-Committee on Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence
Article 133	Liaison Office on Improvement of Business Environment
Chapter 13	Cooperation
Article 134	Basic Principles
Article 135	Areas and Forms of Cooperation
Article 136	Costs of Cooperation
Article 137	Sub-Committee on Cooperation
Chapter 14	Dispute Settlement
Article 138	Scope
Article 139	General Principle
Article 140	Consultations
Article 141	Good Offices, Conciliation or Mediation

Article 142	Establishment of Arbitral Tribunals
Article 143	Functions of Arbitral Tribunals
Article 144	Proceedings of Arbitral Tribunals
Article 145	Suspension and Termination of Proceedings
Article 146	Implementation of Award
Article 147	Modification of Time Periods
Article 148	Expenses
Chapter 15	Final Provisions
Article 149	Table of Contents and Headings
Article 150	Annexes, Appendices and Notes
Article 151	General Review
Article 152	Amendment
Article 153	Entry into Force
Article 154	Termination
Annex 1 referred to in Chapter 2	Schedules in relation to Article 20
Appendix A	Certificates in relation to paragraph 7 of Section 1 of Part 2 of Annex 1
Annex 2 referred to in Chapter 3	Product Specific Rules
Annex 3 referred to in Chapter 3	Minimum Data Requirement for Certificate of Origin
Annex 4 referred to in Chapter 5	Reservations for Measures referred to in Subparagraph 1(a) of Article 64
Annex 5 referred to in Chapter 5	Reservations for Measures referred to in Paragraph 3 of Article 64
Annex 6 referred to in Chapter 5	Additional Provisions with respect to the Settlement of Investment Disputes referred to in Paragraph 21 of Article 69

Annex 7 referred to in Chapter 6	Financial Services
Annex 8 referred to in Chapter 6	Schedules of Specific Commitments in relation to Article 81
Annex 9 referred to in Chapter 6	Lists of Most-Favoured-Nation Treatment Exemptions in relation to Article 82
Annex 10 referred to in Chapter 7	Specific Commitments for the Movement of Natural Persons
Annex 11 referred to in Chapter 8	List of Energy and Mineral Resource Goods
Annex 12 referred to in Chapter 8	Additional Provisions with respect to the Promotion and Facilitation of Investment in the Energy and Mineral Resource Sector referred to in Paragraph 2 of Article 98

Annex B
Amendment to Annex 1 referred to in Chapter 2
Schedules in relation to Article 20 of the Agreement

Part 1
General Notes

Article B1

Paragraph 1 of Part 1 of Annex 1 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By deleting the expression "Section 2 of Part 2 and Section 2 of Part 3" in the chapeau and replacing it by the expression "Sections 2 and 3 of Part 2 and Sections 2 and 3 of Part 3";

2. By deleting the expression "the Schedule of Japan" in subparagraph (h) and replacing it by the expression "each Party's Schedule"; and

3. By renumbering subparagraph (j) as subparagraph (r), deleting the expression "and" at the end of subparagraph (i), and inserting the following new subparagraphs immediately after subparagraph (i):

"(j) Customs duties on originating goods classified under the tariff lines indicated with "E0" shall be eliminated as from the date of entry into force of the Protocol;

(k) Customs duties on originating goods classified under the tariff lines indicated with "E3" shall be eliminated in four equal annual installments from the Base Rate to free, as from the date of entry into force of the Protocol;

(l) Customs duties on originating goods classified under the tariff lines indicated with "E5" shall be eliminated in six equal annual installments from the Base Rate to free, as from the date of entry into force of the Protocol;

(m) Customs duties on originating goods classified under the tariff lines indicated with "E7" shall be eliminated in eight equal annual installments from the Base Rate to free, as from the date of entry into force of the Protocol;

- (n) Customs duties on originating goods classified under the tariff lines indicated with "E10" shall be eliminated in 11 equal annual installments from the Base Rate to free, as from the date of entry into force of the Protocol;
- (o) Customs duties on originating goods classified under the tariff lines indicated with "E15" shall be eliminated in 16 equal annual installments from the Base Rate to free, as from the date of entry into force of the Protocol;
- (p) Customs duties on originating goods classified under the tariff lines indicated with "D2" shall be reduced by two percent in two equal annual installments from the Base Rate, as from the date of entry into force of the Protocol;
- (q) Customs duties on originating goods classified under the tariff lines indicated with "D5" shall be reduced by five percent in five equal annual installments from the Base Rate, as from the date of entry into force of the Protocol; and"

Article B2

Paragraph 3 of Part 1 of Annex 1 to the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraphs:

"3. Section 2 of Part 2 and Section 2 of Part 3 are made based on the Harmonized System as amended on 1 January 2002 and Section 3 of Part 2 and Section 3 of Part 3 are made based on the Harmonized System as amended on 1 January 2017.

3A. The tariff commitments provided for in the Schedule of Japan set out in Section 3 of Part 2 shall supersede the corresponding tariff commitments provided for in the Schedule of Japan set out in Section 2 of Part 2.

3B. The tariff commitments provided for in the Schedule of Indonesia set out in Section 3 of Part 3 shall supersede the corresponding tariff commitments provided for in the Schedule of Indonesia set out in Section 2 of Part 3."

Article B3

Paragraph 4 of Part 1 of Annex 1 to the Agreement shall be amended by deleting the expression "Section 2 of Part 2 and Section 2 of Part 3" and replacing it by the expression "Sections 2 and 3 of Part 2 and Sections 2 and 3 of Part 3".

Article B4

Paragraph 5 of Part 1 of Annex 1 to the Agreement shall be amended by deleting subparagraphs (a) and (b) and replacing them by the following subparagraphs:

- "(a) The reduction for the purposes of subparagraphs 1(a) through (g) for the first year shall take place on the date of entry into force of this Agreement;
- (b) The reduction for the purposes of subparagraphs 1(h) and (j) through (q) for the first year shall take place on the date of entry into force of the Protocol; and
- (c) The subsequent annual reductions shall take place on April 1 of each following year in the cases of this Part, as far as the Schedule of Japan is concerned, and Part 2, and on January 1 of each following year in the cases of this Part, as far as the Schedule of Indonesia is concerned, and Part 3."

Article B5

Paragraph 6 of Part 1 of Annex 1 to the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"6. For the purposes of this Part, as far as the Schedule of Japan is concerned, and Part 2, the term "year" means:

- (a) with respect to the first year:
 - (i) for the purposes of subparagraphs 1(a) through (g) and subparagraph 5(a) of this Part and paragraphs 1, 4 and 5 of Section 1 and Section 2 of Part 2, the period from the date of entry into force of this Agreement until the coming March 31; and

- (ii) for the purposes of subparagraphs 1(h) and (j) through (o), subparagraph 5(b) and paragraph 8 of this Part and paragraphs 2, 3, 6 and 7 of Section 1 and Section 3 of Part 2, the period from the date of entry into force of the Protocol until the coming March 31; and
- (b) with respect to each subsequent year, the twelve-month period which starts on April 1 of that year."

Article B6

Paragraph 7 of Part 1 of Annex 1 to the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"7. For the purposes of this Part, as far as the Schedule of Indonesia is concerned, and Part 3, the term "year" means:

- (a) with respect to the first year:
 - (i) for the purposes of subparagraphs 1(a) through (g) and subparagraph 5(a) of this Part and Section 1 (except paragraphs 2A and 15A) and Section 2 of Part 3, the period from the date of entry into force of this Agreement until the coming December 31; and
 - (ii) for the purposes of subparagraphs 1(h), (l), (p) and (q), subparagraph 5(b) and paragraph 8 of this Part and paragraphs 2A and 15A of Section 1 and Section 3 of Part 3, the period from the date of entry into force of the Protocol until the coming December 31; and
- (b) with respect to each subsequent year, the twelve-month period which starts on January 1 of that year."

Article B7

Paragraph 8 of Part 1 of Annex 1 to the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"8. For the purposes of implementing tariff rate quota, where the first year is less than twelve months, the aggregate quota quantity for the first year set out in Section 1 of Part 2 and Section 1 of Part 3 shall be reduced to a part of the aggregate quota quantity that is proportional to the number of complete months remaining in the first year. Notwithstanding the previous sentence, with respect to the aggregate quota quantity set out in Section 1 of Part 2, when such quantity reduced in accordance with the previous sentence is less than the aggregate quota quantity already applied in the first year prior to the entry into force of the Protocol, the latter shall be the aggregate quota quantity for that year. For the purposes of this note, any fraction less than 1.0 shall be rounded to the nearest whole number (in the case of 0.5, the fraction is rounded to 1.0), provided that the unit specified in relevant notes in Section 1 of Part 2 and Section 1 of Part 3 shall be applied."

Part 2
Schedule of Japan

Article B8

Section 1 of Part 2 of Annex 1 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By deleting the expressions "a serial number from 1 through 6" and "Section 2" in the chapeau and replacing them respectively by the expressions "a serial number from 1 through 7" and "Sections 2 and 3";

2. By deleting subparagraph 2(a)(i) and replacing it by the following subparagraph:

"(i) From the date of entry into force of the Protocol, the aggregate quota quantity shall be 4,000 metric tons for each year.";

3. By deleting subparagraph 2(a)(iv);

4. By deleting subparagraph 3(a)(i) and replacing it by the following subparagraph:

"(i) From the date of entry into force of the Protocol, the aggregate quota quantity shall be 800 metric tons for each year.";

5. By deleting subparagraph 3(a)(iv);

6. By deleting subparagraph 6(a)(i) and replacing it by the following subparagraph:

"(i) From the date of entry into force of the Protocol, the aggregate quota quantity shall be 30,000 metric tons for each year."

7. By deleting subparagraph 6(a)(iv);

8. By inserting the following new paragraph immediately after paragraph 6:

"7. Elimination of customs duties in accordance with the categories indicated in Column 4 shall be applied to originating goods which are certified by the Government of Indonesia in accordance with Appendix A to this Annex."; and

9. Appendix A attached to this Annex to this Protocol shall be added to the Agreement as Appendix A to Annex 1 to the Agreement.

Article B9

Part 2 of Annex 1 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By inserting the following heading of a new Section immediately after Section 2:

"Section 3
Schedule of Japan Modifying Tariff Commitments provided for
in Schedule in Section 2"; and

2. By inserting the following immediately after the heading of new Section 3:

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
Chapter 3	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates			
03.01	Live fish.			
	- Other live fish:			
ex.0301.94	-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):			
	Other than fry for fish culture:			
	Atlantic bluefin tunas (<i>Thunnus thynnus</i>)	3.5%	E5	
	Pacific bluefin tunas (<i>Thunnus orientalis</i>)	3.5%	E5	
ex.0301.95	-- Southern bluefin tunas (<i>Thunnus maccoyii</i>):			
	Other than fry for fish culture	3.5%	E5	
ex.0301.99	-- Other:			
	Other than fry for fish culture:			
	Other:			
	Hirame (<i>Paralichthys spp.</i>)	3.5%	E5	
03.02	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	- Tunas (of the genus <i>Thunnus</i>), skipjack or stripe-bellied bonito (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:			
0302.33	-- Skipjack or stripe-bellied bonito	3.5%	E5	
ex.0302.35	-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):			
	Pacific bluefin tunas (<i>Thunnus orientalis</i>)		E0	
0302.39	-- Other		E0	
03.03	Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.			
	- Tunas (of the genus <i>Thunnus</i>), skipjack or stripe-bellied bonito (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:			
0303.42	-- Yellowfin tunas (<i>Thunnus albacares</i>)	3.5%	E5	
ex.0303.45	-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):			
	Pacific bluefin tunas (<i>Thunnus orientalis</i>)		E0	
0303.49	-- Other		E0	
	- Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:			
0303.81	-- Dogfish and other sharks		E0	
ex.0303.89	-- Other:			
	Other than Nishin (<i>Clupea spp.</i>), Buri (<i>Seriola spp.</i>), Saba (<i>Scomber spp.</i>) and red-eye round herring (<i>Etrumeus spp.</i>); Barracouta (<i>Sphyraenidae</i> and <i>Gempylidae</i>), king-clip (<i>Genypterus spp.</i>) or sea breams (<i>Sparidae</i>):			
	Hairtails	3.5%	E5	
	Other, excluding Fugu, Menuke (<i>Sebastes spp.</i>), Sable fish, Alfonsino, Sweetfish or North Pacific armorhead (<i>Pseudopentaceros wheeleri</i>):			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	Samma (<i>Cololabis</i> spp.) other than Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>)		X	
	Other	3.5%	E15	
03.04	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.			
	- Fresh or chilled fillets of tilapias (<i>Oreochromis</i> spp.), catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carp (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), eels (<i>Anguilla</i> spp.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) and snakeheads (<i>Channa</i> spp.):			
0304.31	-- Tilapias (<i>Oreochromis</i> spp.)	3.5%	E5	
0304.32	-- Catfish (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	3.5%	E5	
0304.39	-- Other	3.5%	E5	
	- Fresh or chilled fillets of other fish:			
0304.45	-- Swordfish (<i>Xiphias gladius</i>)	3.5%	E5	
0304.48	-- Rays and skates (<i>Rajidae</i>)	3.5%	E5	
ex.0304.49	-- Other:			
	Other than Nishin (<i>Clupea</i> spp.), Buri (<i>Seriola</i> spp.), Saba (<i>Scomber</i> spp.), Iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. and <i>Engraulis</i> spp.), Aji (<i>Trachurus</i> spp. and <i>Decapterus</i> spp.) or Samma (<i>Cololabis</i> spp.):			
	Other than Bluefin tunas (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) or Southern bluefin tunas (<i>Thunnus maccoyii</i>)	3.5%	E5	
	- Other, fresh or chilled:			
ex.0304.59	-- Other:			
	Other than Nishin (<i>Clupea</i> spp.), Buri (<i>Seriola</i> spp.), Saba (<i>Scomber</i> spp.), Iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. and <i>Engraulis</i> spp.), Aji (<i>Trachurus</i> spp. and <i>Decapterus</i> spp.) or Samma (<i>Cololabis</i> spp.):			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	Other than Barracouta (<i>Sphyraenidae</i> and <i>Gempylidae</i>), king-clip (<i>Genypterus spp.</i>) or sea breams (<i>Sparidae</i>): Other than Bluefin tunas (<i>Thunnus thynnus</i>, <i>Thunnus orientalis</i>) or Southern bluefin tunas (<i>Thunnus maccoyii</i>)		E0	
03.05	Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.			
	- Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:			
0305.52	-- Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), carp (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), eels (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) and snakeheads (<i>Channa spp.</i>)	10.5%	E7	
ex.0305.54	-- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), anchovies (<i>Engraulis spp.</i>), sardines (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling or sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), Indian mackerels (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), jack and horse mackerel (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), silver pomfrets (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), swordfish (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlins, sailfishes, spearfish (<i>Istiophoridae</i>):			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
ex.0305.59	Other than Herrings (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>), Iwashi (<i>Sardinops</i> spp. and <i>Engraulis</i> spp.), mackerel (<i>Scomber scombrus</i>, <i>Scomber australasicus</i>, <i>Scomber japonicus</i>), Aji (<i>Trachurus</i> spp. and <i>Decapterus</i> spp.) or Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>) -- Other: Other than Salmonidae: Other than Nishin (<i>Clupea</i> spp.), Buri (<i>Seriola</i> spp.), Saba (<i>Scomber</i> spp.) or red-eye round herring (<i>Etrumeus</i> spp.): Samma (<i>Cololabis</i> spp.) other than Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>) Other - Fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:	10.5%	E7	
ex.0305.72	-- Fish heads, tails and maws: Other than maws: Dried: Other than Salmonidae: Other than Nishin (<i>Clupea</i> spp.), Tara (<i>Gadus</i> spp., <i>Theragra</i> spp. and <i>Merluccius</i> spp.), Buri (<i>Seriola</i> spp.), Saba (<i>Scomber</i> spp.), Iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. and <i>Engraulis</i> spp.), Aji (<i>Trachurus</i> spp. and <i>Decapterus</i> spp.) or Samma (<i>Cololabis</i> spp.)	10.5%	E15	
ex.0305.79	-- Other: Other than Viscera: Dried: Other than Salmonidae:	10.5%	E7	

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	Other than Nishin (<i>Clupea spp.</i>), Tara (<i>Gadus spp.</i> , <i>Theragra spp.</i> and <i>Merluccius spp.</i>), Buri (<i>Seriola spp.</i>), Saba (<i>Scomber spp.</i>), Iwashi (<i>Etrumeus spp.</i> , <i>Sardinops spp.</i> and <i>Engraulis spp.</i>), Aji (<i>Trachurus spp.</i> and <i>Decapterus spp.</i>) or Samma (<i>Cololabis spp.</i>)	10.5%	E7	
03.06	Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.			
ex.0306.14	- Frozen: -- Crabs: Swimming crabs (<i>Portunus spp.</i>)	4.0%	E5	
ex.0306.33	- Live, fresh or chilled: -- Crabs: Swimming crabs (<i>Portunus spp.</i>)	4.0%	E5	
0306.93	- Other: -- Crabs: Smoked Other	7.2% 10.0%	E5 E7	
03.07	Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of molluscs, fit for human consumption.			
ex.0307.19	- Oysters: -- Other: Smoked: Adductors of shellfish	6.7%	E3	

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
ex.0307.29	- Scallops, including queen scallops, of the genera <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> or <i>Placopecten</i> : -- Other: Smoked	6.7%	E3	
0307.31	- Mussels (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.): -- Live, fresh or chilled	7.0%	E7	
0307.32	-- Frozen	7.0%	E5	
ex.0307.39	-- Other: Smoked: Adductors of shellfish	6.7%	E3	
ex.0307.72	- Clams, cockles and ark shells (families <i>Arcidae</i> , <i>Arctiidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> and <i>Veneridae</i>): -- Frozen: Adductors of shellfish Hard clam Other: Baby clam	3.5%	E5	X
ex.0307.79	-- Other: Smoked: Adductors of shellfish	6.7%	E3	
ex.0307.88	- Abalone (<i>Haliotis</i> spp.) and stromboid conchs (<i>Strombus</i> spp.): -- Other stromboid conchs (<i>Strombus</i> spp.): Smoked	6.4%	E5	
ex.0307.91	- Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption: -- Live, fresh or chilled: Adductors of shellfish Other:		X	

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
ex.0307.92	Fresh water clam -- Frozen: Adductors of shellfish Other: Fresh water clam	7.0%	E7 X	
ex.0307.99	-- Other: Smoked: Scallop (<i>Pectinidae</i>) and adductors of shellfish	7.0% 6.7%	E7 E3	
Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons			
08.03	Bananas, including plantains, fresh or dried.			
ex.0803.10	- Plantains: Fresh: If imported during the period from 1st April to 30th September If imported during the period from 1st October to 31st March		Q Q	2 2
ex.0803.90	- Other: Fresh: If imported during the period from 1st April to 30th September If imported during the period from 1st October to 31st March		Q Q	2 2
08.04	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.			
ex.0804.30	- Pineapples: Fresh Weighing less than 900g as a whole, not peeled, whether or not crowned.		Q	3
Chapter 13	Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
13.02 ex.1302.19	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products. - Vegetable saps and extracts: -- Other: Bases for beverage: Other than obtained from a single material of vegetable origin	16.5%	E15	
Chapter 15 15.12 ex.1512.11	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified. - Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof: -- Crude oil: Of an acid value exceeding 0.6: Safflower oil Other: Sunflower-seed oil	8.50yen/kg 10.40yen/kg	E15 E15	
Chapter 16 16.02 ex.1602.20 16.04 ex.1604.11	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates Other prepared or preserved meat, meat offal or blood. - Of liver of any animal: Other than of bovine animals or swine: In airtight containers Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Fish, whole or in pieces, but not minced: -- Salmon: In airtight containers	3.0% 9.6%	E15 E7	

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
1604.14	-- Tunas, skipjack and bonito (<i>Sarda spp.</i>):			
	Skipjack and other bonito, in airtight containers		E0	
	Other:			
	Skipjack and other bonito, boiled and dried		E0	7
	Tunas, in airtight containers		E0	
	Other		E0	7
16.05	Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved.			
ex.1605.10	- Crab:			
	Other than in airtight containers, excluding smoked:			
	Other than containing rice	7.2%	E5	
ex.1605.30	- Lobster:			
	Other than smoked or simply boiled in water or in brine; chilled, frozen, salted, in brine or dried, after simply boiled in water or in brine		E0	
ex.1605.40	- Other crustaceans:			
	Ebi:			
	Other than smoked or simply boiled in water or in brine; chilled, frozen, salted, in brine or dried, after simply boiled in water or in brine	5.0%	E5	
	- Molluscs:			
ex.1605.51	-- Oysters:			
	Smoked:			
	Adductors of shellfish	6.7%	E5	
	Other	6.4%	E5	
	Other:			
	In airtight containers	7.2%	E5	
ex.1605.53	-- Mussels:			
	Other than smoked:			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	In airtight containers	7.2%	E5	
ex.1605.55	-- Octopus:			
	Smoked	6.4%	E5	
	Other:			
	In airtight containers	7.2%	E5	
ex.1605.56	-- Clams, cockles and arkshells:			
	Smoked:			
	Adductors of shellfish	6.7%	E5	
	Other	6.4%	E5	
	Other:			
	In airtight containers	7.2%	E5	
ex.1605.58	-- Snails, other than sea snails:			
	Smoked	6.4%	E5	
	Other:			
	In airtight containers	7.2%	E5	
ex.1605.59	-- Other:			
	Scallops (<i>Pectinidae</i>), other than those of the genera <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> or <i>Placopecten</i> and queen scallops:			
	Smoked	6.7%	E7	
	Other	7.2%	E7	
	Other:			
	Smoked:			
	Adductors of shellfish	6.7%	E5	
	Other	6.4%	E5	
	Other:			
	In airtight containers	7.2%	E5	
	- Other aquatic invertebrates:			
1605.61	-- Sea cucumbers:			
	Smoked	6.4%	E7	
	Other	8.0%	E7	

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
1605.62	-- Sea urchins:			
	Smoked	6.4%	E7	
	Other	8.0%	E7	
ex.1605.69	-- Other			
	Smoked:			
	Sea urchins	6.4%	E7	
	Other:			
	Sea urchins	8.0%	E7	
Chapter 18	Cocoa and cocoa preparations			
18.06	Chocolate and other food preparations containing cocoa.			
ex.1806.10	- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter:			
	Other than containing added sugar	12.5%	E10	
Chapter 19	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products			
19.05	Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.			
1905.20	- Gingerbread and the like	9.0%	E15	
Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants			
20.01	Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.			
ex.2001.90	- Other:			
	Other than containing added sugar:			
	Other:			
	Ginger	9.0%	E10	
20.04	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.06.			
ex.2004.90	- Other vegetables and mixtures of vegetables:			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	Containing added sugar:			
	Other than sweet corn	23.8%	E7	
20.07	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.			
	- Other:			
ex.2007.91	-- Citrus fruit:			
	Jams, fruit jellies and marmalades:			
	Containing added sugar:			
	Jams	16.8%	E10	
	Fruit jellies and marmalades	16.8%	E10	
	Fruit purée and fruit pastes:			
	Containing added sugar	34.0%	E15	
	Other	21.3%	E10	
ex.2007.99	-- Other:			
	Other than jams or fruit jellies:			
	Containing added sugar:			
	Other than fruit purée or fruit pastes	34.0%	E15	
	Other:			
	Other than fruit purée or fruit pastes	21.3%	E15	
20.08	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.			
ex.2008.30	- Citrus fruit:			
	Other than containing added sugar:			
	In pulp form	21.3%	E15	
	- Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:			
ex.2008.97	-- Mixtures:			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	Other than mixed fruit, fruit salad or fruit cocktail:			
	Containing added sugar:			
	Other than in pulp form	23.8%	E10	
	Other:			
	In pulp form	21.3%	E15	
20.09	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.			
	- Grapefruit (including pomelo) juice:			
ex.2009.21	-- Of a Brix value not exceeding 20:			
	Containing added sugar:			
	More than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained	29.8% or 23 yen/kg, whichever is the greater	E15	
	Other:			
	More than 10% by weight of sucrose	25.5%	E15	
2009.29	-- Other:			
	Containing added sugar:			
	Not more than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained	23.0%	E15	
	Other	29.8% or 23 yen/kg, whichever is the greater	E15	
	Other:			
	Not more than 10% by weight of sucrose	19.1%	E15	
	Other	25.5%	E15	
	- Juice of any other single citrus fruit:			
ex.2009.31	-- Of a Brix value not exceeding 20:			
	Containing added sugar:			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	Not more than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained	23.0%	E15	
	Other	29.8% or 23 yen/kg, whichever is the greater	E15	
	Other:			
	More than 10% by weight of sucrose	25.5%	E15	
ex.2009.39	-- Other:			
	Containing added sugar:			
	Not more than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained	23.0%	E15	
	- Juice of any other single fruit or vegetable:			
ex.2009.89	-- Other:			
	Other than fruit juices or vegetable juices:			
	Containing added sugar	13.4%	E10	
ex.2009.90	- Mixtures of juices:			
	Consisting chiefly of fruit juice:			
	Containing added sugar:			
	More than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained	29.8% or 23 yen/kg, whichever is the greater	E15	
	Other, excluding consisting chiefly of vegetable juice:			
	Containing added sugar	13.4%	E10	
Chapter 21	Miscellaneous edible preparations			
21.03	Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.			
ex.2103.90	- Other:			
	Sauces:			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
	Mayonnaise	12.8%	E7	
	French dressings and salad dressings	10.5%	E7	
Chapter 22	Beverages, spirits and vinegar			
22.02	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.			
ex.2202.10	- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured:			
	Containing added sugar	13.4%	E10	
	- Other:			
ex.2202.91	-- Non-alcoholic beer:			
	Containing added sugar	13.4%	E10	
ex.2202.99	-- Other:			
	Containing added sugar	13.4%	E10	
22.07	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol. or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.			
ex.2207.10	- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol. or higher:			
	Of an alcoholic strength by volume of 90% vol. or higher:			
	Intend for use in manufacturing industrial alcohol, ethyl acetate or ethylamine:			
	Intend for use in manufacturing ethyl acetate		E0	
	Intend for use in manufacturing ethylamine		E0	
Chapter 29	Organic chemicals			
29.05	Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.			
	- Other polyhydric alcohols:			

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
2905.44	-- D-glucitol (sorbitol)		Q	6

Part 3
Schedule of Indonesia

Article B10

Section 1 of Part 3 of Annex 1 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By deleting expressions "a serial number from 1 through 15" and "Section 2" in the chapeau and replacing them respectively by the expressions "a serial number from 1 through 15A" and "Sections 2 and 3";

2. By deleting the expression "the approved manufacturers and approved steel service centers" in subparagraph 2(a)(i) and replacing it by the expression "the approved manufacturers, approved steel service centers and approved supporting industry";

3. By inserting the following new paragraph immediately after paragraph 2:

"2A. As from the date of entry into force of the Protocol, in the case of the originating goods which are determined by the relevant authority of Indonesia as fulfilling the conditions set out in subparagraph 2(a)(i) or (ii) upon importation but which are found not to satisfy the requirement of product specification referred to in subparagraph 2(a)(i) after importation, the following rate of customs duty shall be applied:

- (a) For importation of such originating goods up to 65 percent of the aggregate volume of such originating goods to Indonesia in the previous year: 5.25 percent; and
- (b) For importation of such originating goods exceeding the aggregate volume referred to in subparagraph (a): the most-favored-nation applied rate in effect at the time of importation."; and

4. By inserting the following new paragraph immediately after paragraph 15:

"15A. (a) A tariff rate quota shall be applied in accordance with the following:

- (i) From the first year to the fifth year, the aggregate quota quantity shall be 8,500 metric tons for each year;

- (ii) The in-quota rate of customs duty shall be Rp.450/kg;
 - (iii) For the purposes of subparagraphs (i) and (ii), the tariff rate quota shall be implemented through a certificate of tariff rate quota issued by the importing Party. The tariff rate quota shall be administered by the importing Party and the aggregate quota quantity shall be allocated by the importing Party; and
 - (iv) In accordance with paragraph 2 of Article 20, the Parties shall negotiate, in the fifth year, on the aggregate quota quantity thereafter. In the absence of agreement between the Parties and until such an agreement is reached as a result of the negotiations, the aggregate quota quantity provided for in subparagraph (i) shall be applied.
- (b) The rate of customs duty applied to originating goods other than those imported under the tariff rate quota shall be the most-favoured-nation applied rate.
 - (c) The in-quota rate referred to in subparagraph (a)(ii) may be subject to margin operational fee of up to five percent by Indonesian state-owned enterprises, designated companies or their successor."

Article B11

Part 3 of Annex 1 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By inserting the following heading of a new Section immediately after Section 2:

"Section 3
Schedule of Indonesia Modifying Tariff Commitments provided for in Schedule in Section 2"; and

2. By inserting the following immediately after the heading of new Section 3:

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
Chapter 10	Cereals			
1006.20.90	-- Other		Q	15A
1006.30.30	-- Glutinous rice		Q	15A
1006.30.99	--- Other		Q	15A
Chapter 11	Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat glute			
1102.90.10	-- Rice flour	Rp. 450/kg	E5	
Chapter 72	Iron and steel			
7208.27.19	---- Other	15%	D2	2, 2A
7208.27.99	---- Other	15%	D2	2, 2A
7208.37.00	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm		X	2, 2A
7208.38.00	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm		X	2, 2A
7209.16.10	--- Of a width not exceeding 1,250 mm	15%	D2	2, 2A
7209.16.90	--- Other	15%	D2	2, 2A
7209.17.10	--- Of a width not exceeding 1,250 mm	15%	D2	2, 2A
7209.17.90	--- Other	15%	D2	2, 2A
7209.18.99	---- Other	15%	D2	2, 2A
Chapter 73	Articles of iron or steel			
7320.10.90	-- Other	12%	D5	
7320.20.19	--- Other	12%	D5	
7320.20.90	-- Other	12%	D5	
7326.90.30	-- Stainless steel clamp assemblies with rubber sleeves of a kind used for hubless cast iron pipes and pipe fittings	5%	E5	
7326.90.60	-- Bunsen burners	5%	E5	
Chapter 87	Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof			
8703.23.56	----- Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc	5%	E5	
8703.23.57	----- Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc	5%	E5	

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Tariff item number	Description of goods	Base Rate	Category	Note
8703.23.62	----- Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc	5%	E5	
8703.23.63	----- Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc	5%	E5	
8703.23.64	----- Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc	5%	E5	
8703.23.66	----- Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc	5%	E5	
8703.23.67	----- Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc	5%	E5	

Appendix A

Certificates in relation to paragraph 7 of Section 1 of Part 2 of Annex 1

1. For the purposes of paragraph 7 of Section 1 of Part 2 of Annex 1, originating goods classified under tariff item number 1604.14 and indicated with "7" in Column 5 of the Schedule of Japan in Section 3 of Part 2 to Annex 1 of the Agreement shall be accompanied by a certificate of a good for the preferential tariff treatment in accordance with Annex 1 of the Agreement, which is issued by the exporting Party and certifies that the originating goods are produced from the raw materials that do not include skipjack less than 30 centimetres in length.

2. A Catch Certificate issued by the issuing authority of the exporting Party shall serve as a certificate of a good as provided for in paragraph 1 when it:

(a) includes the following information in the field of details identifying the products:

(i) description of the good specified in Column 2 of the tariff line in the Schedule of Japan provided for in Section 3 of Part 2 of Annex 1, in which the originating good referred to in paragraph 1 is classified; and

(ii) invoice number(s) and date(s); and

(b) certifies that the originating goods referred to in paragraph 1 are produced from the raw materials that do not include skipjack less than 30 centimetres in length.

3. A certificate of a good as provided for in paragraph 1 shall be those the details of which are set out in the Operational Procedures for Trade in Goods referred to in Article 27.

4.
 - (a) The competent authority of the importing Party may request the competent authority of the exporting Party to check the authenticity of a certificate of a good provided for in paragraph 1 or the accuracy of the information included in the certificate. Upon such request, the competent authority of the exporting Party shall provide the requested information in a period not exceeding 90 days after the date of receipt of the request.
 - (b) The customs authority of the importing Party may deny the preferential tariff treatment in accordance with Annex 1 and this Appendix, where:
 - (i) the competent authority of the exporting Party fails to respond to the request by the competent authority of the importing Party pursuant to subparagraph (a) within 90 days after the date of the receipt of the requests; or
 - (ii) the information provided by the competent authority of the exporting Party pursuant to subparagraph (a) is not sufficient for determining that the certificate qualifies as the certificate provided for in paragraph 1.
5. The Parties shall review the provisions of this Appendix five years after the entry into force of the Protocol, unless otherwise agreed by the Parties.

Annex C
Amendment to Annex 8 referred to in Chapter 6
Schedules of Specific Commitments in relation to Article
81 of the Agreement

Part 1
Schedule of Japan

Article C1

The Schedule of Japan set out in Part 1 of Annex 8 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By inserting the following new paragraph immediately after paragraph 4 of Explanatory Notes:

"5. The terms, limitations, conditions and qualifications specified in "HORIZONTAL COMMITMENTS" shall apply to all sectors in "SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS". In the event of any inconsistency between the terms, limitations, conditions and qualifications specified in "HORIZONTAL COMMITMENTS" and those specified in "SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS", the former terms, limitations, conditions and qualifications shall prevail to the extent of the inconsistency."

2. By numbering row "SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS" as "II. SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS", and by inserting the following table immediately before the row.

I. HORIZONTAL COMMITMENTS				
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE		1) With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	1) With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	
		2) With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	2) With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	
		3) With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	3) With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	
		4) With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	4) With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	

3. By replacing the Specific Commitment in the sector 7.B. with the following table:

B. Banking and Other Financial Services (excluding Insurance and Insurance-Related Services)	Specific commitments in the market-access column with respect to the supply of a service under subparagraphs (u)(i) and (ii) of Article 77 are unbound except for obligations under paragraphs B3 and 4 of the Understanding respectively which are incurred in this sector additionally to those covered by the provisions of Articles 78 through 80 and Annex 7, subject to conditions and qualifications set out below.		
	1) None	1) None	
	2) None	2) None	
	3) None	3) None except that the deposit insurance system does not cover deposits taken by branches of foreign banks.	
	4) None except that the limitation on the number of intra-corporate transferees may be applied on a reciprocal basis.	4) None except that the limitation on the number of intra-corporate transferees may be applied on a reciprocal basis.	

Part 2
Schedule of Indonesia

Article C2

The Schedule of Indonesia set out in Part 2 of Annex 8 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By renumbering the sector 1.D. as 1.E, and by inserting the following table immediately after the sector 1.C.

D. Real Estate Services				
Real estate activities with own or leased property only for high-rise building (residential and mix use) (KBLI 68111) ¹		1) None	1) None	
		2) None	2) None	
		3) None, except the commercial presence must be established only through joint venture enterprise with foreign equity participation allowable up to maximum 51%	3) None, except: a. Local partner(s) in joint venture shall be registered by Indonesian association on real estate b. New licenses subject to Economic Needs Test c. Licensing requirement for the Japan services supplier may vary that applicable to Indonesian service supplier	
		4) Unbound, except as indicated in the Horizontal Section	4) Unbound, except as indicated in the Horizontal Section	

¹ Indonesian Standard of Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) 2020

2. By inserting the following table immediately after the sector 9.A.(d).

B. Services Auxiliary to All Modes of Transport				
(a) Other Storage or Warehousing Services (CPC 7429)		1) Unbound 2) None 3) None, except the commercial presence must be established only through joint venture enterprise with foreign equity participation allowable up to maximum 49% 4) Unbound	1) Unbound 2) None 3) None, except licensing requirement for the Japan services supplier may vary that applicable to Indonesian service supplier 4) Unbound	
(b) Freight transport agency services (CPC 74800**) only for freight forwarding		1) Unbound 2) None 3) None, except the commercial presence must be established only through joint venture enterprise with foreign equity participation allowable up to 49%, except in eastern part of Indonesia that minimum foreign equity participation is allowable up to 67% 4) Unbound	1) Unbound 2) None 3) None, except licensing requirement for the Japan services supplier may vary that applicable to Indonesian service supplier 4) Unbound	

Annex D
Amendment to Annex 9 referred to in Chapter 6
Lists of Most-Favoured-Nation Treatment Exemptions in
relation to Article 82 of the Agreement

The list of Japan set out in Part 1 of Annex 9 to the Agreement shall be amended by inserting the following table immediately before the exemption for the sector "Maritime freight forwarding services".

All Sectors	With respect to acquisition or lease of land properties in Japan, prohibitions or restrictions may be imposed.	Indefinite	Need to ensure territorial integrity and security of Japan.
-------------	--	------------	---

Annex E
Amendment to Annex 10 referred to in Chapter 7
Specific Commitments for the Movement of Natural Persons

Part 1
Specific Commitments of Japan

Article E1

Section 2 of Part 1 of Annex 10 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By deleting the expression "one or three years" in the chapeau of paragraph 1 and replacing it by the expression "up to five years";

2. By inserting "or" at the end of subparagraph 1(c)(iii), deleting subparagraphs 1(c)(iv) and (v) and replacing them by the following:

"(iv) activities which require technology or knowledge at an advanced level pertinent to physical sciences, engineering or other natural sciences, or jurisprudence, economics, business management, accounting or other human sciences, or activities which require ideas and sensitivity based on culture of a country other than Japan, recognized under the status of residence of "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" provided for in the Immigration Control and Refugee Recognition Act of Japan (Cabinet Order No.319 of 1951)."; and

3. By deleting the expression "subparagraphs 1(c)(iv) and (v)" in paragraph 2 and replacing it by "subparagraph 1(c)(iv)".

Article E2

The chapeaux of Sections 3 and 4 of Part 1 of Annex 10 to the Agreement shall be amended by deleting the expression "one or three years" and replacing it by the expression "up to five years" respectively.

Article E3

Section 5 of Part 1 of Annex 10 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By deleting paragraph 1 and replacing it by the following:

"1. Entry and temporary stay for a period of up to five years, which may be extended, shall be granted to a natural person of Indonesia who will engage in business activities during his or her temporary stay in Japan on the basis of a personal contract with a public or private organization in Japan which correspond to:

- (a) activities which require technology or knowledge at an advanced level pertinent to physical sciences, engineering or other natural sciences, or jurisprudence, economics, business management, accounting or other human sciences; or
- (b) activities which require ideas and sensitivity based on culture of a country other than Japan,

recognized under the status of residence of "Engineer/Specialist in Humanities/International Services" provided for in the Immigration Control and Refugee Recognition Act of Japan."; and

2. By deleting the expression "subparagraphs 1(a) and (b)" in paragraph 2 and replacing it by the expression "subparagraph 1(a)".

Article E4

Section 6 of Part 1 of Annex 10 to the Agreement shall be amended as follows:

1. By deleting the expression "twice" in the chapeau of paragraph 1 and replacing it by "four times";

2. By inserting the expression "or higher degree" immediately after the expression "Diploma III" in subparagraph 1(a);

3. By renumbering subparagraphs 1(c) and (d) as subparagraphs 1(e) and (f) respectively and deleting the expression "and" at the end of renumbered subparagraph 1(e);

4. By inserting the following new subparagraphs immediately after subparagraph 1(b):

"(c) has completed the course of the Japanese language training in Indonesia;

(d) has satisfied the requirement with regard to the proficiency of the Japanese language which shall be specified by the Sub-Committee on Movement of Natural Persons;";

5. By inserting the expression ", unless otherwise agreed by the Parties" immediately after the expression "for six months" in renumbered subparagraph 1(f)(i);

6. By deleting the period at the end of renumbered subparagraph 1(f) and replacing it by "; and", and by inserting the following new subparagraph immediately after renumbered subparagraph 1(f):

"(g) in addition to subparagraphs (a) through (f) above, has satisfied the conditions notified by the Government of Japan to the Government of Indonesia, in case of the third and fourth extension of the period of stay.";

7. By deleting the expression "three times" in Note 2 of paragraph 1 and replacing it by the expression "five times";

8. By deleting the expression "three times" in the chapeau of paragraph 2 and replacing it by the expression "four times";

9. By inserting the expression "or higher degree" immediately after the expression "Diploma III" in subparagraphs 2(a)(ii);

10. By renumbering subparagraphs 2(c) and (d) as subparagraphs 2(e) and (f) respectively and deleting the expression "and" at the end of renumbered subparagraph 2(e);

11. By inserting the following new subparagraphs immediately after subparagraph 2(b):

"(c) has completed the course of the Japanese language training in Indonesia;

(d) has satisfied the requirement with regard to the proficiency of the Japanese language which shall be specified by the Sub-Committee on Movement of Natural Persons;";

12. By inserting the expression ", unless otherwise agreed by the Parties" immediately after the expression "for six months" in renumbered subparagraph 2(f)(i);

13. By deleting the period at the end of renumbered subparagraph 2(f) and replacing it by "; and", and by inserting the following new subparagraph immediately after renumbered subparagraph 2(f):

"(g) in addition to subparagraphs (a) through (f) above, has satisfied the conditions notified by the Government of Japan to the Government of Indonesia, in case of the third and fourth extension of the period of stay."; and

14. By deleting paragraphs 5 through 7 and replacing them by the following paragraphs:

"5. Japan may exempt, totally or partially, a natural person of Indonesia from the training referred to in subparagraphs 1(c) or (f)(i), or 2(c) or (f)(i), if it considers his or her language ability as sufficient to engage in the activities referred to in subparagraph 1(f)(ii) or 2(f)(ii), respectively.

6. The Government of Japan shall notify the Government of Indonesia of the modalities and other related information on the training referred to in subparagraphs 1(c) and (f)(i), and 2(c) and (f)(i).

7. The training under the supervision of a "Kangoshi" and the hospital referred to in subparagraph 1(f), the training under the supervision of a "Kaigofukushishi" and the caregiving facility referred to in subparagraph 2(f), and the personal contract and the public or private organization in Japan referred to in subparagraphs 1(f), 2(f) and 3(b) shall satisfy the conditions notified by the Government of Japan to the Government of Indonesia."

Part 2
Specific Commitments of Indonesia

Article E5

Section 4 of Part 2 of Annex 10 to the Agreement shall be amended by inserting the expression "which require knowledge pertinent to physical sciences, engineering or other natural sciences, or economics, business management, accounting or other human sciences in accordance with relevant laws and regulations of Indonesia," immediately after the expression "business activities" and deleting the expression ", such as mechanical engineer and electrical engineer" at the end of the sentence.



REPUBLIK INDONESIA

PROTOKOL PERUBAHAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

Pembukaan

Republik Indonesia dan Jepang (selanjutnya disebut dalam Protokol ini sebagai "Para Pihak");

Telah menyelesaikan peninjauan umum atas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi, yang dibuat di Jakarta, pada tanggal 20 Agustus 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan") sesuai dengan Pasal 151 dari Persetujuan;

Mengakui kebutuhan untuk meningkatkan Persetujuan, termasuk dalam area Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, Perpindahan Orang Perseorangan, Kekayaan Intelektual dan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa Persetujuan mempertahankan relevansinya kepada bisnis dalam merespons pengembangan saat ini;

Berkeinginan untuk memodernisasi Persetujuan untuk mempertimbangkan bisnis global dan praktik-praktik perdagangan yang berubah, dan pertumbuhan yang signifikan dari perdagangan melalui sistem elektronik di antara Para Pihak; dan

Berkeinginan untuk menyelesaikan suatu protokol untuk mengubah Persetujuan sesuai dengan Pasal 152 dari Persetujuan,

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Daftar isi Persetujuan wajib dihapus dan digantikan dengan daftar isi yang baru sebagaimana ditentukan dalam Lampiran A pada Protokol ini.

Pasal 2

Pasal 2 dari Persetujuan wajib diubah dengan menghapus ungkapan "dan" pada akhir sub-ayat 1(f), menomori ulang sub-ayat 1(g) sebagai sub-ayat 1(i) dan mencantumkan sub-ayat baru sebagai berikut segera setelah sub-ayat 1(f):

"(g) istilah "Protokol" adalah Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi, yang dibuat di Jakarta dan Tokyo, pada tanggal 8 Agustus 2024;".

- "(h) istilah "Persetujuan TRIPS" adalah Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual di dalam Lampiran 1C pada Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dibuat di Marrakesh, pada tanggal 15 April, 1994; dan:

Pasal 3

Pasal 11 dari Persetujuan wajib diubah dengan menghapus ayat 1 hingga 4 dan mengganti mereka dengan ayat-ayat sebagai berikut:

- "1. Untuk maksud-maksud pada Bab-bab 2, 3, 4, 5, 7A dan 8 dari Persetujuan ini, Pasal XX GATT 1994 tercakup dalam dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

Catatan: Para Pihak memahami bahwa kebijakan-kebijakan yang disebutkan dalam sub-ayat (b) dari Pasal XX GATT 1994 termasuk kebijakan-kebijakan lingkungan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan, dan bahwa sub-ayat (g) Pasal XX GATT 1994 berlaku untuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis yang hidup maupun tidak hidup.

2. Untuk maksud-maksud Bab 5, 6, 7 dan 7A dari Persetujuan ini, Pasal XIV GATS termasuk catatan-catatan kakinya tercakup dalam dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

Catatan: Para Pihak memahami bahwa kebijakan-kebijakan yang disebutkan dalam sub-ayat (b) dari Pasal XIV GATS termasuk kebijakan-kebijakan lingkungan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan.

3. Tidak satu pun dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan:

- (a) untuk mensyaratkan suatu Pihak untuk melengkapi informasi apapun dimana Pihak itu menganggap pengungkapannya dapat bertentangan dengan kepentingan-kepentingan keamanan esensialnya;

(b) untuk menghalangi suatu Pihak untuk mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu untuk melindungi kepentingan keamanan esensialnya:

(i) terkait dengan bahan-bahan difisikan dan difusikan atau bahan-bahan dari hasil turunannya;

(ii) terkait dengan lalu lintas senjata, amunisi dan pelaksanaan perang serta lalu lintas barang-barang dan bahan-bahan lainnya, atau terkait penyediaan jasa, sebagaimana dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk penyediaan atau pemasokan suatu markas militer;

(iii) dilakukan sedemikian rupa untuk melindungi prasarana umum yang vital termasuk prasarana komunikasi, listrik, dan air;

Catatan: Untuk kepastian yang lebih besar, ini termasuk infrastruktur publik yang kritis baik dimiliki publik atau pribadi.

(iv) dilakukan pada saat keadaan darurat nasional atau perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan-hubungan internasional; atau

(c) untuk menghalangi masing-masing Pihak dari pengambilan setiap tindakan yang sesuai dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

4. Dalam kasus-kasus dimana suatu Pihak mengambil tindakan apapun sesuai dengan ayat 1, 2 atau 3 yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan Bab 5, Pihak tersebut wajib membuat upaya yang wajar untuk memberitahukan Pihak lainnya mengenai uraian tindakan tersebut baik sebelum tindakan tersebut dilakukan atau sesegera mungkin sesudahnya."

Pasal 4

Pasal 26 dari Persetujuan wajib diubah dengan menghapus sub-ayat (b) dan menggantinya dengan sub-ayat sebagai berikut:

- "(b) mendiskusikan setiap masalah terkait dengan Bab ini, termasuk kebijakan-kebijakan untuk memperbarui daftar tarif masing-masing Pihak untuk mencerminkan perubahan terhadap HS;

Catatan: Untuk kepastian yang lebih besar, Para Pihak memahami bahwa masing-masing Pihak, setelah perubahan terhadap HS, melakukan pemutakhiran daftar tarifnya tanpa mengubah substansi konsesi tarif yang ditetapkan dalam Daftar pada Lampiran 1, dan pemutakhiran tersebut dari daftar tarif masing-masing Pihak wajib tidak menjadi perubahan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 152."

Pasal 5

Pasal 95 dari Persetujuan wajib diubah dengan menghapus ungkapan "pembaharuan" dalam ayat 1 dan menggantinya dengan "perpanjangan", dan dengan mencantumkan ayat-ayat baru sebagai berikut segera setelah ayat 3:

"4. Masing-masing Pihak wajib memproses tanpa penundaan yang tidak semestinya permohonan lengkap untuk pemberian izin masuk dan tinggal sementara atau perpanjangannya yang diterima dari pemohon yang merupakan orang perseorangan dari Pihak lainnya yang tercakup oleh Pasal 92 atau pemberi kerjanya.

5. Apabila otoritas berwenang dari suatu Pihak mensyaratkan informasi tambahan untuk memproses permohonan untuk pemberian izin masuk dan tinggal sementara, mereka wajib, dimana berlaku, berusaha untuk memberitahu pemohon tanpa penundaan yang tidak semestinya.

6. Masing-masing Pihak wajib, berdasarkan permintaan dan dalam jangka waktu yang wajar setelah menerima permohonan lengkap untuk pemberian izin masuk dan tinggal sementara atau perpanjangannya, memberitahukan pemohon tentang:

- (a) diterimanya permohonan;
- (b) status permohonan; dan
- (c) keputusan mengenai permohonan termasuk, jika disetujui, jangka waktu tinggal dan syarat-syarat lainnya.

7. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk menyederhanakan persyaratan-persyaratan termasuk dokumentasi yang disyaratkan, dan untuk memfasilitasi dan mempercepat prosedur-prosedur, berkaitan dengan masuk dan tinggal sementara, atau perpanjangannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing."

Pasal 6

Bab baru sebagai berikut wajib dicantumkan segera setelah Bab 7 dari Persetujuan:

"Bab 7A Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 96A Cakupan

1. Bab ini wajib berlaku kepada kebijakan-kebijakan oleh suatu Pihak yang mempengaruhi perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Bab ini wajib tidak berlaku untuk pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.
3. Apabila terdapat ketidakkonsistenan apapun antara Bab ini dengan Bab lainnya dalam Persetujuan ini, Bab lainnya wajib berlaku sepanjang ketidakkonsistenan itu.

Pasal 96B Definisi

Untuk tujuan-tujuan Bab ini:

- (a) istilah "fasilitas komputasi" adalah peladen (server) komputer dan perangkat penyimpanan untuk memproses atau menyimpan informasi untuk penggunaan komersial;
- (b) istilah "orang yang dilindungi" adalah:
 - (i) "penanaman modal yang dilindungi", sebagaimana didefinisikan pada sub-ayat (f) dari Pasal 58, oleh suatu penanam modal dari Pihak lainnya di dalam Wilayah suatu Pihak;
 - (ii) suatu "penanam modal dari Pihak lainnya" sebagaimana didefinisikan dalam sub-ayat (h) dari Pasal 58; atau

(iii) suatu "penyedia jasa" sebagaimana didefinisikan pada sub-ayat (q) dalam Pasal 77, dari suatu Pihak;

tetapi tidak termasuk "penyedia jasa keuangan" atau "entitas publik" sebagaimana didefinisikan dalam sub-ayat 2(a) (ii) dan (iii) dari Seksi 1 dari Lampiran 7, dan suatu "lembaga keuangan";

- (c) istilah "kebijakan" adalah setiap kebijakan, baik dalam bentuk suatu undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif atau bentuk lainnya apapun; dan
- (d) istilah "informasi pribadi" adalah setiap informasi, termasuk data, tentang suatu orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.

Pasal 96C
Perlindungan Konsumen Daring

1. Para Pihak mengakui pentingnya mengadopsi dan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang transparan dan efektif untuk melindungi konsumen-konsumen dari praktik-praktik curang dan menyesatkan ketika terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Untuk maksud-maksud Pasal ini, praktik-praktik curang dan menyesatkan merujuk pada praktik-praktik curang dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian nyata bagi konsumen-konsumen, atau yang menimbulkan ancaman kerugian tersebut jika tidak dicegah, misalnya:

- (a) suatu praktik tentang membuat penyajian yang keliru atas fakta material, termasuk secara tersirat, yang menyebabkan kerugian signifikan terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi konsumen-konsumen yang disesatkan;
- (b) suatu praktik kegagalan dalam mengirimkan produk atau memberikan jasa-jasa kepada konsumen-konsumen setelah konsumen-konsumen dikenakan biaya; atau
- (c) suatu praktik tentang membebankan atau mendebet rekening keuangan, telepon, atau rekening konsumen-konsumen lainnya tanpa izin.

3. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan peraturan perundang-undangan domestik untuk menyediakan perlindungan bagi konsumen-konsumen yang menggunakan perdagangan melalui sistem elektronik dari praktik-praktik kecurangan dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian bagi konsumen-konsumen tersebut.

4. Para Pihak mengakui pentingnya kerja sama antara otoritas berwenang masing-masing yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen.

Pasal 96D Perlindungan Informasi Pribadi

1. Para Pihak mengakui manfaat-manfaat ekonomi dan sosial dari perlindungan informasi pribadi pengguna perdagangan melalui sistem elektronik dan kontribusi perlindungan informasi pribadi tersebut dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan informasi pribadi pengguna-pengguna dari perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam pengembangan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan informasi pribadi, masing-masing Pihak wajib mempertimbangkan standar-standar internasional, prinsip-prinsip, pedoman-pedoman dan kriteria dari organisasi-organisasi atau badan-badan internasional terkait.

3. Masing-masing Pihak wajib berupaya untuk mengadopsi praktik-praktik non-diskriminatif dalam melindungi pengguna-pengguna perdagangan melalui sistem elektronik dari pelanggaran-pelanggaran perlindungan informasi pribadi yang terjadi dalam yurisdiksinya.

4. Masing-masing Pihak harus mempublikasikan informasi mengenai perlindungan informasi pribadi yang diberikannya kepada pengguna-pengguna perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk bagaimana:

- (a) individu-individu dapat melakukan upaya-upaya pemulihan; dan
- (b) pelaku usaha dapat mematuhi setiap persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku.

5. Mengakui bahwa Para Pihak dapat mengambil pendekatan-pendekatan hukum yang berbeda untuk melindungi informasi pribadi, masing-masing Pihak harus mendorong pengembangan kerja sama untuk meningkatkan kesesuaian antar rejim yang berbeda ini. Kerja sama ini dapat mencakup pengakuan terhadap hasil-hasil peraturan, baik yang diberikan secara mandiri atau melalui pengaturan bersama, atau kerangka-kerangka kerja internasional yang lebih luas. Untuk tujuan ini, Para Pihak wajib berusaha untuk bertukar informasi mengenai kerja sama tersebut di Wilayah mereka dan mencari cara-cara untuk memperluas kerja sama tersebut atau pengaturan lain yang sesuai untuk meningkatkan kesesuaian di antara mereka.

Pasal 96E
Kerangka-Kerangka Peraturan Domestik

Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan kerangka hukum yang mengatur transaksi-transaksi elektronik, dengan mempertimbangkan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996, United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, dibuat di New York, pada tanggal 23 November 2005, atau konvensi-konvensi internasional yang berlaku dan model-model hukum lainnya yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik

Pasal 96F
Aliran Informasi Lintas Batas

1. Para Pihak mengakui bahwa masing-masing Pihak dapat memiliki persyaratan-persyaratan peraturannya sendiri mengenai transfer informasi melalui sarana-sarana elektronik
2. Suatu Pihak wajib tidak mencegah transfer informasi lintas batas melalui sarana-sarana elektronik, termasuk informasi pribadi, ketika kegiatan tersebut adalah untuk menjalankan bisnis orang yang dilindungi.

Catatan: Untuk maksud-maksud dari ayat ini, Indonesia dapat mengadopsi atau mempertahankan kebijakan-kebijakan apapun yang mensyaratkan informasi tertentu untuk disimpan dan diproses di Wilayah Indonesia, ketika bisnis-bisnis dilakukan untuk dan atas nama otoritas-otoritas pemerintah atau institusi-institusi yang ditugaskan oleh otoritas-otoritas pemerintah untuk mengoperasikan Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau perubahan dan penggantian.

3. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini wajib menghalangi suatu Pihak untuk mengadopsi atau mempertahankan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ayat 2 yang dianggapnya perlu:

- (a) untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sah, dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang merupakan sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan perdagangan yang terselubung, dan tidak menerapkan pembatasan-pembatasan terhadap transfer informasi yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan; atau
- (b) untuk melindungi kepentingan keamanan esensialnya.

4. Ayat 2 wajib tidak berlaku untuk informasi yang disimpan atau diproses oleh atau atas nama suatu Pihak, atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan informasi tersebut, termasuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengumpulannya.

Pasal 96G Lokasi Fasilitas Komputasi

1. Para Pihak mengakui bahwa masing-masing Pihak dapat memiliki persyaratan peraturannya sendiri terkait penggunaan fasilitas komputasi, termasuk persyaratan-persyaratan yang berupaya untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan komunikasi-komunikasi.

2. Tidak ada Pihak yang wajib meminta orang yang dilindungi untuk menggunakan atau menempatkan fasilitas komputasi di Wilayah Pihak tersebut sebagai ketentuan untuk menjalankan bisnis di Wilayah tersebut.

Catatan: Untuk maksud-maksud dari ayat ini, Indonesia dapat mengadopsi atau mempertahankan kebijakan-kebijakan apapun yang mensyaratkan informasi tertentu untuk disimpan dan diproses di Wilayah Indonesia, ketika bisnis-bisnis dilakukan untuk dan atas nama otoritas-otoritas pemerintah atau institusi-institusi yang ditugaskan oleh otoritas-otoritas pemerintah untuk mengoperasikan Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau peraturan perubahan dan penggantian.

3. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini wajib menghalangi suatu Pihak untuk mengadopsi atau mempertahankan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ayat 2 yang dianggapnya perlu:

(a) untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sah, dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang merupakan sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan perdagangan yang terselubung, dan tidak menerapkan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan atau lokasi fasilitas komputasi yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan; atau

(b) untuk melindungi kepentingan keamanan esensialnya.

4. Ayat 2 wajib tidak berlaku untuk informasi yang disimpan atau diproses oleh atau atas nama suatu Pihak, atau tindakan yang berkaitan dengan informasi tersebut, termasuk tindakan yang berkaitan dengan pengumpulannya.

Pasal 96H
Kode Sumber

1. Tidak ada satu pun Pihak yang akan mewajibkan transfer dari, atau akses terhadap, kode sumber perangkat lunak yang dimiliki oleh individu dari Pihak lainnya, sebagai suatu syarat untuk impor, distribusi, penjualan atau penggunaan perangkat lunak tersebut, atau produk-produk yang berisi perangkat lunak tersebut, dalam Wilayahnya.

2. Tidak ada satu ketentuan dalam Pasal ini wajib menghalangi suatu Pihak dari mengadopsi atau mempertahankan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ayat 1 yang dianggapnya perlu:

- (a) untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sah, dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang merupakan sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan perdagangan yang terselubung, dan tidak menerapkan pembatasan-pembatasan terhadap pengalihan, atau akses terhadap, kode sumber perangkat lunak yang dimiliki oleh individu dari Pihak lainnya yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan; atau
- (b) untuk melindungi kepentingan keamanan esensialnya.

3. Tidak satu pun dalam Pasal ini yang boleh menghalangi:

- (a) pencantuman atau penerapan dari syarat dan ketentuan terkait dengan penyediaan kode sumber dalam kontrak-kontrak yang dinegosiasikan secara komersial; atau
- (b) suatu Pihak untuk mensyaratkan modifikasi kode sumber perangkat lunak yang diperlukan agar perangkat lunak tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Persetujuan ini.

4. Kebijakan-kebijakan yang termasuk ke dalam sub ayat 2(b) wajib tidak menjadi cakupan penyelesaian sengketa berdasarkan Bab 14.

Pasal 96I Kerja Sama

1. Para Pihak wajib, jika sesuai, bekerja sama untuk:

- (a) bekerja bersama untuk membantu usaha-usaha kecil dan menengah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penggunaan perdagangan melalui sistem elektronik;

- (b) mengidentifikasi wilayah-wilayah kerja sama yang ditargetkan antara Para Pihak yang akan membantu Para Pihak mengimplementasikan atau meningkatkan kerangka hukum perdagangan melalui sistem elektronik mereka, seperti kegiatan-kegiatan penelitian dan pelatihan, pengembangan kapasitas, dan penyediaan bantuan teknis;
- (c) berbagi informasi, pengalaman-pengalaman, dan praktik-praktik terbaik dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan perdagangan melalui sistem elektronik;
- (d) mendorong sektor-sektor bisnis untuk mengembangkan metode atau praktik yang meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan konsumen untuk mendorong penggunaan perdagangan melalui sistem elektronik; dan
- (e) secara aktif berpartisipasi dalam forum regional dan multilateral untuk mempromosikan pengembangan perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Para Pihak wajib berusaha untuk melakukan bentuk-bentuk kerjasama yang dibangun di atas dan tidak menduplikasi inisiatif kerjasama yang telah ada yang diupayakan dalam forum internasional."

Pasal 7

Pasal 106 dari Persetujuan wajib diubah dengan menghapus ungkapan "dan" pada akhir sub-ayat 3(b), dengan menghapus titik pada akhir sub-ayat 3(c) dan menggantinya dengan ungkapan "; dan", dan dengan mencantumkan sub-ayat baru sebagai berikut segera setelah sub-ayat 3(c):

- "(d) the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs tanggal 2 Juli 1999."

Pasal 8

Pasal 112 dari Persetujuan wajib diubah dengan mencantumkan ayat baru sebagai berikut segera setelah ayat 7:

"8. Masing-masing Pihak wajib menentukan bahwa, dimana suatu permohonan paten diterjemahkan ke dalam bahasa nasional Pihak tersebut, pemohon paten atau pemilik paten dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan permohonan tersebut untuk jangka waktu yang wajar sebelum keputusan pemeriksaan dibuat dan setelah pemberian paten untuk menjamin perolehan dan pelaksanaan paten secara memadai dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan: Ayat ini wajib berlaku apabila permohonan diajukan dalam bahasa selain bahasa nasional suatu Pihak dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa nasionalnya, atau apabila permohonan diterjemahkan ke dalam dan diajukan dalam bahasa nasional suatu Pihak berdasarkan satu atau lebih permohonan-permohonan sebelumnya dalam bahasa selain bahasa nasional yang prioritasnya diklaim."

Pasal 9

Pasal 113 dari Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan mencantumkan kalimat baru sebagai berikut segera setelah kalimat kedua dari ayat 1:

"Masing-masing Pihak wajib menentukan bahwa perlindungan tersebut wajib tidak mencakup desain-desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsional."; dan

2. Dengan mencantumkan ayat-ayat baru sebagai berikut segera setelah ayat 5:

"6. Masing-masing Pihak wajib menentukan bahwa pemohon pendaftaran suatu desain-desain industri dapat meminta otoritas administratif terkait desain industri untuk menjaga agar desain tersebut tidak dipublikasikan selama jangka waktu yang ditentukan oleh pemohon tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa perlindungan desain industri suatu bagian komponen berdasarkan ayat 1 dan 3 diberikan terlepas dari apakah bagian komponen tersebut digunakan untuk tujuan perbaikan suatu produk kompleks sehingga dapat mengembalikan penampilan produk aslinya, sepanjang desain industri bagian komponennya didaftarkan."

Pasal 10

Pasal baru sebagai berikut wajib dicantumkan segera setelah Pasal 114 dari Persetujuan:

"Pasal 114A Indikasi Geografis

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, cara-cara yang memadai dan efektif untuk melindungi indikasi geografis.
2. Untuk maksud-maksud Bab ini, "indikasi geografis" adalah indikasi yang mengidentifikasi suatu barang berasal dari Wilayah suatu Pihak, atau kawasan atau lokalitas di Wilayah tersebut, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik lain tertentu dari barang tersebut pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya.
3. Sehubungan dengan indikasi geografis dan tanpa mengurangi arti Pasal 23 dari Persetujuan TRIPS, Para Pihak wajib menyediakan sarana-sarana hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah:
 - (a) penggunaan dengan cara apapun dalam penunjukan atau presentasi suatu barang yang menunjukkan atau memberi kesan bahwa barang tersebut berasal dari wilayah geografis selain tempat asal sebenarnya dengan cara yang menyesatkan masyarakat mengenai asal geografis barang tersebut;
 - (b) setiap penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat sesuai dengan pengertian Pasal 10bis Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana telah diubah.
4. Masing-masing Pihak wajib menyediakan sarana-sarana hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah di Wilayahnya penggunaan indikasi geografis yang mengidentifikasi setidaknya anggur, alkohol dan minuman beralkohol lainnya serta produk pertanian untuk barang sejenis atau serupa yang tidak berasal dari tempat dimana indikasi geografisnya dipermasalahkan, meskipun tempat asal sebenarnya barang tersebut ditunjukkan atau indikasi geografis digunakan dalam terjemahan atau disertai dengan ungkapan-ungkapan seperti "jenis", "tipe", "gaya", "imitasi" atau sejenisnya.

Catatan 1: Tanpa mengesampingkan Pasal 120, masing-masing Pihak dapat, sehubungan dengan kewajiban-kewajiban ini, menetapkan penegakan hukum melalui tindakan administratif.

Catatan 2: Untuk maksud-maksud Pasal ini, sehubungan dengan perlindungan indikasi geografis di Jepang, istilah "minuman beralkohol" berarti minuman yang mengandung satu persen alkohol atau lebih.

Catatan 3: Untuk maksud-maksud Pasal ini, sehubungan dengan perlindungan indikasi geografis di Jepang, istilah "produk pertanian" berarti produk-produk pertanian, kehutanan, dan perikanan serta bahan makanan yang tidak termasuk minuman beralkohol.

Catatan 4: Untuk maksud-maksud ayat ini, "barang serupa", yang berkaitan dengan suatu barang yang indikasi geografisnya telah dilindungi dalam sistem suatu Pihak, berarti suatu barang yang termasuk dalam kategori barang yang sama dengan barang yang indikasi geografisnya telah terdaftar di Pihak tersebut.

5. Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan persetujuan mengenai saling pengakuan dari indikasi geografis.

6. Para Pihak dapat bertukar informasi mengenai perlindungan indikasi geografisnya, termasuk informasi mengenai sistem, prosedur-prosedur, dan barang yang tercakup."

Pasal 11

Pasal 117 dari Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menghapus ungkapan "dan" pada akhir sub-ayat 3(c), menghapus titik pada akhir sub-ayat 3(d) dan menggantinya dengan "; dan", dan mencantumkan sub-ayat baru sebagai berikut segera setelah sub-ayat 3(d):

"(e) tindakan memperoleh atau memegang hak untuk menggunakan nama domain yang identik dengan indikasi spesifik barang atau jasa orang lain, atau menggunakan nama domain tersebut, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang tersebut."; dan

2. Dengan menghapus ungkapan "identik atau" pada sub-ayat 4(c).

Pasal 12

Pasal 119 dari Persetujuan wajib dihapus dan digantikan dengan Pasal sebagai berikut:

"Pasal 119

Penegakan - Tindakan-Tindakan Perbatasan

1. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi prosedur-prosedur yang memungkinkan pemegang hak, yang memiliki alasan-alasan sah untuk mencurigai terjadinya importasi atau eksportasi dari merek palsu atau yang merupakan hasil pembajakan hak cipta, untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas-otoritas yang berwenang, secara administratif atau yudisial, agar otoritas kepabeanan menanggguhkan pelepasan barang-barang tersebut ke peredaran bebas. Masing-masing Pihak wajib menentukan agar penerapan tersebut dapat diterapkan pada banyak pengiriman.

Catatan: Suatu Pihak dapat memenuhi kewajiban dalam ayat-ayat 1, 3 dan 4 dengan menentukan sistem pencatatan yang memungkinkan pemegang hak untuk mencatat merek dagang atau hak ciptanya yang sah kepada otoritas kepabeanannya.

2. Tanpa mengurangi hukum-hukum suatu Pihak mengenai privasi atau kerahasiaan informasi, apabila otoritas kepabeanannya telah menahan atau menanggguhkan pelepasan barang yang dicurigai menggunakan merek dagang palsu atau hak cipta bajakan, Pihak tersebut wajib menetapkan bahwa otoritas kepabeanannya memiliki kewenangan untuk memberitahukan kepada pemegang hak tentang nama dan alamat pengirim, importir, eksportir, atau penerima barang, uraian barang, jumlah barang dan, jika diketahui, negara asal barang.

3. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur-prosedur terkait pengiriman impor dan ekspor yang memungkinkan otoritas kepabeanannya dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menanggguhkan pelepasan barang yang dicurigai menggunakan merek dagang palsu atau hak cipta bajakan.

4. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemegang hak dapat memberikan kepada otoritas kepabeanannya dalam jangka waktu yang wajar informasi apapun yang dapat membantu penegakan kebijakan-kebijakan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

5. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur-prosedur yang memungkinkan otoritas-otoritas berwenang, administratif atau yudikatif, dapat menentukan, dalam jangka waktu yang wajar setelah dimulainya prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam ayat 1 dan 3, pelanggaran kekayaan intelektual untuk barang yang dicurigai menggunakan merek dagang palsu atau hak cipta bajakan.

6. Masing-masing Pihak wajib menentukan bahwa otoritas-otoritas berwenangnya memiliki otoritas untuk memerintahkan pemusnahan barang-barang yang ditentukan sebagai merek dagang palsu atau barang-barang hak cipta bajakan. Dalam hal barang-barang tersebut tidak dimusnahkan, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa, kecuali dalam keadaan luar biasa, barang-barang tersebut dibuang di luar jalur perdagangan sedemikian rupa untuk menghindari kerugian bagi pemegang hak. Sehubungan dengan barang-barang dengan merek dagang palsu, penghapusan sederhana atas merek dagang yang ditempelkan secara tidak sah wajib tidak akan cukup kecuali dalam kasus-kasus luar biasa, untuk memungkinkan pelepasan barang-barang tersebut ke saluran-saluran perdagangan.

Catatan: Untuk maksud-maksud ayat ini, istilah "otoritas-otoritas berwenang" dapat termasuk otoritas-otoritas yudisial.

7. Apabila biaya permohonan, biaya penyimpanan barang dagangan atau biaya pemusnahan dikenakan sehubungan dengan kebijakan-kebijakan perbatasan untuk menegakkan hak kekayaan intelektual, masing-masing Pihak wajib menentukan bahwa biaya tersebut wajib tidak boleh ditetapkan pada jumlah yang menghalangi upaya untuk menggunakan kebijakan-kebijakan tersebut."

Pasal 13

Pasal 120 dari Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menomori ulang ayat 2 sebagai ayat 3; dan
2. Dengan menghapus ayat 1 dan menggantinya dengan ayat-ayat sebagai berikut:

"1. Masing-masing Pihak wajib menetapkan bahwa, dalam proses peradilan perdata mengenai penegakan hak kekayaan intelektual, otoritas yudisialnya memiliki wewenang untuk memerintahkan pelanggar membayar ganti rugi yang cukup kepada pemegang hak untuk mengkompensasi kerugian yang diderita pemegang hak karena suatu tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh pelanggar yang secara sadar, atau dengan alasan yang masuk akal untuk mengetahuinya, terlibat dalam aktivitas-aktivitas pelanggaran.

2. Dalam menentukan jumlah kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, otoritas yudisial suatu Pihak wajib memiliki wewenang untuk mempertimbangkan setiap ukuran nilai yang sah yang diajukan oleh pemegang hak, yang dapat termasuk nilai barang atau jasa yang dilanggar, diukur dengan harga pasar."

Pasal 14

Pasal 121 dari Persetujuan wajib diubah dengan menomori ulang ayat yang telah ada sebagai ayat 1 dan mencantumkan ayat baru sebagai berikut setelahnya:

"2. Sehubungan dengan pelanggaran yang disebutkan dalam ayat 1, masing-masing Pihak wajib menentukan bahwa otoritas-otoritas yudisialnya memiliki wewenang untuk memerintahkan penyitaan atau pemusnahan merek dagang palsu atau barang hak cipta bajakan, dan setiap bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatannya. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa penyitaan atau pemusnahan barang-barang tersebut, dan setiap bahan serta peralatannya wajib terjadi tanpa kompensasi apapun kepada pelanggar."

Pasal 15

Pasal-pasal baru sebagai berikut wajib dicantumkan segera setelah judul Bab 10 dari Persetujuan:

"Pasal 123A Prinsip-Prinsip

1. Mengakui pentingnya pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dalam meningkatkan lebih lanjut lingkungan usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Para Pihak, masing-masing Pihak wajib berusaha untuk:

- (a) meningkatkan transparansi tindakan-tindakan terkait pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah; dan
 - (b) melaksanakan secara objektif dan efektif tindakan-tindakan terkait pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.
2. Entitas pengadaan wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah secara transparan dan tidak memihak yang:

- (a) menghindari konflik-konflik kepentingan; dan
- (b) mencegah praktik-praktik korupsi.

Pasal 123B
Informasi Pengadaan

Masing-masing Pihak wajib segera mempublikasikan setiap undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan keputusan administratif mengenai penerapan umum dan prosedur administratif mengenai pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah, beserta setiap perubahannya, dalam media elektronik atau cetak yang ditunjuk secara resmi dan disebarluaskan secara luas dan tetap mudah diakses masyarakat.

Pasal 123C
Negosiasi Lebih Lanjut

Apabila, setelah berlakunya Protokol, suatu Pihak menawarkan kepada non-Pihak keuntungan-keuntungan apapun dari akses pasar pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah, maka Pihak pertama wajib, atas permintaan Pihak lainnya, memberikan kesempatan yang memadai untuk membuka perundingan dengan Pihak lainnya."

Pasal 16

Pasal 124 dari Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menghapus ayat 2 dan menggantinya dengan ayat sebagai berikut:

"2. Masing-masing Pihak wajib menunjuk titik kontak untuk memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi, kerja sama dan konsultasi antara Para Pihak mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bab ini."; dan

2. Dengan mencantumkan ayat baru sebagai berikut segera setelah ayat 2 yang baru:

"3. Pada saat Protokol mulai berlaku, masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai titik kontakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai setiap perubahan pada titik kontakannya."

Pasal 17

Pasal baru sebagai berikut wajib dicantumkan segera setelah Pasal 124 dari Persetujuan:

"Pasal 124A Kerja Sama

Para Pihak wajib bekerja sama, berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan peluang-peluang akses pasar pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah."

Pasal 18

Pasal 125 dari Persetujuan wajib diubah dengan menghapus ungkapan "oleh otoritas pemerintahannya sebagaimana dirujuk pada ayat 2 dari Pasal 124" di ayat 2 dan menggantinya dengan ungkapan "oleh titik kontakannya sebagaimana dirujuk pada ayat 2 dari Pasal 124".

Pasal 19

Pasal 150 dari Persetujuan wajib dihapus dan digantikan dengan Pasal sebagai berikut:

"Pasal 150 Lampiran-lampiran, Apendiks-apendiks dan Catatan-catatan

Lampiran-lampiran, Apendiks-apendiks dan Catatan-catatan dalam Persetujuan ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini."

Pasal 20

Pasal 152 dari Persetujuan wajib diubah dengan menghapus ayat 3 dan menggantinya dengan ayat sebagai berikut:

"3. Tanpa mengesampingkan ayat 2, perubahan-perubahan yang berkaitan hanya kepada Lampiran-lampiran sebagai berikut dapat dibuat melalui pertukaran nota diplomatik antara Pemerintah-Pemerintah dari Para Pihak:

- (a) Lampiran 1, sepanjang bahwa perubahan-perubahan dibuat sesuai dengan perubahan-perubahan terhadap HS, dan mencakup tidak ada perubahan terhadap tarif bea kepabeanan yang akan dikenakan oleh suatu Pihak terhadap barang asal dari Pihak lainnya sesuai dengan Lampiran 1;
- (b) Lampiran 2; dan
- (c) Lampiran 3."

Pasal 21

Lampiran 1 pada Persetujuan wajib diubah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran B dan Apendiksnya pada Protokol ini.

Pasal 22

Lampiran 8 pada Persetujuan wajib diubah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran C pada Protokol ini.

Pasal 23

Lampiran 9 pada Persetujuan wajib diubah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran D pada Protokol ini.

Pasal 24

Lampiran 10 pada Persetujuan wajib diubah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran E pada Protokol ini.

Pasal 25

Lampiran-lampiran dan apendiks-apendiks dalam Protokol ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini.

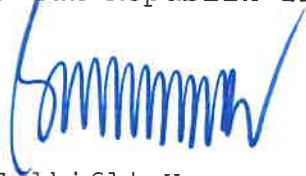
Pasal 26

1. Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua setelah tanggal Pemerintah Para Pihak saling bertukar nota diplomatik yang memberitahukan satu sama lain bahwa prosedur-prosedur hukum masing-masing yang diperlukan untuk mulai berlakunya Protokol ini telah diselesaikan.
2. Protokol ini wajib tetap berlaku selama Persetujuan masih berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di Jakarta dan Tokyo pada hari kedelapan bulan Agustus tahun 2024 dalam rangkap dua dalam Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang, kecuali untuk Bagian 3 dari Lampiran B dan Bagian 2 dari Lampiran C, yang dibuat dalam rangkap dua dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Semua teks dari Protokol ini wajib sama-sama autentik. Teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang dibuat untuk tujuan referensi Protokol ini, dan dalam hal perbedaan interpretasi, teks Bahasa Inggris wajib yang berlaku.

Untuk Republik Indonesia:



Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan

Untuk Jepang:

上川 陽子

Kamikawa Yoko
Menteri Luar Negeri

Lampiran A
Perubahan atas Daftar Isi Persetujuan

Daftar Isi

Pembukaan

Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1	Tujuan
Pasal 2	Definisi Umum
Pasal 3	Transparansi
Pasal 4	Prosedur Tanggapan Publik
Pasal 5	Prosedur Administratif
Pasal 6	Peninjauan Kembali dan Banding
Pasal 7	Pedoman Administratif
Pasal 8	Tindakan melawan Korupsi dan Penyuapan
Pasal 9	Informasi Terbatas
Pasal 10	Perpajakan
Pasal 11	Pengecualian Umum dan Keamanan
Pasal 12	Kaitan dengan Perjanjian Lain
Pasal 13	Persetujuan Pelaksanaan
Pasal 14	Komite Bersama
Pasal 15	Sub-Komite
Pasal 16	Komunikasi

Bab 2 Perdagangan Barang

Pasal 17	Definisi
Pasal 18	Klasifikasi Barang
Pasal 19	Perlakuan Nasional
Pasal 20	Penghapusan Bea Kepabeanan
Pasal 21	Penaksiran Kepabeanan
Pasal 22	Subsidi Ekspor

Pasal 23	Tindakan Non-Tarif
Pasal 24	Tindakan Pengamanan Bilateral
Pasal 25	Pembatasan Pengamanan Neraca Pembayaran
Pasal 26	Sub-Komite Perdagangan Barang
Pasal 27	Prosedur Operasional Perdagangan Barang
Bab 3	Ketentuan Asal Barang
Pasal 28	Definisi
Pasal 29	Barang Asal
Pasal 30	Akumulasi
Pasal 31	<i>De Minimis</i>
Pasal 32	Operasional yang Tidak Memenuhi Syarat
Pasal 33	Kriteria Pengiriman
Pasal 34	Barang yang Tidak Dirakit atau Terurai
Pasal 35	Barang dan Bahan Yang Identik dan Dapat Dipertukarkan
Pasal 36	Bahan Tidak Langsung
Pasal 37	Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan
Pasal 38	Bahan Pengemasan dan Wadah Untuk Penjualan Eceran
Pasal 39	Bahan Kemasan dan Wadah untuk Pengiriman
Pasal 40	Klaim untuk Perlakuan Tarif Preferensial
Pasal 41	Surat Keterangan Asal
Pasal 42	Kewajiban Sehubungan dengan Eksportasi
Pasal 43	Permintaan Pengecekan Surat Keterangan Asal
Pasal 44	Kunjungan Verifikasi
Pasal 45	Penentuan Asal Barang dan Perlakuan Tarif Preferensial

Pasal 46	Kerahasiaan
Pasal 47	Sanksi dan Tindakan terhadap Pernyataan Palsu
Pasal 48	Lain-Lain
Pasal 49	Sub-Komite Ketentuan Asal Barang
Pasal 50	Prosedur Operasional Ketentuan Asal Barang
Bab 4	Prosedur Kepabeanan
Pasal 51	Cakupan
Pasal 52	Definisi
Pasal 53	Transparansi
Pasal 54	Pemeriksaan Kepabeanan
Pasal 55	Kerja Sama dan Pertukaran Informasi
Pasal 56	Sub-Komite Prosedur Kepabeanan
Bab 5	Penanaman Modal
Pasal 57	Cakupan
Pasal 58	Definisi
Pasal 59	Perlakuan Nasional
Pasal 60	Perlakuan Yang Sama
Pasal 61	Perlakuan Umum
Pasal 62	Akses terhadap Peradilan
Pasal 63	Larangan Persyaratan Pelaksanaan
Pasal 64	Persyaratan dan Pengecualian
Pasal 65	Pengambilalihan dan Kompensasi
Pasal 66	Perlindungan dari Kerusakan
Pasal 67	Transfer
Pasal 68	Subrogasi

Pasal 69	Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Suatu Pihak dengan Penanam Modal Pihak Lain
Pasal 70	Tindakan Pengamanan Sementara
Pasal 71	Tindakan Kehatian-hatian
Pasal 72	Penolakan Pemberian Manfaat
Pasal 73	Kebijakan Perpajakan sebagai Pengambilalihan
Pasal 74	Kebijakan Lingkungan
Pasal 75	Sub-Komite Penanaman Modal
Bab 6	Perdagangan Jasa
Pasal 76	Cakupan
Pasal 77	Definisi
Pasal 78	Akses Pasar
Pasal 79	Perlakuan Nasional
Pasal 80	Komitmen Tambahan
Pasal 81	Daftar Komitmen Khusus
Pasal 82	Perlakuan Yang Sama
Pasal 83	Otorisasi, Perizinan atau Kualifikasi
Pasal 84	Saling Pengakuan
Pasal 85	Transparansi
Pasal 86	Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif
Pasal 87	Pembayaran dan Transfer
Pasal 88	Pembatasan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran
Pasal 89	Tindakan Pengamanan Darurat
Pasal 90	Penolakan Pemberian Manfaat
Pasal 91	Sub-Komite Perdagangan Jasa
Bab 7	Perpindahan Orang Perseorangan

Pasal 92	Cakupan
Pasal 93	Definisi
Pasal 94	Komitmen Khusus
Pasal 95	Persyaratan dan Prosedur
Pasal 96	Sub-Komite Perpindahan Orang Perorangan
Bab 7A	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Pasal 96A	Cakupan
Pasal 96B	Definisi
Pasal 96C	Perlindungan Konsumen Daring
Pasal 96D	Perlindungan Informasi Pribadi
Pasal 96E	Kerangka Peraturan Domestik
Pasal 96F	Aliran Informasi Lintas Batas
Pasal 96G	Lokasi Fasilitas Komputasi
Pasal 96H	Kode Sumber
Pasal 96I	Kerja Sama
Bab 8	Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 97	Definisi
Pasal 98	Peningkatan dan Fasilitas Penanaman Modal
Pasal 99	Pembatasan Impor dan Ekspor
Pasal 100	Administrasi dan Prosedur Perizinan Ekspor
Pasal 101	Tindakan Pengaturan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 102	Aspek Lingkungan
Pasal 103	Pengembangan Masyarakat
Pasal 104	Kerja Sama

Pasal 105	Sub-Komite Energi dan Sumber Daya Mineral
Bab 9	Kekayaan Intelektual
Pasal 106	Ketentuan Umum
Pasal 107	Definisi
Pasal 108	Perlakuan Nasional dan Perlakuan Yang Sama
Pasal 109	Hal Prosedural
Pasal 110	Transparansi
Pasal 111	Peningkatan Kesadaran Publik Mengenai Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual
Pasal 112	Paten
Pasal 113	Desain Industri
Pasal 114	Merek
Pasal 114A	Indikasi Geografis
Pasal 115	Hak Cipta dan Hak Terkait
Pasal 116	Varietas Baru Tanaman
Pasal 117	Tindakan Persaingan Yang Tidak <i>Fair</i>
Pasal 118	Perlindungan Informasi yang Tidak Diungkapkan
Pasal 119	Penegakan - Tindakan Perbatasan
Pasal 120	Penegakan Hukum - Upaya Perdata
Pasal 121	Penegakan Hukum - Upaya Pidana
Pasal 122	Kerja Sama
Pasal 123	Sub-Komite Kekayaan Intelektual
Bab 10	Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pemerintah
Pasal 123A	Prinsip-prinsip
Pasal 123B	Informasi Pengadaan

Pasal 123C	Negosiasi Lebih Lanjut
Pasal 124	Pertukaran Informasi
Pasal 124A	Kerja Sama
Pasal 125	Sub-Komite Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pemerintah
Bab 11	Persaingan
Pasal 126	Pembinaan Persaingan Melalui Kegiatan Anti Persaingan
Pasal 127	Kerja Sama tentang Pembinaan Persaingan
Pasal 128	Non-Diskriminasi
Pasal 129	Kewajaran Prosedural
Pasal 130	Tidak Berlakunya Ayat 2 Pasal 9
Bab 12	Perbaikan Lingkungan Usaha dan Peningkatan Kepercayaan Usaha
Pasal 131	Prinsip Dasar
Pasal 132	Sub-Komite Perbaikan Lingkungan Usaha dan Peningkatan Kepercayaan Usaha
Pasal 133	Kantor Penghubung Perbaikan Lingkungan Usaha
Bab 13	Kerja Sama
Pasal 134	Prinsip Dasar
Pasal 135	Bidang dan Bentuk Kerja Sama
Pasal 136	Biaya Kerja Sama
Pasal 137	Sub-Komite Kerja Sama
Bab 14	Penyelesaian Sengketa
Pasal 138	Cakupan
Pasal 139	Prinsip Umum
Pasal 140	Konsultasi
Pasal 141	Jasa Baik, Konsiliasi atau Mediasi
Pasal 142	Pembentukan Mahkamah Arbitrase

Pasal 143	Fungsi Mahkamah Arbitrase
Pasal 144	Persidangan Mahkamah Arbitrase
Pasal 145	Penangguhan dan Pengakhiran Proses Persidangan
Pasal 146	Pelaksanaan Putusan
Pasal 147	Modifikasi Jangka Waktu
Pasal 148	Biaya
Bab 15	Ketentuan Akhir
Pasal 149	Daftar Isi dan Judul
Pasal 150	Lampiran-lampiran, Apendiks-apendiks dan Catatan-catatan
Pasal 151	Peninjauan Umum
Pasal 152	Perubahan
Pasal 153	Mulai Berlakunya Persetujuan
Pasal 154	Pengakhiran
Lampiran 1 yang disebut di dalam Bab 2	Daftar Rincian sehubungan dengan Pasal 20
Apendiks A	Sertifikat-sertifikat sehubungan dengan ayat dalam 7 dari Seksi 1 dari bagian 2 dari Lampiran 1
Lampiran 2 yang disebut di dalam Bab 3	Aturan Spesifik Produk
Lampiran 3 yang disebut di dalam Bab 3	Pesyaratan Data Minimum untuk Sertifikat Asal
Lampiran 4 yang disebut Di dalam Bab 5	Persyaratan untuk Kebijakan-Kebijakan sebagaimana dirujuk pada Sub-ayat 1 (a) Pasal 64
Lampiran 5 yang disebut di dalam Bab 5	Persyaratan untuk Kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk pada Ayat 3 Pasal 64
Lampiran 6 yang disebut di dalam Bab 5	Ketentuan Tambahan berkenaan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal sebagaimana dirujuk pada Ayat 21 Pasal 69

Lampiran 7 yang disebut di dalam Bab 6	Jasa Keuangan
Lampiran 8 yang disebut di dalam Bab 6	Daftar Komitmen Spesifik sehubungan dengan Pasal 81
Lampiran 9 yang disebut di dalam Bab 6	Daftar Pengecualian terhadap Perlakuan Yang Sama bagi Para Pihak sehubungan dengan Pasal 82
Lampiran 10 yang disebut di dalam Bab 7	Komitmen Khusus untuk Perpindahan Orang Perseorangan
Lampiran 11 yang disebut di dalam Bab 8	Jadwal Barang-Barang Energi dan Sumber Daya Mineral
Lampiran 12 yang disebut di dalam Bab 8	Ketentuan Tambahan sehubungan dengan Peningkatan dan Fasilitasi Penanaman Modal di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 Pasal 98"

Lampiran B

Perubahan atas Lampiran 1 yang disebut di dalam Bab 2
Daftar Rincian sehubungan dengan Pasal 20 dari Persetujuan

Bagian 1 Catatan-Catatan Umum

Pasal B1

Ayat 1 dari Bagian 1 dari Lampiran pada 1 Persetujuan
wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menghapus ungkapan "Seksi 2 dari Bagian 2 dan Seksi 2 dari Bagian 3" pada pengantar dan menggantinya dengan ungkapan "Seksi 2 dan 3 dari Bagian 2 dan Seksi 2 dan 3 dari Bagian 3";
2. Dengan menghapus ungkapan "Daftar Jepang" pada sub-ayat (h) dan menggantinya dengan ungkapan "Daftar Masing-masing Pihak"; dan
3. Dengan menomori ulang sub-ayat (j) sebagai sub-ayat (r), menghapus kata "dan" pada akhir sub-ayat (i), dan mencantumkan sub-ayat-sub-ayat baru sebagai berikut segera setelah sub-ayat (i):
 - "(j) Bea kepabeanan atas barang asal yang digolongkan di bawah garis yang ditunjukkan dengan "E0" wajib dihapuskan terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol;
 - (k) Bea kepabeanan atas barang asal yang digolongkan di bawah garis yang ditunjukkan dengan "E3" wajib dihapuskan dalam empat tahapan tahunan yang sama mulai dari Tarif Dasar sampai bebas, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol;
 - (l) Bea kepabeanan atas barang asal yang digolongkan di bawah garis yang ditunjukkan dengan "E5" wajib dihapuskan dalam enam tahapan tahunan yang sama mulai dari Tarif Dasar sampai bebas, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol;
 - (m) Bea kepabeanan atas barang asal yang digolongkan di bawah garis yang ditunjukkan dengan "E7" wajib dihapuskan dalam delapan tahapan tahunan yang sama mulai dari Tarif Dasar sampai bebas, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol;

- (n) Bea kepabeanan atas barang asal yang digolongkan di bawah garis yang ditunjukkan dengan "E10" wajib dihapuskan dalam 11 tahapan tahunan yang sama mulai dari Tarif Dasar sampai bebas, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol;
- (o) Bea kepabeanan atas barang asal yang digolongkan di bawah garis yang ditunjukkan dengan "E15" wajib dihapuskan dalam 16 tahapan tahunan yang sama mulai dari Tarif Dasar sampai bebas, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol;
- (p) Bea kepabeanan atas barang asal yang digolongkan di bawah garis yang ditunjukkan dengan "D2" wajib dikurangi sebesar dua persen dari Tarif Dasar dalam dua tahapan tahunan yang sama, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol;
- (q) Bea kepabeanan atas barang asal yang digolongkan di bawah garis yang ditunjukkan dengan "D5" wajib dikurangi sebesar lima persen dari Tarif Dasar dalam lima tahapan tahunan yang sama, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol; dan"

Pasal B2

Ayat 3 dari Bagian 1 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib dihapus dan menggantinya dengan ayat-ayat sebagai berikut:

"3. Seksi 2 dari Bagian 2 dan Seksi 2 dari Bagian 3 dibuat berdasarkan Sistem Harmonisasi sebagaimana telah diubah tanggal 1 Januari 2002 dan Seksi 3 dari Bagian 2 dan Seksi 3 dari Bagian 3 dibuat berdasarkan Sistem Harmonisasi sebagaimana telah diubah tanggal 1 Januari 2017.

3A. Komitmen tarif yang diatur dalam Daftar Jepang yang diuraikan di Seksi 3 dari Bagian 2 wajib menggantikan komitmen tarif yang bersangkutan dalam Daftar Jepang yang diuraikan di Seksi 2 dari Bagian 2.

3B. Komitmen-komitmen tarif yang diatur dalam Daftar Indonesia yang diuraikan di Seksi 3 dari Bagian 3 wajib menggantikan komitmen tarif yang bersangkutan dalam Daftar Indonesia yang diuraikan di Seksi 2 dari Bagian 3."

Pasal B3

Ayat 4 dari Bagian 1 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib diubah dengan menghapus ungkapan "Seksi 2 Bagian 2 dan Seksi 2 Bagian 3" dan menggantinya dengan ungkapan "Seksi 2 dan 3 dari Bagian 2 dan Seksi 2 dan 3 dari Bagian 3".

Pasal B4

Ayat 5 dari Bagian 1 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib diubah dengan menghapus sub-ayat (a) dan (b) dan menggantinya dengan sub-ayat-sub-ayat sebagai berikut:

- "(a) Pengurangan untuk tujuan sub-ayat 1(a) hingga (g) untuk tahun pertama wajib dilakukan pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini;
- (b) Pengurangan untuk tujuan sub-ayat 1(h) dan (j) hingga (q) untuk tahun pertama wajib dilakukan pada tanggal mulai berlakunya Protokol; dan
- (c) Pengurangan tahunan berikutnya wajib dilakukan pada tanggal 1 April tiap-tiap tahun selanjutnya dalam hal Bagian ini, sepanjang menyangkut Daftar Jepang, dan Bagian 2, dan pada tanggal 1 Januari tiap-tiap tahun berikutnya dalam hal Bagian ini, sepanjang menyangkut Daftar Indonesia, dan Bagian 3."

Pasal B5

Ayat 6 dari Bagian 1 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib dihapus dan menggantinya dengan ayat berikut:

"6. Untuk maksud-maksud Bagian ini, sepanjang menyangkut Daftar Jepang, dan Bagian 2, istilah "tahun" adalah:

- (a) sehubungan dengan tahun pertama:
 - (i) untuk tujuan sub-ayat 1(a) sampai dengan (g) dan sub-ayat 5(a) dalam Bagian ini dan ayat 1, 4, dan 5 dari Seksi 1 dan Seksi 2 dari Bagian 2, jangka waktu mulai dari tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini sampai dengan tanggal 31 Maret mendatang; dan

- (ii) untuk tujuan sub-ayat 1(h) dan (j) sampai dengan (o), sub-ayat 5(b) dan ayat 8 dari Bagian ini dan ayat 2, 3, 6, dan 7 dari Seksi 1 dan Seksi 3 dari Bagian 2, jangka waktu mulai dari tanggal mulai berlakunya Protokol sampai dengan tanggal 31 Maret mendatang; dan
- (b) sehubungan dengan tiap-tiap tahun berikutnya, jangka waktu dua belas bulan yang dimulai dari tanggal 1 April tahun tersebut."

Pasal B6

Ayat 7 Bagian 1 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib dihapus dan digantikan dengan ayat berikut:

"7. Untuk maksud-maksud bagian ini, sepanjang menyangkut Daftar Indonesia, dan Bagian 3, istilah "tahun" adalah:

- (a) sehubungan dengan tahun pertama:
 - (i) untuk maksud-maksud sub-ayat 1(a) sampai dengan (g) dan sub-ayat 5(a) dari Bagian ini dan Seksi 1 (kecuali ayat 2A dan 15A) dan Seksi 2 dari Bagian 3, jangka waktu mulai dari tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini sampai dengan tanggal 31 Desember mendatang; dan
 - (ii) untuk maksud-maksud sub-ayat 1(h), (l), (p) dan (q), sub-ayat 5(b) dan ayat 8 dari Bagian ini dan ayat 2A dan 15A dari Seksi 1 dan Seksi 3 dari Bagian 3, jangka waktu mulai dari tanggal mulai berlakunya Protokol sampai dengan tanggal 31 Desember mendatang; dan
- (b) sehubungan dengan masing-masing tahun berikutnya, jangka waktu dua belas bulan yang dimulai dari tanggal 1 Januari tahun tersebut."

Pasal B7

Ayat 8 dari Bagian 1 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib dihapus dan digantikan dengan ayat berikut:

"8. Untuk maksud-maksud melaksanakan kuota tingkat tarif, dimana tahun pertama kurang dari dua belas bulan, kuantitas kuota agregat untuk tahun pertama yang diuraikan pada Seksi 1 dari Bagian 2 dan Seksi 1 dari Bagian 3 wajib dikurangi menjadi bagian dari kuantitas kuota agregat yang sebanding dengan jumlah bulan lengkap yang masih tersisa pada tahun pertama. Meskipun terdapat kalimat sebelumnya, sehubungan dengan jumlah kuota agregat yang ditetapkan pada Seksi 1 Bagian 2, ketika jumlah kuota agregat berkurang sesuai dengan ketentuan pada kalimat sebelumnya kurang dari jumlah kuota agregat yang telah diterapkan pada tahun pertama sebelum berlakunya Protokol, maka yang disebutkan terakhir wajib adalah jumlah kuota agregat untuk tahun tersebut. Untuk maksud-maksud catatan ini, setiap pecahan yang kurang dari 1,0 wajib dibulatkan ke bilangan bulat terdekat (dalam hal 0,5, pecahan dibulatkan ke 1,0), dengan ketentuan bahwa satuan yang disebutkan pada catatan terkait pada Seksi 1 dari Bagian 2 dan Seksi 1 dari Bagian 3 wajib berlaku.

Bagian 2
Daftar Jepang

Pasal B8

Seksi 1 dari Bagian 2 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menghapus ungkapan-ungkapan "nomor urut mulai dari 1 sampai 6" dan "Seksi 2" pada pengantar dan menggantinya masing-masing dengan ungkapan-ungkapan "nomor urut mulai dari 1 sampai 7" dan "Seksi 2 dan 3";

2. Dengan menghapus sub-ayat 2(a)(i) dan menggantinya dengan sub-ayat sebagai berikut:

"(i) Dari tanggal mulai berlakunya Protokol, kuantitas kuota agregat wajib 4.000 metrik ton untuk setiap tahun.";

3. Dengan menghapus sub-ayat 2(a)(iv);

4. Dengan menghapus sub-ayat 3(a)(i) dan menggantinya dengan sub-ayat sebagai berikut:

"(i) Dari tanggal mulai berlakunya Protokol, kuantitas kuota agregat wajib 800 metrik ton untuk tiap-tiap tahun.";

5. Dengan menghapus sub-ayat 3(a)(iv);

6. Dengan menghapus sub-ayat 6(a)(i) dan menggantinya dengan sub-ayat sebagai berikut:

"(i) Dari tanggal mulai berlakunya Protokol, kuantitas kuota agregat wajib 30.000 metrik ton untuk tiap-tiap tahun.";

7. Dengan menghapus sub-ayat 6(a)(iv);

8. Dengan mencantumkan ayat baru sebagai berikut segera setelah ayat 6:

"7. Penghapusan bea kepabeanan terkait kategori-kategori yang tercantum dalam Kolom 4 wajib berlaku terhadap barang asal yang disertifikasi oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Apendiks A dari Lampiran ini."; dan

9. Apendiks A yang dilampirkan pada Lampiran ini pada Protokol ini wajib ditambahkan ke dalam Persetujuan sebagai Apendiks A dari Lampiran 1 pada Persetujuan."

Pasal B9

Bagian 2 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan mencantumkan judul Seksi baru sebagai berikut segera setelah Seksi 2:

"Seksi 3
Daftar Komitmen Modifikasi Tarif Jepang diatur dalam
Daftar di Seksi 2"; dan

2. Dengan mencantumkan sebagai berikut segera setelah judul Seksi 3 yang baru:

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
Bab 3	Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya			
03.01	Ikan hidup.			
	- Ikan hidup lainnya:			
ex.0301.94	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)			
	Lain-lain selain benih ikan:			
	Tuna sirip biru Atlantik (<i>Thunnus thynnus</i>)	3.5%	E5	
	Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus orientalis</i>)	3.5%	E5	
ex.0301.95	-- Tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>):			
	Lain-lain selain benih ikan:	3.5%	E5	
ex.0301.99	-- Lain-lain:			
	Lain-lain selain benih ikan:			
	Lain-lain			
	Hirame (<i>Paralichthys spp.</i>)	3.5%	E5	
03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.			
	- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang atau stripe-bellied bonito (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :			
0302.33	-- Cakalang atau stripe-bellied bonito	3.5%	E5	
ex.0302.35	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)			

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
	Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus orientalis</i>)		E0	
0302.39	-- Lain-lain		E0	
03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04. - Tuna (dalam genus <i>Thunnus</i>), cakalang atau stripe-bellied bonito (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99			
0303.42	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)	3.5%	E5	
ex.0303.45	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>): Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus orientalis</i>)		E0	
0303.49	-- Lain-lain - Tuna lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:		E0	
0303.81	-- Dogfish dan hiu lainnya		E0	
ex.0303.89	-- Lain-lain Selain Nishin (<i>Clupea spp.</i>), Buri (<i>Seriola spp.</i>), Saba (<i>Scomber spp.</i>) dan red-eye round herring (<i>Etrumeus spp.</i>); Barracouta (<i>Sphyraenidae</i> dan <i>Gempylidae</i>), king-clip (<i>Genypterus spp.</i>) atau sea breams (<i>Sparidae</i>): Ikan ekor rambut Lain-lain, tidak termasuk Fugu, Menuke (<i>Sebastes spp.</i>), Sable fish, Alfonsino, Sweetfish or North Pacific armorhead (<i>Pseudopentaceros wheeleri</i>): Samma (<i>Cololabis spp.</i>) selain Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>) Lain-lain	3.5%	E5	
03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.	3.5%	E15	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
	- Fillet segar atau dingin dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):			
0304.31	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)	3.5%	E5	
0304.32	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)	3.5%	E5	
0304.39	-- Lain-lain	3.5%	E5	
	- Fillet ikan segar atau dingin lainnya:			
0304.45	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)	3.5%	E5	
0304.48	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	3.5%	E5	
ex.0304.49	-- Lain-lain:			
	Selain Nishin (<i>Clupea spp.</i>), Buri (<i>Seriola spp.</i>), Saba (<i>Scomber spp.</i>), Iwashi (<i>Etrumeus spp.</i> , <i>Sardinops spp.</i> dan <i>Engraulis spp.</i>), Aji (<i>Trachurus spp.</i> dan <i>Decapterus spp.</i>) atau Samma (<i>Cololabis spp.</i>):			
	Selain tuna sirip biru (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) atau tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)	3.5%	E5	
	- Lain-lain, segar atau dingin:			
ex.0304.59	-- Lain-lain:			
	Selain Nishin (<i>Clupea spp.</i>), Buri (<i>Seriola spp.</i>), Saba (<i>Scomber spp.</i>), Iwashi (<i>Etrumeus spp.</i> , <i>Sardinops spp.</i> dan <i>Engraulis spp.</i>), Aji (<i>Trachurus spp.</i> dan <i>Decapterus spp.</i>) atau Samma (<i>Cololabis spp.</i>):			
	Selain Barracouta (<i>Sphyraenidae</i> dan <i>Gempylidae</i>), king-clip (<i>Genypterus spp.</i>) atau sea breams (<i>Sparidae</i>):			
	Selain tuna sirip biru (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) atau tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)		E0	
03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan, layak untuk dikonsumsi manusia.			

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
0305.52	- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi: -- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , Catla catla, Labeo spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)	10.5%	E7	
ex.0305.54	-- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), jack dan horse mackerel (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>): Selain Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), Iwashi (<i>Sardinops spp.</i> dan <i>Engraulis spp.</i>), makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), Aji (<i>Trachurus spp.</i> dan <i>Decapterus spp.</i>) atau Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>)	10.5%	E7	
ex.0305.59	-- Lain-lain Selain Salmonidae: Selain Nishin (<i>Clupea spp.</i>), Buri (<i>Seriola spp.</i>), Saba (<i>Scomber spp.</i>) atau red-eye round herring (<i>Etrumeus spp.</i>): Samma (<i>Cololabis spp.</i>) selain Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>) Lain-lain	10.5%	X E15	
ex.0305.72	- Sirip ikan, kepala, ekor, perut dan sisa ikan yang dapat dimakan: -- Kepala ikan, ekor dan perut: Selain perut ikan:			

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
	Dikeringkan:			
	Selain Salmonidae:			
	Selain Nishin (<i>Clupea spp.</i>), Tara (<i>Gadus spp.</i> , <i>Theragra spp.</i> dan <i>Merluccius spp.</i>), Buri (<i>Seriola spp.</i>), Saba (<i>Scomber spp.</i>), Iwashi (<i>Etrumeus spp.</i> , <i>Sardinops spp.</i> dan <i>Engraulis spp.</i>), Aji (<i>Trachurus spp.</i> dan <i>Decapterus spp.</i>) atau Samma (<i>Cololabis spp.</i>)	10.5%	E7	
ex.0305.79	-- Lain-lain			
	Selain Viscera:			
	Dikeringkan:			
	Selain Salmonidae:			
	Selain Nishin (<i>Clupea spp.</i>), Tara (<i>Gadus spp.</i> , <i>Theragra spp.</i> dan <i>Merluccius spp.</i>), Buri (<i>Seriola spp.</i>), Saba (<i>Scomber spp.</i>), Iwashi (<i>Etrumeus spp.</i> , <i>Sardinops spp.</i> dan <i>Engraulis spp.</i>), Aji (<i>Trachurus spp.</i> dan <i>Decapterus spp.</i>) atau Samma (<i>Cololabis spp.</i>)	10.5%	E7	
03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea, berkulit maupun tidak, diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia.			
	- Beku:			
ex.0306.14	-- Kepiting:			
	Swimming crabs (<i>Portunus spp.</i>)	4.0%	E5	
	- Hidup, segar atau dingin:			
ex.0306.33	-- Kepiting:			
	Swimming crabs (<i>Portunus spp.</i>)	4.0%	E5	
	- Lain-lain:			
0306.93	-- Kepiting:			
	Diasapi	7.2%	E5	
	Lain-lain	10.0%	E7	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
03.07	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, berkulit maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.			
ex.0307.19	- Tiram: -- Lain-lain: Diasapi: Adduktor kerang	6.7%	E3	
ex.0307.29	- Kerang, termasuk kerang ratu, dari genera <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> atau <i>Placopecten</i> : -- Lain-lain: Diasapi	6.7%	E3	
0307.31	- Remis (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>): -- Hidup, segar atau dingin	7.0%	E7	
0307.32	-- Beku	7.0%	E5	
ex.0307.39	-- Lain-lain: Diasapi: Adduktor kerang	6.7%	E3	
ex.0307.72	- Kerang dan cangkang kerang (families <i>Arcidae</i> , <i>Arcticidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i>): -- Beku: Adduktor kerang Remis keras Lain-lain: Remis bayi	3.5%	X E5 E7	
ex.0307.79	-- Lain-lain: Diasapi: Adduktor kerang	6.7%	E3	
ex.0307.88	- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>): -- Stromboid conchs lainnya (<i>Strombus spp.</i>): Diasapi	6.4%	E5	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
ex.0307.91	- Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pellet, layak untuk dikonsumsi manusia: -- Hidup, segar atau dingin: Adduktor kerang Lain-lain: Remis air tawar	7.0%	X E7	
ex.0307.92	-- Beku: Adduktor kerang Lain-lain: Remis air tawar	7.0%	X E7	
ex.0307.99	-- Lain-lain: Diasapi: Kerang (<i>Pectinidae</i>) dan adduktor kerang	6.7%	E3	
Bab 8	Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk atau melon.			
08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.			
ex.0803.10	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah: Segar: Diimpor selama periode dari 1 April hingga 30 September Diimpor selama periode dari 1 Oktober hingga 31 Maret		Q Q	2 2
ex.0803.90	- Lain-lain: Segar: Diimpor selama periode dari 1 April hingga 30 September Diimpor selama periode dari 1 Oktober hingga 31 Maret		Q Q	2 2
08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.			
ex.0804.30	- Nanas: Segar Berat keseluruhannya kurang dari 900g, tidak dikupas, bermahkota maupun tidak.		Q	3

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
Bab 13	Lak; getah, damar dan sap dan ekstrak nabati lainnya.			
13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.			
ex.1302.19	- Sap dan ekstrak nabati: -- Lain-lain: Bahan dasar minuman: Selain diperoleh dari bahan tumbuhan	16.5%	E15	
Bab 15	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; lemak hewani atau nabati.			
15.12	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.			
ex.1512.11	- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya: -- Minyak mentah: dengan kadar asam melebihi 0.6 Minyak safflower Lain-lain: Minyak biji bunga matahari	8.50yen/kg 10.40yen/kg	E15 E15	
Bab 16	Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya			
16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.			
ex.1602.20	- Dari hati binatang: Selain hewan jenis lembu atau babi Dalam kemasan kedap udara	3.0%	E15	
16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.			
ex.1604.11	- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: -- Salmon: Dalam kemasan kedap udara	9.6%	E7	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
1604.14	-- Tuna, cakalang dan bonito (<i>Sarda spp.</i>): Cakalang dan bonito lain, dalam kemasan kedap udara Lain-lain: Cakalang dan bonito lain, rebus dan kering Tuna, dalam kemasan kedap udara Lain-lain		E0 E0 E0 E0	 7 7
16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.			
ex.1605.10	- Kepiting: Selain dalam kemasan kedap udara tidak termasuk yang diasapi: Selain yang mengandung nasi	7.2%	E5	
ex.1605.30	- Lobster: Selain yang diasap dan direbus dalam air atau air garam; dingin, beku, diasinkan, dalam air garam atau dikeringkan, setelah direbus dalam air atau air garam		E0	
ex.1605.40	- Krustasea lainnya: Ebi: Tidak termasuk diasap dan direbus dalam air atau air garam; dingin, beku, diasinkan, dalam air garam atau dikeringkan, setelah direbus dalam air atau air garam	5.0%	E5	
	- Moluska:			
ex.1605.51	-- Tiram: Diasapi: Adduktor kerang Lain-lain Lain-lain: Dalam kemasan kedap udara	6.7% 6.4% 7.2%	E5 E5 E5	
ex.1605.53	-- Remis: Selain yang diasapi: Dalam kemasan kedap udara	7.2%	E5	
ex.1605.55	-- Gurita: Diasapi	6.4%	E5	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
	Lain-lain:			
	Dalam kemasan kedap udara	7.2%	E5	
ex.1605.56	-- Kerang, tiram dan arkshells:			
	Diasapi:			
	Adduktor kerang	6.7%	E5	
	Lain-lain	6.4%	E5	
	Lain-lain:			
	Dalam kemasan kedap udara	7.2%	E5	
ex.1605.58	-- Siput, selain siput laut:			
	Diasapi	6.4%	E5	
	Lain-lain:			
	Dalam kemasan kedap udara	7.2%	E5	
ex.1605.59	-- Lain-lain:			
	Kerang (<i>Pectinidae</i>), selain genera <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> atau <i>Placopecten</i> dan kerang ratu:			
	Diasapi	6.7%	E7	
	Lain-lain	7.2%	E7	
	Lain-lain:			
	Diasapi:			
	Adduktor kerang	6.7%	E5	
	Lain-lain	6.4%	E5	
	Lain-lain:			
	Dalam kemasan kedap udara	7.2%	E5	
	- Invertebrata air lainnya:			
1605.61	-- Teripang:			
	Diasapi	6.4%	E7	
	Lain-lain	8.0%	E7	
1605.62	-- Bulu babi:			
	Diasapi	6.4%	E7	
	Lain-lain	8.0%	E7	
ex.1605.69	-- Lain-lain			
	Diasapi			
	Bulu babi	6.4%	E7	
	Lain-lain:			

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
	Bulu babi	8.0%	E7	
Bab 18	Kakao dan olahan kakao			
18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.			
ex.1806.10	- Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya: Selain yang mengandung tambahan gula	12.5%	E10	
Bab 19	Olahan dari sereal, tepung, pati atau susu; produk industri kue			
19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.			
1905.20	- Roti jahe dan sejenisnya	9.0%	E15	
Bab 20	Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman			
20.01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.			
ex.2001.90	- Lain-lain: Selain yang mengandung tambahan gula: Lain-lain: Jahe	9.0%	E10	
20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.			
ex.2004.90	- Sayuran lainnya dan campuran sayuran: Mengandung tambahan gula: Selain jagung manis	23.8%	E7	
20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.			
ex.2007.91	- Lain-lain: -- Buah jeruk: Selai, jeli buah dan marmelade: Mengandung tambahan gula: Selai Jeli buah dan marmelade Pure buah dan pasta buah:	16.8% 16.8%	E10 E10	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
ex.2007.99	Mengandung tambahan gula	34.0%	E15	
	Lain-lain	21.3%	E10	
	-- Lain-lain:			
	Selain selai atau jeli buah:			
	Mengandung tambahan gula:			
20.08	Selain pure buah atau pasta buah	34.0%	E15	
	Lain-lain:			
	Selain pure buah atau pasta buah	21.3%	E15	
	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.			
ex.2008.30	- Buah jeruk:			
ex.2008.97	Selain mengandung tambahan gula:			
	Dalam bentuk bubur	21.3%	E15	
	- Lain-lain, termasuk campuran selain pada subpos 2008.19:			
	-- Campuran:			
	Selain campuran buah, salad buah, atau cocktail buah:			
20.09	Mengandung tambahan gula:			
	Selain dalam bentuk bubur	23.8%	E10	
	Lain-lain:			
	Dalam bentuk bubur	21.3%	E15	
	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.			
ex.2009.21	- Jus grapefruit (termasuk pomelo):			
	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20:			
	Mengandung tambahan gula:			
	Mengandung lebih dari 10% dari berat sukrosa, alami dan buatan	29.8% atau 23 yen/kg, manapun yang lebih besar	E15	
	Lain-lain:			

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
	Lebih dari 10% dari berat sukrosa	25.5%	E15	
2009.29	-- Lain-lain:			
	Mengandung tambahan gula:			
	Tidak lebih dari 10% dari berat sukrosa, alami dan buatan	23.0%	E15	
	Lain-lain	29.8% atau 23 yen/kg, manapun yang lebih besar	E15	
	Lain-lain:			
	Tidak lebih dari 10% dari berat sukrosa	19.1%	E15	
	Lain-lain	25.5%	E15	
	- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya:			
ex.2009.31	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20:			
	Mengandung tambahan gula:			
	Tidak lebih dari 10% dari berat sukrosa, alami dan buatan	23.0%	E15	
	Lain-lain	29.8% atau 23 yen/kg, manapun yang lebih besar	E15	
	Lain-lain:			
	Lebih dari 10% dari berat sukrosa	25.5%	E15	
ex.2009.39	-- Lain-lain:			
	Mengandung tambahan gula:			
	Mengandung tidak lebih dari 10% dari berat sukrosa, alami dan buatan	23.0%	E15	
	- Jus dari satu jenis buah atau sayur:			
ex.2009.89	-- Lain-lain:			
	Selain jus buah atau sayur:			
	Mengandung tambahan gula	13.4%	E10	
ex.2009.90	-- Campuran jus:			
	Mengandung jus buah:			
	Mengandung tambahan gula:			

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
	Mengandung lebih dari 10% dari berat sukrosa, alami dan buatan	29.8% atau 23 yen/kg, manapun yang lebih besar	E15	
	Lain-lain, tidak termasuk jus sayur: Mengandung tambahan gula	13.4%	E10	
Bab 21	Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan			
21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.			
ex.2103.90	- Lain-lain: Saus: Mayones	12.8%	E7	
	Saus perancis dan saus salad	10.5%	E7	
Bab 22	Minuman, alkohol dan cuka			
22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.			
ex.2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa: Mengandung tambahan gula	13.4%	E10	
	- Lain-lain:			
ex.2202.91	-- Bir tanpa alkohol: Mengandung tambahan gula	13.4%	E10	
ex.2202.99	-- Lain-lain: Mengandung tambahan gula	13.4%	E10	
22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.			
ex.2207.10	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya: Dengan volume kadar alkohol sebesar 90% atau lebih tinggi:			

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
	Ditujukan untuk digunakan dalam pembuatan alkohol industri, etil asetat atau etilamin: Ditujukan untuk digunakan dalam pembuatan etil asetat Ditujukan untuk digunakan dalam pembuatan etilamin		E0 E0	
Bab 29	Bahan kimia organik			
29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. - Selain alkohol polihidrik:			
2905.44	-- D-glusitol (sorbitol)		Q	6

Bagian 3
Daftar Indonesia

Pasal B10

Seksi 1 dari Bagian 3 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menghapus ungkapan-ungkapan "nomor urut mulai dari 1 sampai 15" dan "Seksi 2" pada pengantar dan menggantinya masing-masing dengan "nomor urut mulai dari 1 sampai 15A" dan "Seksi 2 dan 3";

2. Dengan menghapus ungkapan "perusahaan-perusahaan yang telah disetujui dan pusat-pusat layanan baja yang disetujui" di sub-ayat 2(a)(i) dan menggantinya dengan ungkapan "perusahaan-perusahaan yang telah disetujui, pusat-pusat layanan baja yang disetujui, dan industri pendukung yang disetujui";

3. Dengan mencantumkan ayat baru sebagai berikut setelah ayat 2:

"2A. Terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Protokol, dalam hal barang asal yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang dari Indonesia sebagai memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebut dalam sub-ayat 2(a)(i) atau (ii) ketika importasi namun yang mana ditemukan tidak memenuhi persyaratan spesifikasi produk sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 2(a)(i) setelah importasi, tarif bea kepabeananan berikut wajib berlaku:

(a) Untuk impor barang asal tersebut sampai dengan 65 persen dari total volume agregat barang asal tersebut ke Indonesia pada tahun sebelumnya: 5,25 persen; dan

(b) Untuk impor barang asal yang melebihi total volume agregat sebagaimana dimaksud pada sub-ayat (a): tarif perlakuan yang sama yang berlaku pada saat impor dilakukan."; dan

4. Dengan mencantumkan ayat baru sebagai berikut segera setelah ayat 15:

"15A. (a) Kuota tingkat tarif wajib berlaku sesuai dengan ketentuan berikut:

(i) Dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kuantitas kuota agregat wajib 8.500 metrik ton untuk tiap-tiap tahun;

- (ii) Tarif dalam kuota untuk bea kepabeanan wajib Rp.450/kg;
 - (iii) Untuk maksud-maksud sub-ayat (i) dan (ii), kuota tingkat tarif wajib dilaksanakan melalui sertifikat kuota tingkat tarif yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor. Kuota tingkat tarif akan diurus oleh Pihak pengimpor dan jumlah kuota agregat wajib dialokasikan oleh Pihak pengimpor; dan
 - (iv) Sesuai dengan ayat 2 dari Pasal 20, Para Pihak wajib melakukan negosiasi, pada tahun kelima, tentang jumlah kuota agregat sesudahnya. Apabila tidak ada kesepakatan antara Para Pihak dan sebelum kesepakatan tersebut dicapai sebagai hasil dari negosiasi, jumlah kuota agregat yang ditetapkan pada sub-ayat (i) wajib berlaku.
- (b) Tarif bea kepabeanan yang diterapkan terhadap barang asal selain yang diimpor berdasarkan kuota tingkat tarif wajib tarif perlakuan yang sama yang berlaku.
 - (c) Tarif dalam kuota yang dimaksud pada sub-ayat (a)(ii) dapat dikenakan biaya margin operasional hingga lima persen oleh badan usaha milik negara Indonesia, perusahaan-perusahaan yang ditunjuk atau penerusnya."

Pasal B11

Bagian 3 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan mencantumkan judul Seksi baru sebagai berikut segera setelah Seksi 2:

"Seksi 3

Daftar Komitmen Modifikasi Tarif Indonesia diatur dalam Daftar pada Seksi 2"; dan

2. Dengan mencantumkan tabel sebagai berikut segera setelah judul Seksi 3 yang baru:

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
Bab 10	Serealia			

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
1006.20.90	- - Lain-lain		Q	15A
1006.30.30	- - Beras ketan		Q	15A
1006.30.99	- - - Lain-lain		Q	15A
Bab 11	Produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum			
1102.90.10	- - Tepung beras	Rp. 450,- /kg	E5	
Bab 72	Besi dan Baja			
7208.27.19	---- Lain-lain	15%	D2	2, 2A
7208.27.99	---- Lain-lain	15%	D2	2, 2A
7208.37.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm		X	2, 2A
7208.38.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm		X	2, 2A
7209.16.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	15%	D2	2, 2A
7209.16.90	--- Lain-lain	15%	D2	2, 2A
7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	15%	D2	2, 2A
7209.17.90	--- Lain-lain	15%	D2	2, 2A
7209.18.99	---- Lain-lain	15%	D2	2, 2A
Bab 73	Barang dari besi atau baja			
7320.10.90	- - Lain-lain	12%	D5	
7320.20.19	- - - Lain-lain	12%	D5	
7320.20.90	- - Lain-lain	12%	D5	
7326.90.30	- - Pelindung dan kelem baja stainless dirakit dengan lapisan karet dari jenis yang digunakan untuk pipa besi tuang tanpa sambungan dan alat kelengkapan pipa	5%	E5	
7326.90.60	- - Pembakar bunsen	5%	E5	
Chapter 87	Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorinya			
8703.23.56	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc	5%	E5	
8703.23.57	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc	5%	E5	
8703.23.62	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc	5%	E5	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5
Nomor Pos Tarif	Uraian barang	Tarif Dasar	Kategori	Catatan
8703.23.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc	5%	E5	
8703.23.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc	5%	E5	
8703.23.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc	5%	E5	
8703.23.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc	5%	E5	

Apendiks A

Sertifikat-sertifikat sehubungan dengan ayat 7 dari Seksi 1 dari Bagian 2 dari Lampiran 1

1. Untuk maksud-maksud ayat 7 dari Seksi 1 dari Bagian 2 dari Lampiran 1, barang asal yang digolongkan dalam pos tarif 1604.14 dan ditandai dengan catatan "7" pada Kolom 5 Daftar Jepang pada Seksi 3 dari Bagian 2 dari Lampiran 1 pada Persetujuan wajib menyertakan sertifikat barang untuk mendapatkan preferensi tarif sesuai dengan Lampiran 1 pada Persetujuan, yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor dan mensertifikasi bahwa barang asal yang diproduksi dari bahan baku yang tidak mengandung Cakalang dengan panjang kurang dari 30 sentimeter.

2. Suatu Sertifikat Tangkap yang diterbitkan oleh otoritas penerbit di Pihak pengekspor wajib berlaku sebagai sertifikat barang sebagaimana ditentukan pada ayat 1 apabila:

(a) mencakup informasi berikut di isian rincian identifikasi produk-produk:

(i) uraian mengenai barang yang disebutkan dalam Kolom 2 dari pos tarif pada Daftar Jepang yang diatur dalam Seksi 3 Bagian 1 Lampiran 1, yang di dalamnya barang asal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diklasifikasikan; dan

(ii) nomor(-nomor) dan tanggal(-tanggal) faktur; dan

(b) menyatakan bahwa barang asal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diproduksi dari bahan baku yang tidak mengandung Cakalang dengan panjang kurang dari 30 sentimeter.

3. Suatu Sertifikat barang sebagaimana ditentukan pada ayat 1 wajib yang rinciannya diatur dalam Prosedur-Prosedur Operasional Perdagangan Barang sebagaimana dirujuk dalam Pasal 27.

4. (a) Otoritas berwenang dari Pihak pengimpor dapat meminta otoritas berwenang dari Pihak pengekspor untuk memeriksa keaslian dari sertifikat barang sebagaimana diatur dalam ayat 1 atau keakuratan informasi yang disertakan dalam sertifikat. Berdasarkan permintaan tersebut, otoritas berwenang dari Pihak pengekspor wajib memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 hari setelah tanggal diterimanya permintaan tersebut.

(b) Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menolak pemberian preferensi tarif sesuai Lampiran 1 dan Apendiks ini, dimana:

- (i) otoritas berwenang dari Pihak pengekspor gagal untuk menanggapi permintaan otoritas berwenang dari Pihak pengimpor sesuai sub-ayat (a) dalam jangka waktu 90 hari setelah tanggal diterimanya permintaan tersebut; atau
- (ii) informasi yang diberikan oleh otoritas berwenang dari Pihak pengekspor sesuai sub-ayat (a) tidak mencukupi untuk menentukan bahwa sertifikat tersebut memenuhi syarat sebagai sertifikat yang ditentukan dalam ayat 1.

5. Para Pihak wajib meninjau kembali ketentuan-ketentuan dalam Apendiks ini lima tahun setelah berlakunya Protokol, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Lampiran C
Perubahan atas Lampiran 8 yang disebut di dalam Bab 6
Daftar Komitmen Spesifik sehubungan dengan Pasal 81 dari
Persetujuan

Bagian 1
Daftar Jepang

Pasal C1

Daftar Komitmen Jepang sebagaimana diatur dalam Bagian 1 dari Lampiran 8 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan mencantumkan ayat baru sebagai berikut segera setelah ayat 4 dari Catatan-catatan Penjelasan:

“5. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, persyaratan-persyaratan dan kualifikasi-kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam “KOMITMEN HORIZONTAL” wajib berlaku untuk semua sektor-sektor pada “KOMITMEN SPESIFIK-SEKTOR”. Apabila terdapat ketidakkonsistenan apapun antara ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, persyaratan-persyaratan dan kualifikasi-kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam “KOMITMEN HORIZONTAL” dan yang ditentukan dalam “KOMITMEN SPESIFIK-SEKTOR”, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, persyaratan-persyaratan dan kualifikasi-kualifikasi yang sebelumnya wajib berlaku sepanjang ketidakkonsistenan itu.

2. Dengan menomori baris “KOMITMEN SPESIFIK-SEKTOR” sebagai “II. KOMITMEN SPESIFIK-SEKTOR”, dan mencantumkan tabel berikut segera sebelum baris.

I. KOMITMEN HORIZONTAL				
SEMUA SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM DAFTAR INI		1) Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan. 2) Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan. 3) Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan. 4) Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan.	1) Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan. 2) Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan. 3) Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan. 4) Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan.	

3. Dengan mengganti Komitmen Khusus pada sektor 7.B. dengan tabel berikut:

B. Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya (tidak termasuk Asuransi dan Jasa Terkait Asuransi)	Komitmen khusus dalam kolom akses pasar berkenaan dengan penyediaan layanan berdasarkan sub-ayat (u)(i) dan (ii) dari Pasal 77 tidak mengikat kecuali untuk kewajiban berdasarkan paragraf B3 dan 4 dari Pemahaman masing-masing yang timbul dalam sektor ini sebagai tambahan terhadap kewajiban yang tercakup dalam ketentuan Pasal 78 hingga 80 dan Lampiran 7, tunduk pada persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan di bawah ini.		
	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Tidak ada	3) Tidak ada, kecuali bahwa sistem asuransi simpanan tidak mencakup simpanan yang dilakukan oleh cabang bank asing.	
	4) Tidak ada, kecuali bahwa pembatasan intra-corporate transferees dapat diterapkan secara timbal balik.	4) Tidak ada, kecuali bahwa pembatasan intra-corporate transferees dapat diterapkan secara timbal balik.	

Bagian 2 Daftar Indonesia

Pasal C2

Daftar Indonesia sebagaimana diatur dalam Bagian 2 dari Lampiran 8 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menomori sektor 1.D. sebagai 1.E, dan dengan mencantumkan tabel sebagai berikut segera setelah sektor 1.C.

D. Jasa Real Estat				
Aktivitas real estat dengan kepemilikan sendiri atau sewa hanya untuk bangunan tinggi (residensial dan campuran) (KBLI 68111) ¹		1) Tidak ada	1) Tidak ada	
		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
		3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial harus didirikan hanya melalui perusahaan patungan dengan partisipasi ekuitas asing yang diizinkan hingga maksimal 51%	3) Tidak ada, kecuali a.Mitra lokal dalam perusahaan patungan harus terdaftar oleh asosiasi real estat Indonesia b.Lisensi baru tunduk pada Uji kebutuhan Ekonomi c.Persyaratan perizinan untuk penyedia jasa Jepang dapat berbeda dengan yang berlaku untuk penyedia jasa Indonesia	
		4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Bagian Horizontal	4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Bagian Horizontal	

¹Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) 2020

2. Dengan mencantumkan tabel sebagai berikut segera setelah sektor 9.A.(d).

B. Jasa Penunjang Semua Moda Transportasi				
(a) Jasa Penyimpanan atau Pergudangan Lainnya (CPC 7429)		1) Tidak terikat	1) Tidak terikat	
		2) Tidak ada	2) Tidak ada	
		3) Tidak ada, kecuali kehadiran	3) Tidak ada, kecuali persyaratan	

		komersial harus didirikan hanya melalui perusahaan patungan dengan partisipasi ekuitas asing yang diizinkan hingga maksimal 49% 4) Tidak terikat	perizinan untuk penyedia jasa Jepang dapat berbeda dengan yang berlaku untuk penyedia jasa Indonesia 4) Tidak terikat	
(b) Jasa keagenan transportasi barang (CPC 74800**) hanya untuk pengiriman barang		1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial harus didirikan hanya melalui perusahaan patungan dengan partisipasi ekuitas asing yang diizinkan hingga maksimal 49%, kecuali di Indonesia bagian timur partisipasi ekuitas asing diizinkan hingga 67%. 4) Tidak terikat	1) Tidak terikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali persyaratan perizinan untuk penyedia jasa Jepang dapat berbeda dengan yang berlaku untuk penyedia jasa Indonesia 4) Tidak terikat	

Lampiran D
Perubahan atas Lampiran 9 yang disebut di dalam Bagian 6
Daftar Pengecualian terhadap Perlakuan yang Sama Bagi Para
Pihak sehubungan dengan Pasal 82 dari Persetujuan

Daftar Jepang sebagaimana diatur dalam Bagian 1 dari Lampiran 9 pada Persetujuan wajib diubah dengan mencantumkan tabel sebagai berikut segera sebelum pengecualian untuk sektor "Jasa angkutan barang laut".

Semua sektor	Sehubungan dengan perolehan atau penyewaan tanah di Jepang, larangan atau pembatasan dapat diberlakukan.	Tidak terbatas	Dibutuhkan untuk memastikan integritas kewilayahan dan keamanan Jepang.
--------------	--	----------------	---

Lampiran E
Perubahan atas Lampiran 10 yang disebut di dalam Bab 7
Komitmen Khusus untuk Perpindahan Orang Perseorangan

Bagian 1
Komitmen-Komitmen Khusus Jepang

Pasal E1

Seksi 2 dari Bagian 1 dari Lampiran 10 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menghapus ungkapan "satu atau tiga tahun" di pengantar ayat 1 dan menggantinya dengan ungkapan "sampai dengan lima tahun";

2. Dengan mencantumkan "atau" pada akhir sub-ayat 1(c) (iii), menghapus sub-ayat 1(c) (iv) dan (v) dan menggantinya sebagai berikut:

"(iv) kegiatan-kegiatan yang mensyaratkan teknologi atau pengetahuan tingkat lanjut bersangkutan dengan ilmu fisika, teknik atau ilmu pengetahuan alam lain, atau yurisprudensi, ilmu ekonomi, manajemen usaha, akuntansi atau ilmu pengetahuan manusia lain, atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ide-ide dan kepekaan berdasarkan kebudayaan suatu negara selain Jepang, yang diakui berdasarkan status tempat tinggal "Insinyur/Spesialis Kemanusiaan/Jasa Internasional", yang diatur di dalam Undang-Undang Pengawasan Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi Jepang (Peraturan Kabinet No.319 Tahun 1951)."; dan

3. Dengan menghapus ungkapan "sub-ayat 1(c) (iv) dan (v)" pada ayat 2 dan menggantinya dengan "sub-ayat 1(c) (iv)".

Pasal E2

Pengantar Seksi 3 dan 4 dari Bagian 1 Lampiran 10 pada Persetujuan masing-masing wajib diubah dengan menghapus ungkapan "satu atau tiga tahun" dan menggantinya dengan ungkapan "sampai dengan lima tahun".

Pasal E3

Seksi 5 dari Bagian 1 dari Lampiran 10 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menghapus ayat 1 dan digantikan sebagai berikut:

"1. Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun, yang dapat diperpanjang, wajib diberikan kepada orang perseorangan Indonesia yang akan terlibat kegiatan-kegiatan usaha selama yang bersangkutan tinggal sementara di Jepang berdasarkan kontrak pribadi dengan suatu organisasi publik atau swasta di Jepang yang bersangkutan dengan:

(a) kegiatan-kegiatan yang membutuhkan teknologi atau pengetahuan tingkat lanjut sehubungan dengan ilmu fisika, teknik atau ilmu pengetahuan alam lain, atau yurisprudensi, ilmu ekonomi, manajemen usaha, akuntansi atau ilmu pengetahuan manusia lain; atau

(b) kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ide-ide dan kepekaan berdasarkan kebudayaan suatu negara selain Jepang,

yang diakui berdasarkan status tempat tinggal "Insinyur/Spesialis Kemanusiaan/Jasa Internasional", yang diatur di dalam Undang-Undang Pengawasan Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi Jepang."; dan

2. Dengan menghapus ungkapan "sub-ayat 1(a) dan (b)" pada ayat 2 dan menggantinya dengan ungkapan "sub-ayat 1(a)".

Pasal E4

Seksi 6 dari Bagian 1 dari Lampiran 10 pada Persetujuan wajib diubah sebagai berikut:

1. Dengan menghapus ungkapan "dua kali" pada pengantar ayat 1 dan menggantinya dengan "empat kali";

2. Dengan mencantumkan ungkapan "atau jenjang yang lebih tinggi" segera setelah ungkapan "Diploma III" pada sub-ayat 1(a);

3. Dengan menomori ulang sub-ayat 1(c) dan (d) masing-masing sebagai sub-ayat 1(e) dan (f) dan menghapus kata "dan" pada akhir sub-ayat 1(e) yang telah dinomori ulang;

4. Dengan mencantumkan sub-ayat-sub-ayat baru sebagai berikut segera setelah sub-ayat 1(b):

"(c) telah menyelesaikan kursus pelatihan bahasa Jepang di Indonesia;

- (d) telah memenuhi persyaratan sehubungan dengan kemahiran bahasa Jepang yang wajib ditentukan oleh Sub-Komite Perpindahan Orang Perseorangan;”;
5. Dengan mencantumkan ungkapan “, kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak” segera setelah ungkapan “selama enam bulan” di sub-ayat 1(f) (i) yang telah dinomori ulang;
6. Dengan menghapus titik pada akhir sub-ayat 1(f) yang telah dinomori ulang dan menggantinya dengan “; dan”, dan mencantumkan sub-ayat baru sebagai berikut segera setelah sub-ayat 1(f) yang telah dinomori ulang:
- “(g) selain sub-ayat (a) sampai dengan (f) di atas, telah memenuhi persyaratan yang diberitahukan oleh Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal perpanjangan masa tinggal yang ketiga dan keempat.”;
7. Dengan menghapus ungkapan “tiga kali” pada Catatan 2 dari ayat 1 dan menggantinya dengan ungkapan “lima kali”;
8. Dengan menghapus ungkapan “tiga kali” pada chapeau ayat 2 dan menggantinya dengan ungkapan “empat kali”;
9. Dengan mencantumkan ungkapan “atau jenjang yang lebih tinggi” segera setelah ungkapan “Diploma III” pada sub-ayat 2(a) (ii);
10. Dengan menomori ulang sub-ayat 2(c) dan (d) masing-masing sebagai sub-ayat 2(e) dan (f) dan menghapus ungkapan “dan” pada akhir sub-ayat 2(e) yang telah dinomori ulang;
11. Dengan mencantumkan sub-ayat-sub-ayat baru sebagai berikut segera setelah sub-ayat 2(b):
- “(c) telah menyelesaikan kursus pelatihan bahasa Jepang di Indonesia;
- (d) telah memenuhi persyaratan sehubungan dengan kemahiran bahasa Jepang yang wajib ditentukan oleh Sub-Komite Perpindahan Orang Perseorangan;”;
12. Dengan mencantumkan ungkapan “, kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak” segera setelah ungkapan “selama enam bulan” di sub-ayat 2(f) (i) yang telah dinomori ulang;
13. Dengan menghapus titik pada akhir sub-ayat 2(f) yang telah dinomori ulang dan menggantinya dengan “; dan”, dan mencantumkan sub-ayat baru sebagai berikut segera setelah sub-ayat 2(f) yang telah dinomori ulang:

"(g) selain sub-ayat (a) sampai dengan (f) di atas, telah memenuhi persyaratan yang diberitahukan oleh Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal perpanjangan masa tinggal yang ketiga dan keempat."; dan

14. Dengan menghapus ayat 5 sampai dengan 7 dan menggantinya dengan ayat-ayat sebagai berikut:

"5. Jepang dapat mengecualikan, keseluruhan atau sebagian, orang perseorangan Indonesia dari pelatihan yang disebut pada sub-ayat 1(c) atau (f)(i), atau 2(c) atau (f)(i), jika Jepang menganggap kemampuan bahasa orang tersebut cukup untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang disebut masing-masing pada sub-ayat 1(f)(ii) atau 2(f)(ii).

6. Pemerintah Jepang wajib memberitahu Pemerintah Indonesia mengenai modalitas-modalitas dan informasi terkait lainnya tentang pelatihan yang disebut pada sub-ayat 1(c) dan (f)(i) dan 2(c) dan (f)(i).

7. Pelatihan di bawah pengawasan seorang "Kangoshi" dan rumah sakit yang disebut pada sub-ayat 1(f), pelatihan di bawah pengawasan seorang "Kaigofukushishi" dan fasilitas perawatan yang disebut pada sub-ayat 2(f), dan kontrak pribadi dan organisasi publik atau swasta di Jepang yang disebut pada sub-ayat sub-ayat 1(f), 2(f) dan 3(b) wajib memenuhi syarat-syarat yang diberitahukan oleh Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia."

Bagian 2
Komitmen Khusus Indonesia

Pasal E5

Seksi 4 dari Bagian 2 dari Lampiran 10 pada Persetujuan wajib diubah dengan mencantumkan ungkapan "yang membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu fisika, teknik atau ilmu pengetahuan alam lain, atau ilmu ekonomi, manajemen usaha, akuntansi atau ilmu pengetahuan manusia lain sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," segera setelah ungkapan "kegiatan-kegiatan usaha" dan menghapus ungkapan ", seperti sebagai insinyur mekanis dan insinyur listrik" pada akhir kalimat.



REPUBLIK INDONESIA

経済上の連携に関するインドネシア共和国と日本国との間の協定を改正する議定書

前文

インドネシア共和国及び日本国（以下「両締約国」という。）は、

二千七年八月二十日にジャカルタで作成された経済上の連携に関するインドネシア共和国と日本国との間の協定（以下「協定」という。）第百五十一条の規定に従って協定の一般的な見直しを行い、

協定が、現在の進展に対応するに当たり事業にとって引き続き妥当であることを確保するために、特に、物品の貿易、サービスの貿易、自然人の移動、知的財産及び政府調達の分野において協定を改善する必要があることを認識し、

変化する国際的な事業慣行及び貿易慣行並びに両締約国間の電子商取引の一層の重要性を考慮に入れて協定の近代化を図ることを希望し、

協定第百五十二条の規定に従って協定を改正するための議定書を締結することを希望して、
次のとおり協定した。

第一条

協定の目次をこの議定書の附属書Aに掲げる新たな目次に改める。

第二条

協定第二条1中(g)を(i)とし、(f)の次に次の(g)及び(h)を加える。

(g) 「議定書」とは、二千二十四年八月八日にジャカルタ及び東京で作成された経済上の連携に関するインドネシア共和国と日本国との間の協定を改正する議定書をいう。

(h) 「貿易関連知的所有権協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定をいう。

第三条

協定第十一条1から4までを次のように改める。

1 次章から第五章まで、第七章のA及び第八章の規定の適用上、千九百九十四年のガット第二十条の規定は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。

注釈 両締約国は、千九百九十四年のガット第二十条(b)に規定する措置には人、動物又は植物の生命

又は健康の保護のために必要な環境に関する措置が含まれること及び同条(g)の規定が有限天然資源（生物資源であるかどうかを問わない。）の保存に関する措置について適用されることを了解する。

2 第五章から第七章のAまでの規定の適用上、サービス貿易一般協定第十四条（その注を含む。）の規定は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。

注釈 両締約国は、サービス貿易一般協定第十四条(b)に規定する措置には人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な環境に関する措置が含まれることを了解する。

3 この協定のいかなる規定も、次のいずれかの事項を定めるものと解してはならない。

(a) 締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該締約国が認める情報の提供を要求すること。

(b) 締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置をとることを妨げること。

(i) 核分裂性物質若しくは核融合性物質又はこれらの生産原料である物質に関する措置

(ii) 武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接若しくは間接に行われるその他の貨物及び原料の取引に関する措置又は軍事施設のため直接若しくは間接に行われるサービスの提供に関する措置

(iii) 通信、電力及び水道の基盤を含む中樞的な公共基盤を防護するためにとる措置

注釈 中樞的な公共基盤は、公有のものであるか私有のものであるかを問わない。

(iv) 国家の緊急時又は戦時その他の国際関係の緊急時にとる措置

(c) 締約国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げること。

4 一方の締約国は、1から3までのいずれかの規定に従って、第五章の規定に基づく義務に適合しない措置をとる場合には、当該措置をとる前に、又はその後できる限り速やかに、他方の締約国に対し当該措置の概要を通報するよう妥当な努力を払う。

第四条

協定第二十六条(b)を次のように改める。

- (b) この章の規定に関連する問題（統一システムの改正を反映するために各締約国の関税率表を更新する措置を含む。）について討議すること。

注釈 両締約国は、各締約国が統一システムの改正の後に附属書一の表に定める関税の譲許を実質的に変更することなく自国の関税率表の更新を行うこと及び当該更新が第百五十二条に定める改正を構成するものでないことを了解する。

第五条

協定第九十五条3の次に次の4から7までを加える。

- 4 一方の締約国は、入国の許可及び一時的な滞在の許可又は一時的な滞在に係る期間の更新の許可についての不備のない申請であつて、第九十二条の規定の対象となる他方の締約国の自然人である申請者又は当該申請者の雇用者から受理したものの処理を、不当に遅滞することなく行う。

- 5 締約国の権限のある当局は、入国の許可及び一時的な滞在の許可についての申請を処理するために追加の情報を得る必要がある場合において、適当なときは、不当に遅滞することなく申請者に通知するよう努める。

6 各締約国は、要請があつた場合には、入国の許可及び一時的な滞在の許可又は一時的な滞在に係る期間の更新の許可についての不備のない申請を受理した後合理的な期間内に、申請者に対して次の事項を通知する。

(a) 申請の受理

(b) 申請の処理状況

(c) 申請に関する決定（当該申請を承認する場合には、滞在の期間その他の条件を含む。）

7 各締約国は、入国及び一時的な滞在又は一時的な滞在に係る期間の更新に関し、自国の法令に従い、要件（必要とされる書類を含む。）を簡素化し、並びに手続を円滑化し、及び迅速化するように努める。

第六条

協定第七章の次に次の一章を加える。

第七章のA 電子商取引

第九十六条のA 適用範囲

1 この章の規定は、電子商取引に影響を及ぼす締約国による措置について適用する。

2 この章の規定は、政府調達については、適用しない。

3 この章の規定とこの協定の他の章の規定とが抵触する場合には、その抵触の限度において、当該他の章の規定が優先する。

第九十六条のB 定義

この章の規定の適用上、

(a) 「コンピュータ関連設備」とは、商業上の利用のために情報を処理し、又は保存するためのコンピュータ・サーバー及び記憶装置をいう。

(b) 「対象者」とは、次のいずれかのものをいう。ただし、対象者には、附属書七第一節2(a)(ii)及び(iii)に定義する「金融サービス提供者」及び「公的機関」を含まず、また、金融機関を含まない。

(i) 一方の締約国の区域内にある他方の締約国の投資家の第五十八条(f)に定義する「投資財産」

(ii) 第五十八条(h)に定義する「他方の締約国の投資家」

(iii) いずれかの締約国の第七十七条(q)に定義する「サービス提供者」

(c) 「措置」とは、あらゆる措置（法令、規則、手続、決定、行政上の行為その他のいずれの形式であ

るかを問わない。」をいう。

- (d) 「個人情報」とは、特定された又は特定し得る自然人に関する情報（データを含む。）をいう。

第九十六条のC オンラインの消費者の保護

1 両締約国は、消費者が電子商取引を行うに当たり、当該消費者を詐欺的な又は誤認させる行為から保護するための透明性のある、かつ、効果的な措置を採用し、及び維持することの重要性を認識する。

2 この条の規定の適用上、詐欺的な又は誤認させる行為とは、消費者に実害をもたらす詐欺的な若しくは誤認させる行為又は防止されない場合にはこのような実害をもたらす急迫したおそれがある詐欺的な若しくは誤認させる行為をいい、次の行為を含む。

- (a) 重要な事実に関して誤った表示（その暗示を含む。）を行う行為であつて、誤認した消費者の経済的利益に重大な損失をもたらすもの

(b) 消費者による代金の支払の後、当該消費者に商品を引き渡さず、又はサービスを提供しない行為

(c) 消費者の金融口座、電話料金のための口座その他の口座に許可なく請求を行い、又はこれらの口座から許可なく引落としを行う行為

3 各締約国は、電子商取引を利用する消費者に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある詐欺的な又は誤認させる行為から当該消費者を保護することを定める国内法令を採用し、又は維持する。

4 両締約国は、消費者の保護を強化するため、電子商取引に関連する活動に関し、消費者の保護について責任を有するそれぞれの権限のある当局の間で協力を行うことの重要性を認識する。

第九十六条のD 個人情報保護

1 両締約国は、電子商取引の利用者の個人情報保護することの経済的及び社会的な利益並びに当該個人情報保護することの電子商取引における消費者の信頼の向上に対する貢献を認める。

2 各締約国は、電子商取引の利用者の個人情報の保護を確保する法令を採用し、又は維持する。各締約国は、個人情報の保護のための法令を制定するに当たり、関係する国際的な機関又は団体の国際的な基準、原則、指針及び規準を考慮する。

3 各締約国は、その管轄内で生ずる個人情報の保護の違反から電子商取引の利用者を保護するに当たり、差別的でない慣行を採用するよう努める。

4 各締約国は、自国が電子商取引の利用者に提供する個人情報の保護に関する情報を公表すべきであ

る。当該個人情報保護に関する情報には、次の方法に関するものを含める。

- (a) 個人が救済を得ることができる方法
- (b) 事業者が法的な要件を満たすことができる方法

5 各締約国は、個人情報保護するために両締約国が異なる法的な取組方法をとることができることを認識し、このような異なる制度の間の一貫性を促進する協力の発展を奨励すべきである。当該協力には、規制の結果の承認（一方的に与えるものか相互の取決めによるものかを問わない。）又はより広範な国際的な枠組みを含めることができる。このため、両締約国は、その区域内における当該協力に関する情報を交換するよう努め、及び当該協力又は両締約国間で一貫性を促進する他の適当な取決めを拡大するための方法を探求する。

第九十六条のE 国内規制の枠組み

各締約国は、千九百九十六年の電子商取引に関する国際連合国際商取引法委員会モデル法、二千五年十一月二十三日にニューヨークで作成された国際的な契約における電子的な通信の利用に関する国際連合条約その他の電子商取引に関連する適用可能な国際条約及び国際的なモデル法を考慮して、電子的な取引を

規律する法的枠組みを採用し、又は維持する。

第九十六条のF 国境を越える情報の流通

1 両締約国は、各締約国が情報の電子的手段による移転に関する自国の規制上の要件を課することができ、
きることを認識する。

2 いずれの締約国も、情報（個人情報を含む。）の電子的手段による国境を越える移転が対象者の事業
の実施のために行われる場合には、当該移転を妨げてはならない。

注釈 この2の規定の適用上、インドネシアは、電子的なシステム及び取引の運用に関する政令（二
千十九年政令第七十一号）又は当該政令の改正及び当該政令に代わるものに従って、政府機関又
は電子的なシステムの運用の業務を行うために政府機関が委任する機関のために及びこれらの機
関に代わって事業が行われる場合に、自国の区域内において一定の情報を保存し、及び処理する
ことを要求する措置を採用し、又は維持することができる。

3 この条のいかなる規定も、2の規定に適合しない措置であつて、締約国が次のことのために必要であ
ると認めるものを当該締約国が採用し、又は維持することを妨げるものではない。

(a) 公共政策の正当な目的を達成すること。ただし、当該措置については、恣意的若しくは不当な差別の手段又は貿易に対する偽装した制限となることとなる態様で適用しないこと及び目的の達成のために必要である以上に情報の移転に制限を課するものでないことを条件とする。

(b) 自国の安全保障上の重大な利益を保護すること。

4 2の規定は、締約国により若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置（当該情報の収集に関連する措置を含む。）については、適用しない。

第九十六条のG コンピュータ関連設備の設置

1 両締約国は、各締約国がコンピュータ関連設備の利用に関する自国の規制上の要件（通信の安全及び秘密を確保することを追求する旨の要件を含む。）を課することができるとを認識する。

2 いずれの締約国も、自国の区域内において事業を実施するための条件として、対象者に対し、当該区域内においてコンピュータ関連設備を利用し、又は設置することを要求してはならない。

注釈 この2の規定の適用上、インドネシアは、電子的なシステム及び取引の運用に関する政令（二千九百九十九年政令第七十一号）又は当該政令の改正及び当該政令に代わるものに従って、政府機関又

は電子的なシステムの運用の業務を行うために政府機関が委任する機関のために及びこれらの機関に代わって事業が行われる場合に、自国の区域内において一定の情報を保存し、及び処理することを要求する措置を採用し、又は維持することができる。

3 この条のいかなる規定も、2の規定に適合しない措置であつて、締約国が次のことのために必要であると認めるものを当該締約国が採用し、又は維持することを妨げるものではない。

(a) 公共政策の正当な目的を達成すること。ただし、当該措置については、恣意的若しくは不当な差別の手段又は貿易に対する偽装した制限となることとなる態様で適用しないこと及び目的の達成のために必要である以上にコンピュータ関連設備の利用又は設置に制限を課するものでないことを条件とする。

(b) 自国の安全保障上の重大な利益を保護すること。

4 2の規定は、締約国により若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置（当該情報の収集に関連する措置を含む。）については、適用しない。

第九十六条のH ソース・コード

1 いずれの一方の締約国も、他方の締約国の者が所有するソフトウェア又は当該ソフトウェアを含む製品の自国の区域内における輸入、頒布、販売又は利用の条件として、当該ソフトウェアのソース・コードの移転又は当該ソース・コードへのアクセスを要求してはならない。

2 この条のいかなる規定も、1の規定に適合しない措置であつて、一方の締約国が次のことのために必要であると認めるものを当該一方の締約国が採用し、又は維持することを妨げるものではない。

(a) 公共政策の正当な目的を達成すること。ただし、当該措置については、恣意的若しくは不当な差別の手段又は貿易に対する偽装した制限となることとなる態様で適用しないこと及び目的の達成のために必要である以上に他方の締約国の者が所有するソフトウェアのソース・コードの移転又は当該ソース・コードへのアクセスに制限を課するものでないことを条件とする。

(b) 自国の安全保障上の重大な利益を保護すること。

3 この条のいかなる規定も、次のことを妨げるものではない。

(a) 商業的に交渉された契約においてソース・コードの提供に関する条件を含めること又は当該条件を履行すること。

(b) 締約国が、ソフトウェアをこの協定の規定に反しない法令に適合させるために必要とされる当該ソフトウェアのソース・コードの修正を要求すること。

4 2 (b)の規定に該当する措置は、第十四章の規定による紛争解決の対象とならない。

第九十六条のI 協力

1 両締約国は、適当な場合には、次のことのために協力する。

(a) 中小企業が電子商取引の利用に対する障害を克服するよう支援すること。

(b) 両締約国が自国の電子商取引のための法的枠組みを実施し、又は強化することに資する両締約国間の対象を特定した協力のための分野（研究活動及び訓練活動、能力開発、技術援助の供与等）を特定すること。

(c) 電子商取引の発展及び利用に関連する課題に対処するに当たり、情報、経験及び最良の慣行を共有すること。

(d) 産業界に対し、電子商取引の利用を促進するために説明責任及び消費者の信頼を向上させる手法又は慣行を生み出すよう奨励すること。

(e) 電子商取引の発展を促進するために地域的な及び多数国間の場に積極的に参加すること。

2 両締約国は、国際的な場において追求される協力に係る既存の自発的活動を基礎とし、かつ、これと重複しない形態の協力を行うよう努める。

第七条

協定第百六条3(c)の次に次の(d)を加える。

(d) 千九百九十九年七月二日の意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定

第八条

協定第百十二条7の次に次の8を加える。

8 各締約国は、特許出願が自国の国語に翻訳される場合には、特許出願人又は特許権者が、自国の法令に従って特許を十分かつ効果的に取得し、及び行使することを確保するため、審査の決定前及び特許の付与後の合理的な期間、当該特許出願の翻訳文における誤りを訂正することができることを定める。

注釈 この8の規定は、当該特許出願が、自国の国語以外の言語で行われ、かつ、その後自国の国語に翻訳された場合又は当該特許出願が、自国の国語以外の言語で記載された一若しくは二以上の

先の出願であつて優先権の主張の基礎となるものに基づき自国の国語に翻訳され、かつ、自国の国語で行われた場合について適用する。

第九条

協定第百十三条を次のように改める。

1 同条1に第三段として次のように加える。

各締約国は、主として技術的又は機能的な考慮により特定される意匠については、その保護が及んではないことを定める。

2 同条5の次に次の6及び7を加える。

6 各締約国は、意匠登録出願人が、意匠に関する行政当局に対し当該意匠登録出願人が指定する期間（自国の法令に定める期間を超えないものとする。）中に当該意匠を公開しないよう請求することができ、これを定める。

7 各締約国は、1及び3の規定に基づいて構成部品（構成部品が複合製品の元の外観を回復するための修理を目的として使用されるか否かを問わない。）に意匠の保護を与えることを確保する。ただし、当

該構成部品の意匠が登録されている場合に限る。

第十条

協定第百十四条の次に次の一条を加える。

第百十四条のA 地理的表示

- 1 各締約国は、自国の法令に従って地理的表示を保護するために十分かつ効果的な手段を確保する。
- 2 この章の規定の適用上、「地理的表示」とは、ある商品について、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合には、当該商品が締約国の区域又はその区域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。
- 3 両締約国は、地理的表示に関し、貿易関連知的所有権協定第二十二条の規定の適用を妨げることなく、利害関係を有する者に対し、次の行為を防止するための法的手段を確保する。
 - (a) 商品の特定又は提示において、商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で、問題となっている商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し、又は示唆する手段を使用すること。

(b) 千八百八十三年三月二十日にパリで署名された工業所有権の保護に関するパリ条約（その改正を含む。）第十条の二に規定する不正競争行為を構成する形で使用すること。

4 各締約国は、真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても、利害関係を有する者に対し、少なくとももぶどう酒、蒸留酒その他のアルコール飲料及び農産品を特定する地理的表示が当該地理的表示によつて表示されている場所を原産地としない同一又は同種の商品に使用されることを自国の区域内において防止するための法的手段を確保する。

注釈1 各締約国は、この4に規定する義務に関し、第二百二十条の規定にかかわらず、民事上の司法手続に代えて行政上の措置による実施を確保することができる。

注釈2 この条の規定の適用上、日本国における地理的表示の保護に関し、「アルコール飲料」とは、一パーセント以上のアルコールを含有する飲料をいう。

注釈3 この条の規定の適用上、日本国における地理的表示の保護に関し、「農産品」とは、農林水産品及び食料品（アルコール飲料を除く。）をいう。

注釈 4 この 4 の規定の適用上、「同種の商品」とは、締約国の制度において保護されている地理的

表示に係る商品に関連して、当該締約国において登録されている地理的表示に係る商品と同一の分類の商品に該当する商品をいう。

5 両締約国は、地理的表示の相互承認に関する協定を締結するよう努める。

6 両締約国は、自国の地理的表示の保護に関する情報（対象となる制度、手続及び商品に関する情報を含む。）を交換することができる。

第十一条

協定第一百七条を次のように改める。

1 同条 3 (d) の次に次の (e) を加える。

(e) 不正な利益を得る意図又は他の者に損害を与える意図で、当該他の者の商品若しくはサービスについての特定の表示と同一のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

2 同条 4 (c) 中「同一若しくは」を削る。

第十二条

協定第百十九条を次のように改める。

第百十九条 国境措置に係る権利行使

1 各締約国は、不正商標商品又は著作権侵害物品が輸入され、又は輸出されるおそれがあると疑うに足る正当な理由を有する権利者が、行政上又は司法上の権限のある当局に対し、当該不正商標商品又は著作権侵害物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう申立てを提出することができる手続を採用する。各締約国は、当該申立てが二回以上の輸送に適用されることを定める。

注釈 締約国は、権利者が自己の有効な商標権又は著作権を自国の税関当局に登録することができる

記録制度を定めることにより、この1、3及び4に定める義務を履行することができる。

2 締約国は、プライバシー又は情報の秘密に関する自国の法令の適用を妨げることなく、自国の税関当局が、不正商標商品若しくは著作権侵害物品の疑いのある物品を留置し、又は当該物品の解放を停止した場合には、自国の税関当局が、権利者に対し、当該物品の荷送人、輸入者、輸出者又は荷受人の氏名又は名称及び住所、物品に関する記述、物品の数量並びに判明しているときは当該物品の原産国につい

て通知する権限を有することを定める。

3 各締約国は、輸入貨物及び輸出貨物に関し、自国の税関当局が不正商標商品又は著作権侵害物品の疑いのある物品の解放を停止するために職権により行動することができるとする手続を採用し、又は維持する。

4 各締約国は、権利者が、自国の税関当局に対し、この条に定める国境措置の実施に資することのある情報を合理的な期間内に提供することができるとを確保する。

5 各締約国は、1及び3に定める手続の開始の後合理的な期間内に、不正商標商品又は著作権侵害物品の疑いのある物品が知的財産権を侵害しているかどうかを自国の行政上又は司法上の権限のある当局が認定することができるとする手続を採用し、又は維持する。

6 各締約国は、自国の権限のある当局が不正商標商品又は著作権侵害物品であると認定した物品の廃棄を命ずる権限を有することを定める。各締約国は、当該物品が廃棄されない場合には、例外的なときを除くほか、権利者に損害を与えないような態様で当該物品を流通経路から排除することを確保する。不正商標商品に関し、例外的な場合を除くほか、違法に付された商標の単なる除去は、流通経路への商品の流入を許可するために十分ではないものとする。

注釈 この6の規定の適用上、「権限のある当局」には、司法当局を含めることができる。

7 各締約国は、知的財産権の行使のための国境措置に関連して、申立てに係る手数料、商品保管料又は廃棄費用を決定する場合には、これらの料金が当該国境措置の利用を妨げる額に設定されてはならないことを定める。

第十三条

協定第二百二十条を次のように改める。

1 同条中2を3とする。

2 同条中1を削り、同条に次の1及び2を加える。

1 各締約国は、自国の司法当局が、知的財産権の行使に関する民事上の司法手続において、侵害活動を行っていることを知っていた又は知ることができると合理的な理由を有していた侵害者に対し、当該侵害者による権利者の知的財産権の侵害により当該権利者が被った損害を補償するために適当な損害賠償を当該権利者に支払うよう命ずる権限を有することを定める。

2 締約国の司法当局は、1に規定する損害賠償の額を決定するに当たり、権利者が提示する合理的な価

値の評価（侵害の対象となつた物品又はサービスの価値であつて市場価格によつて評価されるものを含めることができる。）を考慮する権限を有する。

第十四条

協定第二百二十一条を同条1とし、同条に次の2を加える。

2 各締約国は、1に定める犯罪に関し、自国の司法当局が不正商標商品及び著作権侵害物品並びに当該不正商標商品及び著作権侵害物品の生産において使用される材料及び道具の没収又は廃棄を命ずる権限を有することを定める。各締約国は、不正商標商品及び著作権侵害物品並びに当該不正商標商品及び著作権侵害物品の材料及び道具の没収又は廃棄が侵害者に対するいかなる補償もなく行われることを確保する。

第十五条

協定第十章中第二百二十四条の前に次の三条を加える。

第二百二十三条のA 原則

1 各締約国は、両締約国の経済成長を増進させるためにビジネス環境を一層改善するに当たつて政府調

達が重要であることを認識して、次のことを行うよう努める。

- (a) 政府調達に関する措置の透明性を高めること。
- (b) 政府調達に関する措置を客観的かつ効果的な方法で実施すること。

2 調達機関は、次の(a)及び(b)の要件を満たす透明性のある、かつ、公平な方法により政府調達を実施する。

- (a) 利益相反を回避すること。
- (b) 腐敗した慣行を防止すること。

第二百二十三条のB 調達に関する情報

各締約国は、法令、司法上の決定、一般に適用する行政上の決定及び行政上の手続であつて自国の政府調達に係るもの並びにこれらの修正を、公衆に広く周知され、かつ、その後も容易に閲覧することができる公式に指定された電子的媒体又は紙面において、速やかに公表する。

第二百二十三条のC 新たな交渉

一方の締約国は、議定書の効力発生の後に自国の政府調達市場へのアクセスに関する利益を第三国に与

える場合には、他方の締約国の要請に基づき、当該他方の締約国との間で交渉するための機会を十分に与える。

第十六条

協定第二百二十四条を次のように改める。

1 同条2を次のように改める。

2 各締約国は、この章の規定に関する全ての事項について両締約国間の連絡、情報の交換、協力及び協議を円滑にするため、連絡部局を指定する。

2 同条2の次に次の3を加える。

3 一方の締約国は、議定書の効力発生の日に、他方の締約国に対し、2に規定する自国の連絡部局を通じて、一方の締約国は、他方の締約国に対し、自国の連絡部局の変更を通報する。

第十七条

協定第二百二十四条の次に次の一条を加える。

第二百二十四条のA 協力

両締約国は、相互に合意する条件に従い、政府調達市場へのアクセスの機会を増大させることを目的として、それぞれの政府調達の制度に関する理解を高めるために協力する。

第十八条

協定第二百二十五条2中「前条2に規定する自国の政府当局によって」を「第二百二十四条2に規定する自国の連絡部局によって」に改める。

第十九条

協定第二百五十条を次のように改める。

第二百五十条 附属書、付録及び注釈

この協定の附属書及び付録並びにこの協定中の注釈は、この協定の不可分の一部を成す。

第二十条

協定第二百五十二条3を次のように改める。

3 2の規定にかかわらず、改正が次に掲げる附属書のみに関係する場合には、外交上の公文を両締約国政府が交換することにより当該改正を行うことができる。

(a) 附属書一（改正が、統一システムの改正に伴う改正であつて、同附属書の規定に従つて一方の締約国により他方の締約国の原産品に適用される関税率の変更を伴わないものに限る。）

(b) 附属書二

(c) 附属書三

第二十一条

協定附属書一をこの議定書の附属書B及びその付録に定めるところにより改める。

第二十二条

協定附属書八をこの議定書の附属書Cに定めるところにより改める。

第二十三条

協定附属書九をこの議定書の附属書Dに定めるところにより改める。

第二十四条

協定附属書十をこの議定書の附属書Eに定めるところにより改める。

第二十五条

この議定書の附属書及びその付録は、この議定書の不可分の一部を成す。

第二十六条

1 この議定書は、この議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。

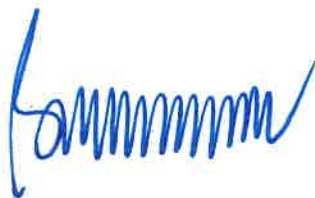
2 この議定書は、協定が有効である限り効力を有する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。

二千二十四年八月八日にジャカルタ及び東京で、英語、インドネシア語及び日本語により本書二通を作成した。ただし、附属書B第三編及び附属書C第二編については、英語及びインドネシア語により本書二通を作成した。この議定書は、全ての言語の本文をひとしく正文とする。インドネシア語及び日本語の本文は、この議定書についての参考のために作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

インドネシア共和国のために

ズルキフリ・ハッサン 商業大臣

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by several loops and a final flourish.

日本国のために

上川 陽子 外務大臣

上川 陽子

附属書 A 協定の目次の改正

目次

前文

第一章 総則

第一条 目的

第二条 一般的定義

第三条 透明性

第四条 公衆による意見提出の手続

第五条 行政上の措置に関連する手続

第六条 審査及び上訴

第七条 行政指導

第八条 腐敗行為及び贈収賄の防止に関する措置

第九条 秘密の情報

第十条 租税

第十一条 一般的例外及び安全保障のための例外

第十二条 他の協定との関係

第十三条 実施取極

第十四条 合同委員会

第十五条 小委員会

第十六条 両締約国間の連絡

第二章 物品の貿易

第十七条 定義

第十八条 物品の分類

第十九条 内国民待遇

第二十条 関税の撤廃

第二十一条 関税上の評価

第二十二条 輸出補助金

第二十三条 非関税措置

第二十四条 二国間セーフガード措置

第二十五条 国際収支の擁護のための制限

第二十六条 物品の貿易に関する小委員会

第二十七条 物品の貿易のための運用上の手続規則

第三章 原産地規則

第二十八条 定義

第二十九条 原産品

第三十条 累積

第三十一条 僅少^{きん}の非原産材料

第三十二条 原産資格を与えることとならない作業

第三十三条 積送基準

第三十四条 組み立ててないか又は分解してある産品

第三十五条 代替性のある産品及び材料

第三十六条 間接材料

第三十七条 附属品、予備部品及び工具

第三十八条 小売用の包装材料及び包装容器

第三十九条 船積み用のこん包材料及びこん包容器

第四十条 関税上の特恵待遇の要求

第四十一条 原産地証明書

第四十二条 輸出に関する義務

第四十三条 原産地証明書に基づく確認の要請

第四十四条 原産品であるか否かについての確認のための訪問

第四十五条 原産品であるか否かについての決定及び関税上の特惠待遇に係る決定

第四十六条 秘密性

第四十七条 虚偽申告に対する罰則及び措置

第四十八条 雑則

第四十九条 原産地規則に関する小委員会

第五十条 原産地規則のための運用上の手続規則

第四章 税関手続

第五十一条 適用範囲

第五十二条 定義

第五十三条 透明性

第五十四条 通関

第五十五条 協力及び情報の交換

第五十六条 税関手続に関する小委員会

第五章 投資

第五十七條 適用範圍

第五十八條 定義

第五十九條 内国民待遇

第六十條 最恵国待遇

第六十一條 一般的待遇

第六十二條 裁判所の裁判を受ける権利

第六十三條 特定措置の履行要求の禁止

第六十四條 留保及び例外

第六十五條 収用及び補償

第六十六條 争乱からの保護

第六十七條 資金の移転

第六十八條 代位

第六十九条 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決

第七十条 一時的なセーフガード措置

第七十一条 信用秩序の維持のための措置

第七十二条 利益の否認

第七十三条 収用を構成する租税に係る課税措置

第七十四条 環境に関する措置

第七十五条 投資に関する小委員会

第六章 サービスの貿易

第七十六条 適用範囲

第七十七条 定義

第七十八条 市場アクセス

第七十九条 内国民待遇

第八十条 追加的な約束

第八十一条 特定の約束に係る表

第八十二条 最恵国待遇

第八十三条 許可、免許又は資格

第八十四条 相互承認

第八十五条 透明性

第八十六条 独占及び排他的なサービス提供者

第八十七条 支払及び資金の移転

第八十八条 国際収支の擁護のための制限

第八十九条 セーフガード措置

第九十条 利益の否認

第九十一条 サービスの貿易に関する小委員会

第七章 自然人の移動

第九十二条 適用範囲

第九十三条 定義

第九十四条 特定の約束

第九十五条 要件及び手続

第九十六条 自然人の移動に関する小委員会

第七章のA 電子商取引

第九十六条のA 適用範囲

第九十六条のB 定義

第九十六条のC オンラインの消費者の保護

第九十六条のD 個人情報保護

第九十六条のE 国内規制の枠組み

第九十六条のF 国境を越える情報の流通

第九十六条のG コンピュータ関連設備の設置

第九十六条のH ソース・コード

第九十六条のI 協力

第八章 エネルギー及び鉱物資源

第九十七条 定義

第九十八条 投資の促進及び円滑化

第九十九条 輸入及び輸出の制限

第一百条 輸出許可手続及びその運用

第一百一条 エネルギー・鉱物資源規制措置

第一百二条 環境上の側面

第一百三条 地域社会の開発

第一百四条 協力

第一百五条 エネルギー及び鉱物資源に関する小委員会

第九章 知的財産

第一百六条 一般規定

第百七条	定義
第百八条	内国民待遇及び最恵国待遇
第百九条	手続事項
第百十条	透明性
第百十一条	知的財産の保護の啓発の促進
第百十二条	特許
第百十三条	意匠
第百十四条	商標
第百十四条のA	地理的表示
第百十五条	著作権及び関連する権利
第百十六条	植物の新品種
第百十七条	不正競争行為
第百十八条	開示されていない情報の保護

第百十九条 国境措置に係る権利行使

第二百十条 民事上の救済に係る権利行使

第二百十一条 刑事上の制裁に係る権利行使

第二百十二条 協力

第二百十三条 知的財産に関する小委員会

第十章 政府調達

第二百十三条のA 原則

第二百十三条のB 調達に関する情報

第二百十三条のC 新たな交渉

第二百十四条 情報の交換

第二百十四条のA 協力

第二百十五条 政府調達に関する小委員会

第十一章 競争

第二百二十六条 反競争的行為に対する取組による競争の促進

第二百二十七条 競争の促進に関する協力

第二百二十八条 無差別待遇

第二百二十九条 手続の公正な実施

第二百三十条 第九条2の規定の不適用

第十二章 ビジネス環境の整備及びビジネスを行う上での信頼の増進

第二百三十一条 基本原則

第二百三十二条 ビジネス環境の整備及びビジネスを行う上での信頼の増進に関する小委員会

第二百三十三条 ビジネス環境の整備に関する連絡事務所

第十三章 協力

第二百三十四条 基本原則

第二百三十五条 協力の範囲及び形態

第二百三十六条 協力の費用

第三百三十七条 協力に関する小委員会

第十四章 紛争解決

第三百三十八条 適用範囲

第三百三十九条 一般原則

第三百四十条 協議

第三百四十一条 あつせん、調停又は仲介

第三百四十二条 仲裁裁判所の設置

第三百四十三条 仲裁裁判所の任務

第三百四十四条 仲裁裁判手続

第三百四十五条 仲裁裁判手続の停止及び終了

第三百四十六条 裁定の実施

第三百四十七条 期間の変更

第三百四十八条 費用

第十五章 最終規定

第四百四十九条 目次及び見出し

第四百五十条 附属書、付録及び注釈

第四百五十一条 一般的な見直し

第四百五十二条 改正

第四百五十三条 効力発生

第四百五十四条 終了

附属書一（第二章関係） 第二十条に関する表

付録 A 附属書一第二編第一節 7 の規定に関連する証明書

附属書二（第三章関係） 品目別規則

附属書三（第三章関係） 原産地証明書の必要的記載事項

附属書四（第五章関係） 第六十四条 1 (a) に規定する措置に関する留保

附属書五（第五章関係） 第六十四条 3 に規定する措置に関する留保

附属書六（第五章関係） 第六十九条21に規定する投資紛争の解決に関する追加的な規定

附属書七（第六章関係） 金融サービス

附属書八（第六章関係） 第八十一条に関する特定の約束に係る表

附属書九（第六章関係） 第八十二条に関する最恵国待遇の免除に係る表

附属書十（第七章関係） 自然人の移動に関する特定の約束

附属書十一（第八章関係） エネルギー・鉱物資源物品の表

附属書十二（第八章関係） 第九十八条2に規定するエネルギー・鉱物資源分野における投資の促進及び

円滑化に関する追加的な規定

附属書B 協定附属書一（第二章関係）（第二十条に関する表）の改正

第一編 一般的注釈

第B一条

協定附属書一第一編1を次のように改める。

1 同編1の柱書き中「次編第二節及び第三編第二節」を「次編第二節及び第三節並びに第三編第二節及び第三節」に改める。

2 同編1(h)中「日本国の」を削る。

3 同編1中(j)を(r)とし、(i)の次に次の(j)から(q)までを加える。

(j) 表の4欄に「E0」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生の日に撤廃する。

(k) 表の4欄に「E3」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの四回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。

- (1) 表の4欄に「E5」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの六回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。
- (m) 表の4欄に「E7」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの八回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。
- (n) 表の4欄に「E10」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの十一回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。
- (o) 表の4欄に「E15」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生の日から行われる基準税率から無税までの十六回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。
- (p) 表の4欄に「D2」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生の日から行われる基準税率からの二回の毎年均等な引下げにより、二パーセント削減する。
- (q) 表の4欄に「D5」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生の日から行われる基準税率からの五回の毎年均等な引下げにより、五パーセント削減する。

第B二条

協定附属書一第一編中3を削り、2の次に次の3から3Bまでを加える。

3 次編第二節及び第三編第二節における記載は、二千二年一月一日に改正された統一システムに従ったものであり、また、次編第三節及び第三編第三節における記載は、二千十七年一月一日に改正された統一システムに従ったものである。

3 A 次編第三節に規定する日本国の表に定める関税に係る約束は、当該関税に係る約束に対応する関税に係る約束であって同編第二節に規定する日本国の表に定めるものに優先する。

3 B 第三編第三節に規定するインドネシアの表に定める関税に係る約束は、当該関税に係る約束に対応する関税に係る約束であって同編第二節に規定するインドネシアの表に定めるものに優先する。

第B三条

協定附属書一第一編4中「次編第二節及び第三編第二節」を「次編第二節及び第三節並びに第三編第二節及び第三節」に改める。

第B四条

協定附属書一第一編5中(a)及び(b)を削り、次の(a)から(c)までを加える。

- (a) 1 (a) から (g) までの規定の適用上、一年目の引下げは、この協定の効力発生の日に行う。
- (b) 1 (h) 及び (j) から (q) までの規定の適用上、一年目の引下げは、議定書の効力発生の日に行う。
- (c) その後の毎年の引下げは、この編（当該引下げが日本国の表に関するものである場合に限り。）及び次編については毎年四月一日に行い、この編（当該引下げがインドネシアの表に関するものである場合に限り。）及び第三編については毎年一月一日に行う。

第B五条

協定附属書一第一編6を次のように改める。

6 この編及び次編の規定（この編の規定については日本国の表について適用される場合に限り。）の適用上、「年」とは、

- (a) 一年目については、次の期間をいう。

- (i) この編の1 (a) から (g) まで及び5 (a) 並びに次編第一節1、4 及び5並びに第二節の規定の適用上、

この協定の効力発生の日からその後の最初の三月三十一日までの期間

- (ii) この編の1 (h) 及び (j) から (o) まで、5 (b) 並びに8並びに次編第一節2、3、6 及び7並びに第三節

の規定の適用上、議定書の効力発生の日からその後の最初の三月三十一日までの期間

- (b) その後の各年については、当該各年の四月一日に開始する十二箇月の期間をいう。

第B六条

協定附属書一第一編7を次のように改める。

7 この編及び第三編の規定（この編の規定についてはインドネシアの表について適用される場合に限り。）の適用上、「年」とは、

- (a) 一年目については、次の期間をいう。

(i) この編の1(a)から(g)まで及び5(a)並びに第三編第一節（2 A及び15 Aの規定を除く。）及び第二節の規定の適用上、この協定の効力発生の日からその後の最初の十二月三十一日までの期間

(ii) この編の1(h)、(l)、(p)及び(q)、5(b)並びに8並びに第三編第一節2 A及び15 A並びに第三節の規定の適用上、議定書の効力発生の日からその後の最初の十二月三十一日までの期間

- (b) その後の各年については、当該各年の一月一日に開始する十二箇月の期間をいう。

第B七条

協定附属書一第一編8を次のように改める。

8 関税割当ての実施に当たっては、一年目が十二箇月未満の場合には、次編第一節及び第三編第一節に定める一年目の合計割当数量は、残余の完全な月数に比例する数量に減ずる。第一段の規定にかかわらず、次編第一節に定める合計割当数量に関しては、第一段の規定に従って減ぜられた合計割当数量が一年目において議定書の効力発生の前に既に適用されている合計割当数量を下回る場合には、当該既に適用されている合計割当数量を一年目の合計割当数量とする。この8の規定の適用上、次編第一節及び第三編第一節の関連する規定に特定する単位が適用されることを条件として、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する（〇・五は、一・〇とする。）。

第二編 日本国の表

第B八条

協定附属書一第二編第一節を次のように改める。

- 1 同節柱書き中「1から6まで」を「1から7まで」に、「次節」を「次節及び第三節」に改める。
- 2 同節2(a)(i)を次のように改める。

- (i) 合計割当数量は、議定書の効力発生の日から、毎年四千メートル・トンとする。
- 3 同節 2 (a) (iv) を削る。
- 4 同節 3 (a) (i) を次のように改める。
 - (i) 合計割当数量は、議定書の効力発生の日から、毎年八百メートル・トンとする。
- 5 同節 3 (a) (iv) を削る。
- 6 同節 6 (a) (i) を次のように改める。
 - (i) 合計割当数量は、議定書の効力発生の日から、毎年三万メートル・トンとする。
- 7 同節 6 (a) (iv) を削る。
- 8 同節 6 の次に次の 7 を加える。
- 7 表の 4 欄に掲げる区分に従って行われる関税の撤廃は、インドネシア政府がこの附属書の付録 A の規定に従って証明する原産品について適用する。
- 9 この附属書の付録 A を協定附属書一の付録 A として協定に加える。

第 B 九条

協定附属書一第二編を次のように改める。

1 同編第二節の次に次の節を加える。

第三節 前節の表に定める関税に係る約束を修正する日本国の表

2 同編第三節に次の表を加える。

1	2	3	4	5
関税率表番号	品名	基準税率	区分	注釈
第三類 〇三・〇一	魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 魚（生きているものに限る。） その他の魚（生きているものに限る。）			
〇三〇一・九四のうち	くろまぐろ（トウヌス・テイヌス及びトウヌス・オリエンタリス） 養魚用の稚魚以外のもの	三・五%	E 5	
	くろまぐろ（トウヌス・テイヌス）	三・五%	E 5	
	くろまぐろ（トウヌス・オリエンタリス）	三・五%	E 5	
〇三〇一・九五のうち	みなみまぐろ（トウヌス・マツコイイ）			

〇三〇一・九九のうち	養魚用の稚魚以外のもの その他のもの	三・五%	E 5
〇三〇二	養魚用の稚魚以外のもの その他のもの ひらめ（パラリクティス属のもの） 魚（生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。） まぐろ（トウヌス属のもの）及びかつお（エウティヌス（カツオヌス）・ペラミス）（第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。）	三・五%	E 5
〇三〇二・三三	かつお	三・五%	E 5
〇三〇二・三五のうち	くろまぐろ（トウヌス・ティヌス及びトウヌス・オリエンタリス）		
〇三〇二・三九	くろまぐろ（トウヌス・オリエンタリス）		E 0
〇三・〇三	その他のもの		E 0
〇三〇三・四二	魚（冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。） まぐろ（トウヌス属のもの）及びかつお（エウティヌス（カツオヌス）・ペラミス）（第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。） きはだまぐろ（トウヌス・アルバカレス）	三・五%	E 5

〇三〇三・四五のうち	くろまぐろ（トウヌス・テイヌス及びトウヌス・オリエンタリス）			
	くろまぐろ（トウヌス・オリエンタリス）			
〇三〇三・四九	その他のもの			
	その他の魚（第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。）			
〇三〇三・八一	さめ			
〇三〇三・八九のうち	その他のもの			
	にしん（クルペア属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）及びうるめいわし（エトルメウス属のもの）並びにバラクータ（かます科又はくろたちかます科のもの）、キングクリップ（ゲニユプテルス属のもの）及びたい（たい科のもの）以外のもの			
	たちうお			
	その他のもの（ふぐ、めぬけ類（セバステス属のものに限る。）、ぎんだら、きんめだい、あゆ及びくさかりつばだい（プセウドペンタケロス・ウエエレリに限る。）を除く。）			
	さんま（コロラビス属のもの。コロラビス・サイラを除く。）			
	その他のもの			
〇三・〇四	魚のフィレその他の魚肉（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。）			
		三・五%		
		E 15	X	
		三・五%		
		E 5		
				E 0
				E 0

魚のフィレ（ティラピア（オレオクロミス属のもの）、なまず（パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルス属のもの）、こい（クテノファリユンゴドン・イデルルス、ミクロファリユンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテウス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの）、うなぎ（アンギルラ属のもの）、ナイルパーチ（ラテス・ニロティクス）又はらいぎよ（カンナ属のもの）のもの）（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）	○三〇四・三一
ティラピア（オレオクロミス属のもの）	○三〇四・三二
なまず（パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルス属のもの）	○三〇四・三九
その他のもの	○三〇四・四五
その他の魚のフィレ（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）	○三〇四・四八
めかじき（クスイフィアス・グラディウス）	○三〇四・四九のうち
えい（がんぎえい科のもの）	
その他のもの	
にしん（クルペア属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテルス属のもの）及びさんま（コラビス属のもの）以外のもの	

三・五%
E 5

三・五%
E 5

三・五%
E 5

三・五%
E 5

三・五%
E 5

○三〇四・五九のうち	くろまぐろ（トウヌス・ティヌス及びトウヌス・オリエンタリス）及びみなみまぐろ（トウヌス・マツコイイ）以外のもの その他のもの（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。） その他のもの にしん（クルペア属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテルス属のもの）及びさんま（コロラビス属のもの）以外のもの バラクータ（かます科又はくろたちかます科のもの）、キングクリップ（ゲニユプテルス属のもの）及びたい（たい科のもの）以外のもの くろまぐろ（トウヌス・ティヌス及びトウヌス・オリエンタリス）及びみなみまぐろ（トウヌス・マツコイイ）以外のもの 魚（乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けたものに限る。）、くん製した魚（くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。）並びに魚の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。） 乾燥した魚（食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。） ティラピア（オレオクロミス属のもの）、なまず（パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの）、こい（クテノファ	三・五%
○三・〇五	魚（乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けたものに限る。）、くん製した魚（くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。）並びに魚の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。） 乾燥した魚（食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。） ティラピア（オレオクロミス属のもの）、なまず（パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの）、こい（クテノファ	E 0
○三〇五・五二		E 5

リユンゴドン・イデルルス、ミユロフアリユンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテウス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの）、うなぎ（アングイルラ属のもの）、ナイルパーチ（ラテス・ニロティクス）及びらいぎよ（カンナ属のもの）

にしん（クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスイイ）、かたくちいわし（エングラウリス属のもの）、いわし（スプラトウス・スプラトウス、サルディナ・ピルカルドウス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの）、さば（スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストラシクス及びスコムベル・ヤポニクス）、ぐるくま（ラストレルリゲル属のもの）、さわら（スコムベロモルス属のもの）、まあじ（トラクルス属のもの）、ぎんがめあじ（カラシクス属のもの）、すぎ（ラキケントロン・カナドウム）、まながつお（パンプス属のもの）、さんま（コロラビス・サイラ）、むろあじ（デカプテルス属のもの）、からふとししやも（マルロトウス・ヴィルロス）、めかじき（クスイフィアス・グラディウス）、すま（エウティヌス・アフィニス）、はがつお（サルダ属のもの）及びかじき（まかじき科のもの）

にしん（クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスイイ）、いわし（サルディノプス属又はエングラウリス属のもの）、さば（スコムベ

○二〇五・五九のうち	○二〇五・七二のうち
ル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス）、あじ（トラクルス属又はデカプテルス属のもの）及びさんま（コロラビス・サイラ）以外のもの その他のもの さけ科のもの以外のもの にしん（クルペア属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）及びうるめいわし（エトルメウス属のもの）以外のもの さんま（コロラビス属のもの。コロラビス・サイラを除く。） その他のもの 魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 魚の頭、尾及び浮袋 浮袋以外のもの 乾燥したもの さけ科のもの以外のもの にしん（クルペア属のもの）、たら（ガドウス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属、サルデイノプス属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテルス属のもの）及びさんま（コロラビス属のもの）	魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 魚の頭、尾及び浮袋 浮袋以外のもの 乾燥したもの さけ科のもの以外のもの にしん（クルペア属のもの）、たら（ガドウス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属、サルデイノプス属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテルス属のもの）及びさんま（コロラビス属のもの）
一〇・五%	一〇・五%
E 7	E 15 X

〇三〇五・七九のうち	もの）以外のもの その他のもの 内臓以外のもの 乾燥したもの さけ科のもの以外のもの にしん（クルペア属のもの）、たら（ガドウス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属、サルデイノプス属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテルス属のもの）及びさんま（コロラビス属のもの）以外のもの 甲殻類（生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。）、くん製した甲殻類（殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。）、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類（冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けたものであるかないかを問わない。）並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。） 冷凍したもの かに	一〇・五% E 7
〇三・〇六	甲殻類（生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。）、くん製した甲殻類（殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。）、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類（冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けたものであるかないかを問わない。）並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。） 冷凍したもの かに	一〇・五% E 7
〇二〇六・一四のうち		

〇三〇六・三三のうち	がざみ 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの かに がざみ その他のもの	四・〇% E 5
〇三〇六・九三	かに くん製したもの その他のもの	七・二% E 5
〇三・〇七	軟体動物（生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。）、くん製した軟体動物（殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。）並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。） かき	一〇・〇% E 7
〇三〇七・一九のうち	その他のもの くん製したもの 貝柱	六・七% E 3
〇三〇七・二九のうち	スキヤロップ（ペクテン属、クラミユス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。） その他のもの	

〇三〇七・三一	い貝（ミユティルス属又はペルナ属のもの）	六・七%	E 3
〇三〇七・三二	生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの	七・〇%	E 7
〇三〇七・三九のうち	冷凍したもの	七・〇%	E 5
	その他のもの		
	くん製したもの		
	貝柱	六・七%	E 3
〇三〇七・七二のうち	クラム、コックル及びアークシエル（ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しゃこがい科又はまるすだれがい科のもの）		
	冷凍したもの		
	貝柱		X
	はまぐり	三・五%	E 5
	その他のもの		
	あさり	七・〇%	E 7
〇三〇七・七九のうち	その他のもの		
	くん製したもの		
	貝柱	六・七%	E 3
	あわび（ハリオティス属のもの）及びそでぼら（ストロムプス属のもの）		

〇三〇七・八八のうち	その他のそでばら（ストロムブス属のもの） くん製したもの	六・四%	E 5	
〇三〇七・九一のうち	その他のもの（軟体動物の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。）を含む。） 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 貝柱 その他のもの しじみ 冷凍したもの	七・〇%	E 7	X
〇三〇七・九二のうち	貝柱 その他のもの しじみ	七・〇%	E 7	X
〇三〇七・九九のうち	その他のもの くん製したもの スキヤロップ（いたやがい科のもの）及び貝柱	七・〇%	E 7	
第八類 〇八・〇三	食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 バナナ（プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）	六・七%	E 3	
〇八〇三・一〇のうち	プランテイン			

〇八〇三・九〇のうち 〇八・〇四 〇八〇四・三〇のうち	生鮮のもの 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの その他のもの 生鮮のもの 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカド、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン（生鮮のもの及び乾燥したものに限る。） パイナップル 生鮮のもの 一個の重量が九〇〇グラム未満のもの（全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。）			
第三三類 一三・〇二 一三〇二・一九のうち	ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー（変性させてあるかないかを問わない。） 植物性の液汁及びエキス その他のもの			
Q	Q	Q	Q	Q
3	2	2	2	2

第一六類	第一五類 一五・一二 一五・一二のうち	
肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品	飲料のもと 植物性の一種類の原料から得たもの以外のもの 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物（化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。） ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物 粗油 酸価が〇・六を超えるもの サフラワー油 その他のもの ひまわり油	一六・五% E 15
	一キログラムにつき八円五〇銭 一キログラムにつき一〇円四〇銭 E 15	E 15

一六・〇二	その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
一六〇二・二〇のうち	動物の肝臓のもの
	牛又は豚のもの以外のもの
一六・〇四	気密容器入りのもの
	魚（調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。） 、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
	魚（全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。）
一六〇四・一一のうち	さけ
	気密容器入りのもの
一六〇四・一四	まぐろ、はがつつお（サルダ属のもの）及びかつお
	かつお（気密容器入りのものに限る。）
	その他のもの
	かつお節
	まぐろ（気密容器入りのものに限る。）
	その他のもの
一六・〇五	甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物（調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。）
一六〇五・一〇のうち	かに
	気密容器入りのもの（くん製したものを除く。）以外のもの

					九・六%	三・〇%
	E 0	E 0	E 0	E 0	E 7	E 15
	7		7			

一六〇五・三〇のうち	米を含むものの以外のもの ロブスター	七・二%	E 5
一六〇五・四〇のうち	くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの以外のもの その他の甲殻類 えび	E 0	
一六〇五・五一のうち	軟体動物 かき	五・〇%	E 5
	くん製したもの		
	貝柱	六・七%	E 5
	その他のもの	六・四%	E 5
	その他のもの		
一六〇五・五三のうち	気密容器入りのもの い貝	七・二%	E 5
	くん製したもの以外のもの		
	気密容器入りのもの	七・二%	E 5
一六〇五・五五のうち	たこ くん製したもの	六・四%	E 5

一六〇五・五六のうち		一六〇五・五八のうち		一六〇五・五九のうち	
その他のもの		その他のもの		その他のもの	
気密容器入りのもの		気密容器入りのもの		気密容器入りのもの	
クラム、コックル及びアークシエル		かたつむりその他の巻貝（海棲 ^{せい} のものを除く。）		帆立貝（いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミユス属又はプラコ	
くん製したもの		くん製したもの		ペクテン属のもの及びいたや貝を除く。）	
貝柱		その他のもの		くん製したもの	
その他のもの		気密容器入りのもの		その他のもの	
その他のもの		その他のもの		その他のもの	
くん製したもの		その他のもの		くん製したもの	
貝柱		その他のもの		その他のもの	
七・二%		七・二%		七・二%	
E 5		E 5		E 5	
六・七%		六・四%		六・七%	
E 5		E 5		E 5	
六・四%		七・二%		七・二%	
E 5		E 5		E 7	
六・七%		六・四%		六・七%	
E 5		E 5		E 7	
七・二%		七・二%		七・二%	
E 5		E 5		E 7	
六・七%		六・四%		六・七%	
E 5		E 5		E 7	
七・二%		七・二%		七・二%	
E 5		E 5		E 7	

第一八類 一八・〇六 一八〇六・一〇のうち	
ココア及びその調製品 チヨコレートその他のココアを含有する調製食料品 ココア粉（砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。） 砂糖を加えたもの以外のもの	その他のもの その他のもの 気密容器入りのもの その他の水棲無脊椎動物 なまこ くん製したもの その他のもの うに くん製したもの その他のもの その他のもの うに その他のもの うに
一二・五%	八・〇% 六・四% 八・〇% 六・四% 八・〇% 六・四% 七・二% 六・四%
E 10	E 7 E 7 E 7 E 7 E 7 E 7 E 5 E 5

第一九類 一九・〇五 一九〇五・二〇	穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 ジンジャーブレッドその他これに類する物品	九・〇％ E 15	
第二〇類 二〇・〇一 二〇〇一・九〇のうち	野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 その他のもの 砂糖を加えたもの以外のもの その他のもの しょうが	九・〇％ E 10	
二〇・〇四 二〇〇四・九〇のうち	調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜（冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。） その他の野菜及び野菜を混合したもの 砂糖を加えたもの スイートコーン以外のもの	二三・八％ E 7	

二〇・〇七	ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト（加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。） その他のもの かんきつ類の果実				
二〇〇七・九一のうち	ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード 砂糖を加えたもの ジャム フルーツゼリー及びマーマレード フルーツピューレー及びフルーツペースト 砂糖を加えたもの その他のもの その他のもの ジャム及びフルーツゼリー以外のもの 砂糖を加えたもの フルーツピューレー及びフルーツペースト以外のもの その他のもの フルーツピューレー及びフルーツペースト以外のもの	一六・八％ E 10	一六・八％ E 10	三四・〇％ E 15	二一・三％ E 15
二〇〇七・九九のうち	その他のもの	二一・三％ E 10	三四・〇％ E 15		
二〇・〇八	果実、ナットその他植物の食用の部分（その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあ				

二〇〇八・三〇のうち	るかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。） かんきつ類の果実 砂糖を加えたものの以外のもの パルプ状のもの その他のもの（混合したもの（第二〇〇八・一九号のものを除く。）を含む。） 混合したもの ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル以外のもの 砂糖を加えたもの パルプ状のもの以外のもの その他のもの パルプ状のもの 果実又は野菜のジュース（ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。） グレープフルーツ（ポメロを含む。）ジュース ブリックス値が二〇以下のもの 砂糖を加えたもの しよ糖（天然に含有するものを含む。）の含有量が全重量の一〇％		
二〇〇八・九七のうち		二一・三％	E 15
二〇・〇九		二三・八％	E 10
二〇〇九・二二のうち		二一・三％	E 15

二〇〇九・二九			
を超えるもの		その他のもの	
その他のもの		しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの	
砂糖を加えたもの		その他のもの	
しよ糖（天然に含有するものを含む。）の含有量が全重量の一〇%以下のもの		その他のもの	
その他のもの			
二九・八%	E 15	二五・五%	E 15
（その率が一			
キログラムに			
つき二三円の			
従量税率より			
低いときは、			
当該従量税			
率）			
低いときは、			
従量税率より			
つき二三円の			
キログラムに			
（その率が一			
二九・八%	E 15	二五・五%	E 15
二九・八%	E 15	二五・五%	E 15
（その率が一			
キログラムに			
つき二三円の			
従量税率より			
低いときは、			

二〇〇九・三二のうち			
その他のもの	その他のもの	当該従量税率	
	しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの	一九・一%	E 15
	その他のもの	二五・五%	E 15
	その他のかんきつ類の果実のジュース（二以上の果実から得たものを除く。）		
	ブリックス値が二〇以下のもの		
その他のもの	砂糖を加えたもの		
	しよ糖（天然に含有するものを含む。）の含有量が全重量の一〇%以下のもの	二三・〇%	E 15
	その他のもの	二九・八%	E 15
その他のもの	（その率が一		
	キログラムに		
	つき二三円の		
	従量税率より		
その他のもの	低いときは、		
	当該従量税率）		

二〇〇九・三九のうち	しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの その他のもの 砂糖を加えたもの しよ糖（天然に含有するものを含む。）の含有量が全重量の一〇%以下のもの その他の果実又は野菜のジュース（二以上の果実又は野菜から得たものを除く。） その他のもの 果汁及び野菜ジュース以外のもの 砂糖を加えたもの 混合ジュース 果汁を主成分とするもの 砂糖を加えたもの しよ糖（天然に含有するものを含む。）の含有量が全重量の一〇%を超えるもの	二五・五%	E 15
二〇〇九・八九のうち		一三・四%	E 10
二〇〇九・九〇のうち		二九・八%	E 15
		（その率が一 キログラムに つき二三円の 従量税率より 低いときは、	

	その他のもの（野菜ジュースを主成分とするものを除く。） 砂糖を加えたもの	当該従量税 率） 一三・四％ E 10
第二二類 二二・〇三 二二〇三・九〇のうち	各種の調製食料品 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード その他のもの ソース マヨネーズ フレンチドレッシング及びサラダドレッシング	一二・八％ 一〇・五％ E 7
第二二類 二二・〇二 二二〇二・一〇のうち	飲料、アルコール及び食酢 水（鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限り。）その他のアルコールを含有しない飲料（第二〇・〇九項の果実又は野菜のジュースを除く。） 水（鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限り。） 砂糖を加えたもの	一三・四％ E 10

二二〇二・九一のうち 二二〇二・九九のうち 二二・〇七 二二〇七・一〇のうち	その他のもの ノンアルコールビール 砂糖を加えたもの その他のもの 砂糖を加えたもの エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。）及び変性アルコール（アルコール分のいかんを問わない。） エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。） アルコール分が九〇%以上のもの 工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの 酢酸エチルの製造の用に供するもの エチルアミンの製造の用に供するもの			
第二九類 二九・〇五 二九〇五・四四	有機化学品 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 その他の多価アルコール D－グルシトール（ソルビトール）			
	一三・四% 一三・四%			
Q	E 0 E 0 E 10 E 10			
6				

(第三編は、英語及びインドネシア語により作成され、この附属書の不可分の一部を成す。)

付録A 附属書一第二編第一節7の規定に関連する証明書

1 附属書一第二編第一節7の規定の適用上、関税率表番号第一六〇四・一四号に分類される原産品であつて、同編第三節に規定する日本国の表の5欄に「7」を掲げたものについては、同附属書の規定に基づく関税上の特惠待遇のために品目証明書（輸出締約国によつて発給された品目証明書であつて、当該原産品が長さ三十センチメートル未満のかつおを含まない原材料によつて製造されたことを証明するもの）を添付する。

2 輸出締約国の発給当局によつて発給された漁獲証明書は、次の(a)及び(b)の条件を満たす場合には、1に規定する品目証明書として用いられる。

(a) 産品を特定する詳細の欄に次の情報が含まれること。

(i) 1に規定する原産品が分類される品名であつて、附属書一第二編第三節に規定する日本国の表の2欄に定めるもの

(ii) 仕入書の番号及び日付

(b) 1に規定する原産品が長さ三十センチメートル未満のかつおを含まない原材料により製造されたことを証明すること。

3 1に規定する品目証明書については、第二十七条に規定する物品の貿易のための運用上の手続規則に定める細目を適用するものとする。

4 (a) 輸入締約国の権限のある当局は、輸出締約国の権限のある当局に対し、1に規定する品目証明書が真正なものであるか又は当該品目証明書に含まれる情報が正確なものであるかについての確認を要請することができる。輸出締約国の権限のある当局は、その要請があつた場合には、当該要請の受領の日の後九十日以内に、要請された情報を提供する。

(b) 輸入締約国の税関当局は、次のいずれかの場合には、附属書一及びこの付録の規定に基づく関税上の特惠待遇を与えないことができる。

(i) 輸出締約国の権限のある当局が、(a)の規定に基づく輸入締約国の権限のある当局からの要請を受領した日の後九十日以内に回答しない場合

(ii) 輸出締約国の権限のある当局により(a)の規定に従って提供された情報が、証明書が1に規定する品

目証明書であることを判断するのに十分でない場合

5 両締約国は、別段の合意をする場合を除くほか、議定書の効力発生から五年を経過した後、この付録の規定について見直しを行う。

附属書C 協定附属書八（第六章関係）（第八十一条に関する特定の約束に係る表）の改正

第一編 日本国の特定の約束に係る表

第C一条

協定附属書八第一編に規定する日本国の特定の約束に係る表を次のように改める。

1 同編注釈中4の次に次の5を加える。

5 各分野に共通の約束に規定する条件及び制限は、分野ごとに行う特定の約束における全ての分野について適用する。各分野に共通の約束に規定する条件及び制限と分野ごとに行う特定の約束に規定する条件及び制限とが抵触する場合には、その抵触の限度において、各分野に共通の約束に規定する条件及び制限が優先する。

2 同編の分野ごとに行う特定の約束の表の表題を「II 分野ごとに行う特定の約束」に改め、同表の前に次の一表を加える。

I 各分野に共通の約束

3 同編の分野ごとに行う特定の約束の表中「7 金融サービス」の「B 銀行サービスその他の金融サービス（保険及び保険関連のサービスを除く。）」の項を次のように改める。

分 野	この約束表に掲げる全ての分野
SS/S	
市場アクセスに係る制限	(1) 日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。 (2) 日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。 (3) 日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。 (4) 日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。
内国民待遇に係る制限	(1) 日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。 (2) 日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。 (3) 日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。 (4) 日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。
追加的な約束	

B 銀行サービスその他の金融サービス（保険及び保険関連のサービスを除く。）		第七十七条(u)及び(ii)に規定するサービスの提供に関して市場アクセスに係る制限の欄に記載する特定の約束については、それぞれ、了解のB3及び4の規定に基づきこの分野において第七十八条から第八十条までの規定及び附属書七の規定に基づく義務に追加して負う義務を除くほか、約束しない。了解のB3及び4の規定に基づく義務については、次の条件及び制限に従う。	(1) 制限しない。 (2) 制限しない。 (3) 制限しない。 (1) 制限しない。 (2) 預金保険制度は、外国銀行の支店が扱う預金を対象としない。 (3) 預金保険制度は、外国銀行の支店が扱う預金を対象としない。	
--	--	---	---	--

(第二編は、英語及びインドネシア語により作成され、この附属書の不可分の一部を成す。)

	(4)	企業内転勤者の数について は、相互主義に基づいて制限 することができる。	
	(4)	企業内転勤者の数について は、相互主義に基づいて制限 することができる。	

附属書D 協定附属書九（第六章関係）（第八十二条に関する最恵国待遇の免除に係る表）の改正

協定附属書九第一編に規定する日本国の表中海上貨物利用運送サービスの分野の項の前に次の項を加える。

全ての分野	日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。	無期限	日本国の領土保全及び完全保障を確保する必要がある。
-------	-------------------------------------	-----	---------------------------

附属書E 協定附属書十（第七章関係）（自然人の移動に関する特定の約束）の改正

第一編 日本国の特定の約束

第E一条

協定附属書十第一編第二節を次のように改める。

1 同節1の柱書き中「一年間又は三年間」を「五年までの期間」に改める。

2 同節1(c)中(iv)及び(v)を削り、(iii)の次に次の(iv)を加える。

(iv) 物理学、工学その他の自然科学若しくは法律学、経済学、経営学、会計学その他の人文科学に関する高度の水準の技術若しくは知識を必要とする活動又は日本国以外の国の文化に基盤を有する思想若しくは感受性を必要とする活動であつて、日本国の出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）に定める「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に基づいて認められるもの

3 同節2中「1(c)(iv)及び(v)」を「1(c)(iv)」に改める。

第E二条

協定附属書十第一編第三節及び第四節の柱書き中「一年間又は三年間」を「五年までの期間」に改める。

第E三条

協定附属書十第一編第五節を次のように改める。

1 同節1を次のように改める。

1 日本国にある公私の機関との間の個人的な契約に基づき、日本国における一時的な滞在の間に次のいずれかの活動に該当する業務活動（日本国の出入国管理及び難民認定法に定める「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に基づいて認められるもの）に従事しようとするインドネシアの自然人については、五年までの期間（この期間は、更新することができる。）、入国及び一時的な滞在が許可される。

(a) 物理学、工学その他の自然科学又は法学、経済学、経営学、会計学その他の人文科学に関する高度の水準の技術又は知識を必要とする活動

(b) 日本国以外の国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする活動

2 同節2中「1(a)及び(b)」を「1(a)」に改める。

第E四条

協定附属書十第一編第六節を次のように改める。

- 1 同節1の柱書き中「(d)まで」を「(g)まで」に、「二回」を「四回」に改める。
- 2 同節1(a)中「修了証書Ⅲ」の下に「若しくはそれ以上の学位」を加える。
- 3 同節1中(c)及び(d)をそれぞれ(e)及び(f)とする。
- 4 同節1(b)の次に次の(c)及び(d)を加える。
 - (c) インドネシアにおいて日本語の語学研修の課程を修了した者であること。
 - (d) 自然人の移動に関する小委員会により定められた日本語能力に関する要件を満たした者であること。
- 5 同節1の新たな(f)(i)中「六箇月間」の下に「(両締約国が別段の合意をする場合を除く。)」を加える。
- 6 同節1の新たな(f)の次に次の(g)を加える。
 - (g) 三回目及び四回目の滞在の期間の更新の場合には、(a)から(f)までの要件に加えて、日本国政府がインドネシア政府に対し通報する条件を満たした者であること。

7 同節１の注釈２中「三回」を「五回」に改める。

8 同節２の柱書き中「(d)まで」を「(g)まで」に、「三回」を「四回」に改める。

9 同節２(a)(ii)中「修了証書Ⅲ」の下に「又はそれ以上の学位」を加える。

10 同節２中(c)及び(d)をそれぞれ(e)及び(f)とする。

11 同節２(b)の次に次の(c)及び(d)を加える。

(c) インドネシアにおいて日本語の語学研修の課程を修了した者であること。

(d) 自然人の移動に関する小委員会により定められた日本語能力に関する要件を満たした者であること。

12 同節２の新たな(f)(i)中「六箇月間」の下に「（両締約国が別段の合意をする場合を除く。）」を加える。

13 同節２の新たな(f)の次に次の(g)を加える。

(g) 三回目及び四回目の滞在の期間の更新の場合には、(a)から(f)までの要件に加えて、日本国政府がインドネシア政府に対し通報する条件を満たした者であること。

14 同節5から7までを次のように改める。

5 日本国は、インドネシアの自然人の言語能力が1(f)(ii)又は2(f)(ii)に規定する活動に従事するために十分なものであると認める場合には、当該インドネシアの自然人について、それぞれ1(c)若しくは(f)(i)又は2(c)若しくは(f)(i)に規定する研修を全面的又は部分的に免除することができる。

6 日本国政府は、1(c)及び(f)(i)並びに2(c)及び(f)(i)に規定する研修について、様式その他の関連する情報をインドネシア政府に対し通報する。

7 1(f)に規定する「看護師」の監督の下での研修及び病院、2(f)に規定する「介護福祉士」の監督の下での研修及び介護施設、並びに1(f)、2(f)及び3(b)に規定する個人的な契約及び日本国にある公私の機関については、日本国政府がインドネシア政府に対し通報する条件を満たすものとする。

第二編 インドネシアの特定の約束

第E五条

附属書十第二編第四節中「機械技術者、電気技術者などの業務活動」を「インドネシアの関係法令に従って物理学、工学その他の自然科学又は経済学、経営学、会計学その他の人文科学に関する知識を必要とする

業務活動」に改める。